

कम्पनी_ऐन_२०६३

English title: Companies Act, 2006

कम्पनी ऐन, २०६३ । प्रमाणीकरण मिति । २०६३ । ०७ । २४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ २०६४ । ०५ । ०९ । २. कम्पनी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४ २०७४ । ०९ । १९ । ३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ४. आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । २०६३ सालको ऐन नं. १८ । कम्पनी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: आर्थिक उदारीकरणद्वारा उद्योग, व्यापार र व्यवसायका क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा गतिशीलता ल्याउन तथा कम्पनीको संस्थापना, सञ्चालन तथा प्रशासनलाई अझ बढी सुगम, सरल र पारदर्शी बनाउन कम्पनी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । प्रतनिधिभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतनिधिभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “कम्पनी ऐन, २०६३” रहेको छ । (२) यो ऐन सम्वत् २०६३ साल असोज २० गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिन्छ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “कम्पनी” भन्नाले यस ऐन बमोजिम संस्थापित कम्पनी सम्झनु पर्छ । (ख) “प्राइभेट कम्पनी” भन्नाले यस ऐन बमोजिम संस्थापित प्राइभेट कम्पनी सम्झनु पर्छ । (ग) “पब्लिक कम्पनी” भन्नाले प्राइभेट कम्पनी बाहेकको कम्पनी सम्झनु पर्छ । (घ) “मुख्य कम्पनी” भन्नाले सहायक कम्पनीलाई नयिन्त्रणमा राख्ने कम्पनी सम्झनु पर्छ । (ङ) “सहायक कम्पनी” भन्नाले मुख्य कम्पनीको नयिन्त्रणमा रहेको कम्पनी सम्झनु पर्छ । (च) “वदेशी कम्पनी” भन्नाले नेपाल राज्यबाहिर संस्थापित कम्पनी सम्झनु पर्छ । (छ) “सूचीकृत कम्पनी” भन्नाले धतिपत्र वनिमिय बजारमा आफ्नो धतिपत्र सूचीकृत गरेको पब्लिक कम्पनी सम्झनु पर्छ । (ज) “मुनाफा वितरण गर्ने कम्पनी” भन्नाले कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि आर्जति मुनाफा वा बचतको रकमबाट लाभांश वा अन्य कुनै रकम सदस्यहरुलाई वितरण गर्न वा भुक्तानी गर्न नपाउने शर्तमा परिच्छेद-१९ अन्तर्गत संस्थापित कम्पनी सम्झनु पर्छ । (झ) “संस्थापक” भन्नाले कम्पनी संस्थापना गर्नको लागि कार्यालय समक्ष दाखलि गरिने प्रबन्धपत्र तथा नयिमावलीमा लेखिएको कुरालाई मज्जुर गरी संस्थापकको हैसियतले हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ञ) “पदाधिकारी” भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, प्रबन्धक, कम्पनी सचिव, लक्विडिटर र वभिगीय जिम्मेवारी लनि कुनै कर्मचारी समेत सम्झनु पर्छ । (ट) “प्रबन्धपत्र” भन्नाले कम्पनीको प्रबन्धपत्र सम्झनु पर्छ । (ठ) “नयिमावली” भन्नाले कम्पनीको नयिमावली सम्झनु पर्छ । (ड) “वविरणपत्र” भन्नाले कम्पनीले दफा २३ बमोजिम प्रकाशन गर्नु पर्ने वविरणपत्र सम्झनु पर्छ । (ढ) “शेयर” भन्नाले कम्पनीको शेयर पूँजीको वभिजति अंश सम्झनु पर्छ । (ण) “अग्राधिकार शेयर” भन्नाले यस ऐनबमोजिम अग्राधिकार शेयरको रुपमा जारी गरिएको शेयर सम्झनु पर्छ । (त) “साधारण शेयर” भन्नाले अग्राधिकार शेयर बाहेकको शेयर सम्झनु पर्छ ।

(थ) “बोनस शेयर” भन्नाले कम्पनीको मुनाफाबाट भएको बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरधनीहरुलाई अतरिक्ति शेयरको रुपमा जारी गरिएको शेयर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरको चुक्ता रकम वृद्धि गरेको अवस्था समेतलाई जनाउँछ । (द) “शेयरधनी” भन्नाले कम्पनीको शेयरमा स्वामित्व भएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ध) “डबिञ्चर” भन्नाले कम्पनीको जायजेथा धति राखी वा नराखी कम्पनीले जारी गरेको ऋणपत्र सम्झनु पर्छ । (न) “डबिञ्चर दर्ष्टी” भन्नाले कम्पनीले डबिञ्चर नषिकाशन गर्दा डबिञ्चरवालाको हति संरक्षणको जिम्मेवारी लनि सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ । (प) “दर्ता कतिब” भन्नाले दफा ४६ बमोजिम खडा गरिएको शेयरधनी वा डबिञ्चरवालाको दर्ता कतिब सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (प१) “वदियुतीय अभलिख” भन्नाले वदियुतीय स्वरुपमा कम्पनीले कार्यालय समक्ष पेश गरेका सबै प्रकारका कागजात तथा कार्यालयले कम्पनीलाई पठाएका कागजातलाई सुरक्षित रुपले कम्प्युटर प्रणालीमा गरिने भण्डारण सम्झनु पर्छ । (फ) “कम्पनीको छाप” भन्नाले कम्पनीले प्रयोग गर्ने कम्पनीको छाप सम्झनु पर्छ । (ब) “धतिपत्र बोर्ड” भन्नाले धतिपत्र नयिमति र व्यवस्थित गर्न प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापना भएको धतिपत्र बोर्ड सम्झनु पर्छ । (भ) “धतिपत्र” भन्नाले कम्पनीले जारी गरेको शेयर, बण्ड, डबिञ्चर वा ऋणपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले धतिपत्रको धरौटीसम्बन्धी भरपाई तथा धतिपत्रसम्बन्धी हक र अधिकारपत्रसमेतलाई जनाउँछ । (म) “सञ्चालक” भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वैकल्पिक सञ्चालक समेतलाई जनाउँछ । (य) “सञ्चालक समिति” भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक समितिसम्झनु पर्छ । (र) “प्रबन्ध सञ्चालक” भन्नाले कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक सम्झनु पर्छ । (ल) “प्रमियिम मूल्यको शेयर” भन्नाले शेयरको अङ्कति मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बकिरी हुने गरी कम्पनीले जारी गरेको शेयर सम्झनु पर्छ । (व) “खुद सम्पत्ति (नेट वर्थ)” भन्नाले कम्पनीको तत्काल कायम रहेको कुल जायजेथाबाट चुक्ता पूँजी तथा शेयरधनीको हक लाग्ने जुनसुकै नामाकरण गरिएको जगेडा, कोष वा सञ्चित मुनाफा वा कम्पनीको कुनै ख्यात भए सो बाहेकको अन्य सम्पूर्ण दायित्व रकम र सञ्चित नोक्सानी भए सो समेत कट्टा गरी बाँकी रहेको रकमलाई सम्झनु पर्छ । (श) “सरवसम्मत समझौता” भन्नाले प्राइभेट कम्पनीको तत्काल कायम

रहेको सम्पूर्ण शेयरधनीहरुले कम्पनीको सञ्चालनका सम्बन्धमा सर्वसम्मतबाट गरेको समझौता समझनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (ष) “कार्यालय” भन्नाले कम्पनीको प्रशासन गर्न नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय समझनु पर्छ र सो शब्दले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको शाखा कार्यालयलाई समेत जनाउँछ । (स) “रजिष्ट्रार” भन्नाले कार्यालयको रजिष्ट्रार समझनु पर्छ । (ह) “स्वतन्त्र सञ्चालक” भन्नाले दफा ८६ को उपदफा (३) बमोजमि नयिकृत स्वतन्त्र सञ्चालक समझनु पर्छ ।

(कष) “अदालत” भन्नाले नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको सहमतलिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकदिएको अदालतको वाणजिय इजलास समझनु पर्छ । (त्र) “नजिकको नातेदार” भन्नाले एकासगोलको अंशयार वा पति, पत्नी, बाबु, आमा, सासू, ससुरा, दाजु भाइ, दादी, बहनी, भाउजू, बुहारी, साला, साली, भनाजु, काका, काकी, मामा, माइजू, छोरा, छोरी, छोराबुहारी, नाति, नातिनी, नातिनीबुहारी वा ज्वाइँ समझनु पर्छ । (जज) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजमि” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको वा तोकिएबमोजमि समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । कम्पनीको संस्थापना । ३. कम्पनीको संस्थापना: (१) मुनाफाको उद्देश्य लई कुनै उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिले एकलै वा अरुसँग समूहबद्ध भई प्रबन्धपत्रमा उल्लेख भएबमोजमि एक वा एकभन्दा बढी उद्देश्य प्राप्तिका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न सक्नेछ । (२) पब्लिक कम्पनीको संस्थापनाका लागि कम्तीमा सातजना संस्थापक हुनु पर्नेछ । तर कुनै पब्लिक कम्पनीले अर्को पब्लिक कम्पनी संस्थापना गर्दा सातजना संस्थापकको आवश्यकता पर्ने छैन । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिच्छेद-१९ मा गरिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही एक वा एकभन्दा बढी उद्देश्य प्राप्तिका लागि मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी संस्थापना गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ४. कम्पनी संस्थापनाको लागि निविदन दनु पर्ने: (१) दफा ३ बमोजमि कम्पनीको संस्थापना गर्न चाहने व्यक्तिले वदियुतीय माध्यमबाट कम्पनीको प्रस्तावति नाम स्वीकृतिको लागि कार्यालय समक्ष निविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कम्पनीको नाम कार्यालयबाट स्वीकृत भएको जानकारी प्राप्त भएमा निविदकले देहायमा उल्लिखित कागजात वदियुतीय माध्यमबाटै कम्प्युटर प्रणालीमा अपलोड गरी कार्यालय समक्ष तोकिए बमोजमिको ढाँचामा निविदन पेश गर्नु पर्नेछ:- (क) प्रस्तावति कम्पनीको प्रबन्धपत्र, । (ख) प्रस्तावति कम्पनीको नयिमावली, । (ग) पब्लिक कम्पनी भए कम्पनी संस्थापना गर्नु अघि संस्थापकहरुबीच कुनै समझौता भएको रहेछ भने त्यस्तो समझौताको प्रतिलिपि, । (घ) प्राइभेट कम्पनी भए सर्वसम्मत समझौता भएको रहेछ भने त्यस्तो समझौताको प्रतिलिपि, । (ङ) कानून बमोजमि कुनै खास प्रकारको व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्ने कम्पनी दर्ता गर्नु अघि कानून बमोजमि कुनै नकियाको पूर्वस्वीकृति वा इजाजत लनु पर्ने व्यवस्था गरिएको भए त्यस्तो स्वीकृति वा इजाजतपत्र, । (च) नेपाली नागरिक संस्थापक भएमा नागरिकताको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । प्रमाणपत्रको प्रमाणति प्रतिलिपि, संस्थापक गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्त भए नजिको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणति प्रतिलिपि र सङ्गठित संस्था संस्थापक भएमा त्यस्तो संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, कम्पनी संस्थापना गर्ने सम्बन्धी सञ्चालक समितिको निर्णय र त्यस्तो संस्थाको संस्थापना सम्बन्धी प्रमुख लिखित, ।

(छ) वदिशी व्यक्त वा कम्पनी वा नकिया संस्थापक भएमा कानून बमोजमि नेपालमा लगानी वा व्यवसाय वा कारोबार गर्ने सम्बन्धमा प्राप्त अनुमतपत्र, । (ज) वदिशी व्यक्त संस्थापक भएमा नजि कुन मुलुकको नागरिक हो त्यस्तो प्रमाणति गर्ने लिखित, । (झ) वदिशी कम्पनी वा नकिया संस्थापक भएमा त्यस्तो कम्पनी वा नकियाको संस्थापनाको प्रमाणपत्रको प्रमाणति प्रतिलिपि तथा संस्थापना सम्बन्धी प्रमुख लिखित । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक व्यक्त मात्र संस्थापक रहेको एकल शेयरधनी भएको कम्पनीको संस्थापनाको लागि तोकिएको नयिमावलीको ढाँचालाई नै संस्थापकले स्वीकार गर्न मज्जुर गरेमा प्रस्तावति कम्पनीको नयिमावली पेश गर्न आवश्यक पर्ने छैन । ५. कम्पनी दर्ता गर्नु पर्ने: (१) दफा ४ बमोजमि कम्पनी संस्थापना गर्न निविदन परेमा कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी निविदन परेको मतिले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । सात दनिभित्र तोकिएको दस्तुर लई त्यस्तो कम्पनी दर्ता गरी तोकिए बमोजमिको ढाँचामा निविदकलाई कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र दनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । तोकिएको समयभित्र दर्ता नभएमा कार्यालयले प्रस्तावति कम्पनीलाई तीन दनिभित्र कारण सहितको जानकारी दनुपर्ने छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१क) निविदन तथा प्रमाणपत्र सम्बन्धी कागजातहरु प्रमाणीकरण गर्दा वदियुतीय हस्ताक्षरसमेत मान्य हुनेछ र कागजातहरु वदियुतीय माध्यमबाट प्रस्तुत गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कम्पनी दर्ता भएपछि कम्पनी संस्थापना भएको मानिनेछ । (३) उपदफा (१) को प्रयोजनको निमित्त तोकिए बमोजमिको ढाँचामा कार्यालयले कम्पनी दर्ता कतिब राख्नेछ । (४) यस दफाबमोजमि कम्पनी संस्थापना भएपछि यस ऐनको अधीनमा रही प्रबन्धपत्र र नयिमावलीमा लेखिएका कुराहरु कम्पनी र यसका प्रत्येक शेयरधनी तथा शेयरधनीहरुबीच एक आपसमा भएको छुट्टाछुट्टै समझौतामा गरिएको व्यवस्था सरह कम्पनी र यसका शेयरधनीहरुलाई बन्धनकारी हुनेछन् । (५) यस ऐन बमोजमि कम्पनी दर्ता नगरी कुनै व्यक्तिले कम्पनी शब्दको प्रयोग गरी कुनै फर्म वा संस्थाको नामबाट कुनै पनकिसिमिको कारोबार गर्न पाउने छैन । ६. कम्पनी दर्ता गर्न इन्कार गर्न सकिने: (१) देहायको कुनै अवस्थामा कार्यालयले कम्पनी दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्नेछ:- । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (क) प्रस्तावति कम्पनीको नाम अघि दर्ता भई कायम रहेको कुनै कम्पनीको नाम वा ट्रेडमार्कको नामसँग मिल्ने

भएमा वा भ्रम सर्जिना हुन सक्ने गरी त्यस्तो कम्पनीको नाम वा ट्रेडमार्कको नामसँग मिल्दोजुल्दो हुने भएमा, । (ख) प्रस्तावित कम्पनीको नाम वा उद्देश्य प्रचलित कानून विपरीत भएमा वा सार्वजनिक हित, नैतिकता, सदाचार, शष्टिचार आदिकुनै दृष्टिकोणले अनुपयुक्त वा अवाञ्छनीय देखिएमा वा फौजदारी कार्यको आशय झल्कने देखिएमा, । (ग) प्रस्तावित कम्पनीको नाम यस ऐनबमोजमि दर्ता खारेजीमा परेको वा प्रचलित कानूनबमोजमि दामासाहीमा परेको कम्पनीको नामसँग मिल्ने भएमा वा भ्रम सर्जिना हुन सक्ने गरी मिल्दोजुल्दो हुने भएमा र त्यसरी दर्ता खारेजीमा परेको वा दामासाहीमा परेको अवधि पाँच वर्ष पूरा भइनसकेको भएमा, । (घ) यस ऐन बमोजमि कम्पनी संस्थापना हुनको नमित्त आवश्यक शर्तहरु पूरा नभएमा ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित कुनै अवस्था परी कार्यालयले कुनै कम्पनी दर्ता गर्न इन्कार गरेकोमा सोको कारणसहितको सूचना दफा ४ बमोजमि कम्पनी संस्थापना गर्नको लागि निविदन परेको मितिलि पन्ध्र दिनभित्र नविदकलाई दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि कार्यालयले कुनै कम्पनी दर्ता गर्न इन्कार गरेमा वा उपदफा (२) बमोजमि सूचना नदिएमा चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिले पन्ध्र दिनभित्र अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ । ७. कम्पनी सङ्गठित संस्था हुने: (१) यस ऐन बमोजमि संस्थापित कम्पनी अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । (२) कम्पनीले यस ऐनको अधीनमा रही व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, राख्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (३) कम्पनीले आफ्नो नामबाट नालसि उजुर गर्न र कम्पनी उपर पनि सोही नामबाट नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ । (४) कम्पनीले व्यक्तिसरह करार गर्न र करार बमोजमिको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व नरिवाह गर्न सक्नेछ । ८. दायित्व सीमिति हुने: यस ऐन बमोजमि संस्थापित कम्पनीको कारोबारको सम्बन्धमा शेयरधनीको दायित्व नजिले खरदि गरेको वा खरदि गर्न कबुल गरेको शेयरको अधिकतम रकमसम्म मात्र सीमिति रहनेछ । ९. शेयरधनीहरुको सङ्ख्या: (१) प्राइभेट कम्पनीको शेयरधनीहरुको सङ्ख्या पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । *एकसय एकभन्दा बढी हुनु हुँदैन । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भई सञ्चालित यातायात व्यवसायी समितिमा आबद्ध यातायात व्यवसायीहरु मिली प्राइभेट कम्पनी संस्थापना गरी यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्न यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिलि तीन महिनाभित्र निविदन दिएमा उपदफा (१) मा लेखिएभन्दा बढी शेयर धनी सङ्ख्या भए पनि त्यस्तो प्राइभेट कम्पनी दर्ता गर्न बाधा पर्ने छैन । (२) दफा ३ को उपदफा (२) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांशको अधीनमा रही पब्लिक कम्पनीको शेयरधनीहरुको सङ्ख्या कम्तीमा सातजना र बढीमा जतसुकै पनि हुन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारीहरुलाई शेयर बकिरी गर्ने योजना अन्तर्गत कम्पनीको शेयर खरदि गरेका कर्मचारी वा त्यस्तो योजना अन्तर्गत शेयर खरदि गरसकेका तर तत्काल कम्पनीको सेवामा नरहेका कर्मचारीलाई शेयरधनीको रुपमा गणना गरिने छैन । १०. कम्पनीले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरु: यस ऐन बमोजमि संस्थापित कम्पनीले यो ऐन, प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा लेखिएका शर्तहरुका अतिरिक्त देहायका शर्तहरुको पालना गर्नु पर्नेछ:- । (क) आफूले गर्ने सम्पूर्ण काम कारोबारहरु सो कम्पनीको नामबाट गर्नु पर्नेछ । (ख) प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो नामको पछाडि "प्राइभेट लिमिटेड" र पब्लिक कम्पनीले आफ्नो नामको पछाडि "लिमिटेड" लेख्नु पर्नेछ । तर मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (ग) प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो शेयर तथा डबिञ्चर खुल्लारुपमा बकिरी गर्नु हुँदैन ।

(घ) प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको कार्यवधि पूरा नगरी प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो धतिपत्र शेयरधनीहरु बाहेक अन्य व्यक्तिलाई धति बन्धक राखी वा अन्य कुनै किसिमले हक छाडी दनि हुँदैन । (ङ) कम्पनीले साझेदारी वा प्राइभेट फर्म खोल्न हुँदैन । (च) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीले आफ्ना सदस्यहरुलाई लाभांश वितरण गर्न वा सदस्य वा नजिका नजिका नातेदारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले कुनै रकम भुक्तानी गर्न हुँदैन । ११. पब्लिक कम्पनीको चुक्ता पूँजी: (१) प्रचलित कानूनमा वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै खास कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढी हुनु पर्ने गरी अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक पब्लिक कम्पनीको चुक्ता पूँजी कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ हुनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सोही उपदफामा उल्लिखित चुक्ता पूँजी नभएको पब्लिक कम्पनीले सम्वत् २०६५ साल आश्विन २२ गतेभित्र उपदफा (१) बमोजमिको पूँजी कायम गर्नु पर्नेछ । १२. केही खास कारोबार गर्न पब्लिक कम्पनी हुनु पर्ने: यस ऐनमा अन्यथा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्किङ्ग कारोबार, वित्तीय कारोबार, बमि व्यवसाय सम्बन्धी कारोबार, धतिपत्र बजारसम्बन्धी व्यवसाय, नवित्तभरण कोष वा सामूहिक बचत कोष (म्युचुअल फण्ड) सञ्चालन गर्ने कम्पनी, पहिलो संशोधनद्वारा थप । पाँच करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी वा तोकिए बमोजमिको अन्य व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्ने कम्पनी पब्लिक कम्पनीको रुपमा संस्थापना हुनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । हाल दर्ता भएका प्राइभेट कम्पनीहरुले दुई वर्षभित्र यस दफा बमोजमि पब्लिक कम्पनीमा परिणत भइसकनु पर्नेछ । १३. प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुने: (१) कुनै प्राइभेट कम्पनी देहायका अवस्थामा यस दफा बमोजमि पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुनेछ:- । (क) प्राइभेट कम्पनीको साधारण सभाले वशिष प्रस्ताव पारित गरी सो कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गर्ने नर्णय गरेमा, । तर पब्लिक कम्पनी हुनको नमित्त यस ऐन बमोजमि आवश्यक शर्तहरु पूरा नगरेमा प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुन सक्ने छैन । (ख) पहिलो

संशोधनद्वारा झकिएको । (ग) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) को अवस्थामा सो खण्डमा उल्लिखित नरिण्यको प्रतिलिपि संलग्न राखी सम्बन्धित प्राइभेट कम्पनीले पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुनको लागि त्यसरी नरिण्य भएको मितिलि तीस दिनभित्र कार्यालयसमक्ष तोकिएबमोजिमको दस्तुरसहित तोकिएबमोजिम नविदन दनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कार्यालय समक्ष नविदन प्राप्त हुनआएमा सम्बन्धित प्राइभेट कम्पनीले यस ऐन बमोजिम पब्लिक कम्पनीको रुपमा कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक शर्तहरु पूरा गरेको भएमा कम्पनी दर्ताकतिबामा त्यस्तो कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गरेको व्यहोराजनाई साठी दिनभित्र तोकिए बमोजिम कम्पनी परिणत भएको प्रमाणपत्र दनु पर्नेछ । (४) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (५) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (६) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (७) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (८) यस दफा बमोजिम कुनै प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएमा त्यसरी परिणत भएको मतिदिखि यस ऐन बमोजिम पब्लिक कम्पनीको सम्बन्धमा लागू हुने व्यवस्थाहरु त्यस्तो कम्पनीलाई स्वतः लागू भएको मानिन्छ । (९) यस दफा बमोजिम कुनै प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएकोमा त्यसरी परिणत भएको प्राइभेट कम्पनीको सबै सम्पत्ति तथा दायित्वहरु पछिल्लो कम्पनीमा सर्नेछ । १४. पब्लिक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा परिणत हुने: (१) देहायको अवस्थामा कुनै पब्लिक कम्पनी यस दफा बमोजिम प्राइभेट कम्पनीमा परिणत हुनेछ:- । (क) कुनै पब्लिक कम्पनीको शेयरधनीको सङ्ख्या सातजनाभन्दा कम भएमा, । (ख) पब्लिक कम्पनीले दफा ११ बमोजिम आफ्नो चुक्ता पूँजी कायम गर्न नसकेमा वा दफा ५७ बमोजिम पूँजी घटाएको कारणले दफा ११ बमोजिमको चुक्ता पूँजी कायम नरहेमा । तर दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिमको कम्पनीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था परेमा सम्बन्धित पब्लिक कम्पनीले छ महिनाभित्र आफ्नो प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी प्राइभेट कम्पनीमा परिणत गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम संशोधन भएको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको प्रतिलिपि संलग्न राखी सम्बन्धित पब्लिक कम्पनीले प्राइभेट कम्पनीमा परिणत हुनका लागि त्यसरी संशोधन भएको तीस दिनभित्र कार्यालय समक्ष तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित तोकिएबमोजिमको ढाँचामा नविदन दनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम कार्यालय समक्ष नविदन प्राप्त हुन आएमा कम्पनी दर्ता कतिबामा त्यस्तो कम्पनीलाई प्राइभेट कम्पनीमा परिणत गरेको व्यहोरा जनाई साठी दिनभित्र तोकिए बमोजिम प्राइभेट कम्पनीमा परिणत भएको प्रमाणपत्र दनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम पब्लिक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा परिणत भएमा त्यसरी परिणत हुने पब्लिक कम्पनीको सबै सम्पत्ति तथा दायित्वहरु पछिल्लो कम्पनीमा सर्नेछ ।

१५. म्याद, सूचना आदि तामेल गर्ने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कुनै कम्पनी, सञ्चालक, शेयरधनी, डबिञ्चरवाला वा कर्मचारीलाई कम्पनीको कारोबार वा कम्पनीसँग सम्बन्धित वषियको सम्बन्धमा कुनै सूचना, म्याद, बन्दसवाल आदि तामेल गर्नु परेमा सो कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा त्यस्तो सूचना, म्याद, बन्दसवाल आदि बुझाएमा वा रजिस्ट्री गरी हुलाकमार्फत पठाएमा वा त्यस्तो कार्यालयमा राखिएको टेलिफ्याक्स, इमेल, टेलेक्स वा यस्तै अन्य वदियुतीय उपकरणमार्फत पठाएमा रीतपूर्वक तामेल भएको मानिन्छ । त्यसरी कुनै सूचना, म्याद, बन्दसवाल इत्यादि तामेल हुन नसकेमा सम्बन्धित कम्पनी, सञ्चालक वा कर्मचारीलाई रेडियो, टेलिभिजन वा राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रकामा तत्सम्बन्धी सूचना प्रसारण वा प्रकाशन गरी सोको जानकारी गराउन सकिन्छ । त्यसरी गरिएको सूचनालाई नजिले जानकारी पाएको मानिन्छ । (२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कम्पनीका कुनै सञ्चालक, शेयरधनी, डबिञ्चरवाला वा कुनै कर्मचारीलाई कम्पनीको तर्फबाट वा कुनै अधिकार प्राप्त अधिकारी वा अदालतको तर्फबाट पदीय कार्यसँग सम्बन्धित वषियमा कुनै म्याद, सूचना, बन्दसवाल आदि तामेल गर्नु परेमा त्यस्तो सञ्चालक, शेयरधनी वा कर्मचारीले नजिको टेलेक्स, इमेल, टेलिफ्याक्सको ठेगाना दिएको रहेछ भने त्यस्तो ठेगानामा र त्यस्तो ठेगाना नदिएको अवस्थामा हुलाकद्वारा पत्राचार गर्न दिएको ठेगानामा हुलाकद्वारा रजिस्ट्री गरी पठाउन सकिन्छ र त्यसरी पठाइएकामा त्यस्तो सूचना, म्याद, बन्दसवाल आदि रीतपूर्वक तामेल भएको मानिन्छ । (३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कम्पनीले यस ऐन बमोजिम कुनै शेयरधनी, डबिञ्चरवाला वा सञ्चालकलाई पठाउनु पर्ने सूचना वा जानकारी उपलब्ध गराउँदा वा नजिहुबाट कुनै जानकारी प्राप्त गर्दा कम्पनीको नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम वा नजिहरुको सहमति भएमा वदियुतीय सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी नजिहरुले उपलब्ध गराएको वदियुतीय सञ्चारको ठेगानामा पठाउन सकिन्छ । तर वदियुतीय सञ्चार माध्यमबाट त्यस्तो सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सहमति नदिने शेयरधनी, डबिञ्चरवाला वा सञ्चालकलाई हुलाक वा अन्य भरपर्दो माध्यमबाट त्यस्तो सूचना वा जानकारी पठाउनु पर्नेछ । १६. रजिष्ट्रारको काम र कर्तव्य: (१) यस ऐनको कार्यान्वयन तथा कम्पनीको प्रशासन गर्ने कर्तव्य रजिष्ट्रारको हुनेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी यस ऐनको कार्यान्वयन तथा कम्पनीको प्रशासनसम्बन्धी कार्य प्रभावकारी वा व्यवस्थित रुपमा सम्पादन गर्नका लागि रजिष्ट्रारले आवश्यक नरिदेशिका बनाई जारी गर्न सक्नेछ र सो नरिदेशिकाको पालना गर्नु गराउनु प्रत्येक कम्पनी तथा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम जारी भएको नरिदेशिका सर्वसाधारणलाई उपलब्ध हुन गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (४) रजिष्ट्रारले यस ऐन अनुसार आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । कार्यालयको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन किनै नयिमनकारी नकियाले प्रचलति कानून बमोजमि कुनै कम्पनीलाई दिएको नरिदेशन वा त्यस्तो कम्पनीका सम्बन्धमा सो नकियाले प्रचलति कानून बमोजमि प्रयोग गर्ने अख्तियारीलाई यस दफाले सीमति गरेको माननि छैन । १७. संस्थापना पूर्व करारः (१) कम्पनी संस्थापना हुनुभन्दा अघि गरेको करार प्रस्तावति करार मात्र हुनेछ र त्यस्तो करार कम्पनीका लागि बन्धनकारी हुने छैन । (२) कम्पनी संस्थापना हुनु अगावै कुनै व्यक्तिले कम्पनीको तर्फबाट कुनै कारोबार गरेमा वा सापटी लिएमा त्यसरी गरिएको कारोबारसँग सम्बन्धति करारप्रति उपदफा (३) को अधनिमा रही त्यस्तो व्यक्तिले व्यक्तित रुपमा जमिमेवारी बहन गर्नु पर्नेछ । (३) कुनै कारोबारमा उल्लिखित समयभतिर वा कम्पनी संस्थापना भइसकेपछि मनासबि समयभतिर कम्पनीको काम कारबाही, व्यवहार वा आचरणबाट आफूले कारोबार शुरु गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको मतिभिन्दा अघि भएका काम कारबाही वा लिएको सापटीलाई स्वीकार गरेमा वा त्यस्तो काम कारबाही प्रतिसिहमत जिनाउमा सो कारोबार कम्पनी तथा करारको अर्को पक्षको लागि बाध्यात्मक हुनेछ र कम्पनीको तर्फबाट त्यस्तो काम कारबाही गर्ने व्यक्तिले उपदफा (२) बमोजमि व्यहोरनु पर्ने व्यक्तित दायित्वबाट छुट प्राप्त गर्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन प्राइभेट कम्पनी संस्थापना हुनु अगावै भएका करारका सम्बन्धमा त्यस्तो कम्पनीको सर्वसम्मत समझौतामा लेखिएबमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-३ । प्रबन्धपत्र, नियमावली तथा विवरणपत्र । १८. प्रबन्धपत्रः (१) कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा देहायका कुराहरु उल्लेख भएको हुनु पर्नेछः- । (क) कम्पनीको नाम, । (ख) कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालय रहने ठेगाना, । (ग) कम्पनीको उद्देश्य, । (घ) कम्पनीको उद्देश्य प्राप्त गर्न गरिने कामहरु, । (ङ) कम्पनीको अधिकृत पुँजीको अड्क, कम्पनीले तत्काल जारी गर्ने शेयर पुँजीको अड्क र कम्पनीको संस्थापकले चुक्ता गर्न कबुल गरेको अड्क, । (च) कम्पनीको शेयरको कसिमि, त्यस्ता शेयरमा नहिँति हक, अधिकार, प्रत्येक शेयरको मूल्य र विभिन्न प्रकारको शेयर सङ्ख्या, । (छ) शेयर खरिद वा हस्तान्तरण गर्न कुनै बन्देज रहेको भए सो कुरा, । (ज) संस्थापकहरुले तत्काल लनि कबुल गरेको शेयर सङ्ख्या, । (झ) शेयरको रकम भुक्तानीका शर्तहरु, । (ञ) शेयरधनीहरुको दायित्व सीमति रहने कुरा, । (ट) प्राइभेट कम्पनीको हकमा शेयरधनीहरुको अधिकतम सङ्ख्या, । (ठ) अन्य आवश्यक कुराहरु । (२) उपदफा (१) मा लेखिएका कुराहरुको अतिरिक्त देहायका कुनै कुरा गरिने वा हुने भएमा त्यस्ता कुराहरु समेत प्रबन्धपत्रमा उल्लेख भएको हुनु पर्नेछः- । (क) संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिले नगद बाहेक अरु कुनै कसिमिबाट शेयर खरिद गर्ने वा शेयरमा हक पाउने भए सो कुरा, । (ख) कम्पनीले कारोबार शुरु गर्दा बखत संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तितबाट कुनै कसिमिसँग कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्ने भए सो कुरा, ।

(ग) कम्पनीको संस्थापना गर्दा लागेको खर्च कम्पनीले नै व्यहोरनु पर्ने भए सो कुरा, । (घ) संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिले कम्पनीबाट कुनै विशेष सहूलियत वा अधिकार पाउने भए सो कुरा । (३) उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उल्लेख भए बमोजमि संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिले नगद बाहेक अरु कुनै कसिमिबाट शेयर खरिद गर्दा वा शेयरमा हक प्राप्त गर्दा नगद बाहेक अन्य कुराको र खण्ड (ख) मा उल्लेख भए अनुसार कम्पनीको काम शुरु गर्दाको अवस्थामा संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तितबाट कम्पनीले कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्दा पब्लिक कम्पनीको हकमा प्रचलति कानून बमोजमि मूल्याङ्कन गर्न प्रमाणपत्रप्राप्त इन्जिनियर वा लेखा व्यवसायीबाट त्यस्तो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गराउनु पर्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (३क) कम्पनीले कम्पनी संस्थापना भएपछि पिन संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई नगद बाहेक अरु कुनै कसिमिबाट शेयर खरिद, जारी वा शेयरमा हक प्राप्त गर्ने अधिकार प्रदान गर्न सक्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (३ख) कम्पनीले संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई नगद बाहेक अरु कुनै कसिमिबाट शेयर नषिकासन वा बिक्री गर्दा वा हक प्रदान गर्दा कम्पनीको साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारति गर्नुपर्नेछ । त्यसरी विशेष प्रस्ताव पारति गर्दा शेयर डिसकाउन्टमा नषिकासन वा बिक्री गर्ने नरिणय गर्न सक्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (३ग) यस दफा बमोजमि कम्पनीले संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई नगद बाहेक अरु कुनै कसिमिबाट शेयर नषिकासन वा बिक्री गर्दा वा हक प्रदान गर्दा संस्थापक वा व्यक्तितबाट कम्पनीलाई प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति, मूल्य वृद्धि, सेवा, व्यापारिक ख्याति (गुडविल), प्रावधिक जानकारी (नो हाउ शेयरडिग) वा प्रावधिक ज्ञानको हस्तान्तरणलाई समेत आधार लनि सक्नेछ । त्यसरी जारी गरिने शेयरको मूल्य प्रचलति कानून बमोजमि मूल्याङ्कन गर्ने प्रमाणपत्र प्राप्त इन्जिनियर वा लेखा व्यवसायीले कारण खुल्ने गरी नरिधारण गरेको मूल्यमा आधारति हुनुपर्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (३घ) कम्पनी र कम्पनीको कर्मचारीबीच लिखित समझौता भएकोमा त्यस्तो कर्मचारीलाई प्रदान गरिने पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधाको सट्टामा शेयर प्रदान गर्न सकिनेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (३ङ) उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजमि संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई नगद बाहेक अरु कुनै कसिमिबाट शेयर प्रदान गर्दा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको बसि प्रतशितभन्दा बढी हुने छैन ।

तर स्टार्टअप उद्यमको रूपमा दर्ता भएको कम्पनीको हकमा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको चालसि प्रतशितभन्दा बढी हुने छैन । (४) उपदफा (३) बमोजमि कुनै

सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने आधार तोकिए बमोजमि हुनेछ र त्यसरी नतोकिएकोमा त्यस्तो सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्ने व्यक्तिले सम्पत्तिको वविरण मूल्याङ्कन गर्दाको आधार उल्लेख गर्नुपर्नेछ । (५) प्रबन्धपत्र यस ऐनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वतः बदर हुनेछ । (६) प्रबन्धपत्रको ढाँचा तोकिएबमोजमि हुनेछ । १९. प्रबन्धपत्रमा सहीछाप गर्नुपर्ने: (१) प्रबन्धपत्रमा कम्पनीको संस्थापकहरूको पूरा नाम र ठेगाना उल्लेख गरी प्रत्येक संस्थापकले कतिशेर लनि मज्जुर गरेको हो सोसमेत देखाइएको र नजिह्रू सबैको सहीछाप परेको हुनुपर्नेछ । (२) प्रत्येक संस्थापकको लागि छुट्टाछुट्टै साक्षीको नाम र ठेगाना प्रष्टसँग खुलेको हुनुपर्नेछ र त्यस्तो साक्षीको सहीछाप समेत प्रबन्धपत्रमा परेको हुनुपर्नेछ । (३) प्रत्येक संस्थापकले सो कम्पनीको नयिमावलीमा तोकिए बमोजमि र त्यसरी नतोकिएकोमा कम्तीमा एक सय कतिता शेर खरदि गर्न मज्जुर गरेको हुनुपर्नेछ । (४) कम्पनी संस्थापना भएको एक वर्षभित्र कम्पनीको सञ्चालक समितिको नरिणयले दफा ४ बमोजमि दइएको नविदनसाथ पेश गरिएको प्रबन्धपत्र तथा नयिमावलीमा देखिएका सामान्य त्रुटी वा छपाई वा टाइपको गल्तीलाई सच्याई पाउन कार्यालय समक्ष नविदन दनि सकनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि नविदन पर्न आएमा त्यस उपर छानबनि गरी उपयुक्त देखेमा कार्यालयले त्यस्तो त्रुटी वा गल्तीलाई सच्याई सोको अभिलेख राख्नेछ । तर कम्पनीको मूल उद्देश्यमा फरक पर्ने गरी कुनै कुरा सच्याउन सकनि छैन । २०. नयिमावली: (१) प्रबन्धपत्रमा उल्लिखित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न र कम्पनीले आफ्नो काम कारबाही सुव्यवस्थिति रूपले सञ्चालन गर्न नयिमावली बनाउनुपर्नेछ । (२) नयिमावलीमा देहायका कुराहरू उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ:- । (क) कम्पनीको साधारण सभा बोलाउने तरिका, सभाको लागि दिनुपर्ने सूचना सम्बन्धी कुराहरू, । (ख) साधारण सभाको कार्यवधि, । (ग) सञ्चालकको सङ्ख्या, वैकल्पिक सञ्चालकको व्यवस्था भए सो कुरा र सञ्चालकको कार्यकाल, । (घ) साधारण सभा तथा सञ्चालक समितिको नरिणयको अभिलेख र त्यसको प्रतिलिपि तथा नरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, । (ङ) कुनै व्यक्तिले कम्पनीको सञ्चालक नयुक्त हुन शेर लनुपर्ने न्यूनतम शेर सङ्ख्या, । (च) पब्लिक कम्पनी भए स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता र सङ्ख्या, । (छ) शेरधनीबाहेकको अन्य कुनै व्यावसायिक व्यक्तिलाई सञ्चालक नयुक्त गर्ने भए नजिह्रूको सङ्ख्या, कार्यकाल, योग्यता तथा नयुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था, । (ज) सञ्चालक समिति र प्रबन्ध सञ्चालकको अधिकार र कर्तव्यहरू, । (झ) सञ्चालकहरूको अख्तियारी तथा अख्तियारीको प्रत्यायोजन, । (ञ) सञ्चालक समितिको बैठकको गणपूरक सङ्ख्या, बैठकको सूचना तथा बैठकको कार्यवधि, । (ट) शेरमा लयिन रहने कुरा, । (ठ) वभिन्न वर्गका शेरहरू र त्यस्ता शेरमा नहिति हक, अधिकार तथा बन्देजहरू, ।

(ड) शेर बापतको रकमको भुक्तानीको माग तथा शेर जफत सम्बन्धी व्यवस्था, । (ढ) शेर हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था, । (ण) शेर पुँजी थपघट गर्ने कुरा, । (त) कम्पनीले आफ्नो शेर आफैँ खरदि गर्ने भए सो कुरा, । (थ) कम्पनी सचविको नयुक्ति, । (द) सञ्चालकको पारिश्रमिक, भत्ता र सुवधि सम्बन्धी व्यवस्था, । (ध) आफ्नो कारोबारमा छाप प्रयोग गर्ने भए कम्पनीको छापको प्रयोग, । (न) कम्पनीको लेखा, हिसाब कतिब तथा लेखापरीक्षण, । (प) ऋण वा डबिञ्चर उठाउन सक्ने व्यवस्था, । (फ) कम्पनी गाभनि कुरा, । (ब) कुनै खास व्यवसाय गर्ने कम्पनीको नयिमावलीमा खुलाउनुपर्ने भनी प्रचलित कानूनमा कुनै व्यवस्था गरिएको भए त्यस्तो कुरा, । (भ) नयिमावलीमा खुलाउनुपर्ने अन्य आवश्यक कुराहरू । (३) कम्पनीको सञ्चालक वा पदाधिकारीको बचाउ सम्बन्धमा नयिमावलीमा गरिएको कुनै व्यवस्था लगायत यो ऐन तथा प्रबन्धपत्रसँग कुनै व्यवस्था बाझिएमा बाझिएको हदसम्म बदर हुनेछ । (४) नयिमावलीको ढाँचा तोकिएबमोजमि हुनेछ । २१. प्रबन्धपत्र वा नयिमावलीमा संशोधन: (१) कम्पनीको साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरी दफा ६ को अधीनमा रही प्रबन्धपत्र वा नयिमावली संशोधन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रबन्धपत्र वा नयिमावली संशोधन गरिएको व्यहोराको जानकारी कम्पनीले तीस दिनभित्र कार्यालयलाई दनुपर्नेछ र कार्यालयले त्यस्तो जानकारी प्राप्त गरेको सात दिनभित्र अभिलेख गरी सम्बन्धित कम्पनीलाई त्यसको जानकारी दनुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कम्पनीले आफ्नो नाम संशोधन गर्नुपरेमा साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी तोकिए बमोजमिको दस्तुर सहित कार्यालयको पूर्व स्वीकृतिको लागि नविदन दनुपर्नेछ र त्यसरी प्राप्त भएको नविदन अनुसार नाम संशोधन गर्न कार्यालयले स्वीकृति दिएमा कम्पनीको नाम संशोधन हुनेछ । (४) पब्लिक कम्पनीको उद्देश्यमा संशोधन गरिएको कुरामा चित्त नबुझेमा सो कारण खुलाई सो संशोधनलाई अमान्य घोषित गराउन सो कम्पनीको शेरधनीले अदालत समक्ष देहायका शर्तहरू पूरा गरी नविदन दनि सक्नेछ:- । (क) संशोधन वा परिवर्तन गर्न सहमत प्रदान गर्ने वा मत दनि शेरधनीहरू बाहेक कम्पनीको चुक्ता पुँजीको कम्तीमा पाँच प्रतिशत शेर लनि शेरधनी वा शेरधनीहरूले नविदन दनुपर्ने, । (ख) कम्पनीको उद्देश्य संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित भएको एक्काइस दिनभित्र नविदन दइसकेको हुनुपर्ने, । (ग) नविदन दनि पाउने अधिकार भएका एक वा एकभन्दा बढी शेरधनीहरू तर्फबाट कसैले नविदन दनुपर्दा सो प्रयोजनका लागि लिखित रूपमा अधिकार दइएको व्यक्तिले नविदन दनुपर्ने । (५) उपदफा (४) बमोजमि दइएको नविदनको व्यहोरा, मिति, समय र स्थानको सम्बन्धमा कम्पनीलाई पनि जानकारी दइएको छ भन्ने बारेमा अदालत सन्तुष्ट नभएसम्म सो नविदन उपर सुनुवाई हुने छैन । तर सम्बन्धित कम्पनीले सो सूचना बुझी नलएको व्यहोरा अदालत समक्ष पेश भएको कागजातबाट देखिएमा अदालतबाट सुनुवाई हुन बाधा पर्ने छैन ।

(६) उपदफा (४) बमोजमि अदालतमा नविदन परेकोमा अदालतबाट सो वषियमा अन्तमि नरिणय वा आदेश नभएसम्म कम्पनीको उद्देश्यमा गरिएको संशोधन

प्रभावकारी हुने छैन । (७) उपदफा (४) बमोजमिको नविदन उपर अदालतले देहायका शर्त तथा अवस्थाहरू तोकी उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछः- । (क) कम्पनीको उद्देश्यमा भएको संशोधन पूर्ण वा आंशिक रूपमा मान्य वा अमान्य घोषित गर्नु, । (ख) कम्पनीको मूल उद्देश्य परिवर्तन गर्ने कुरामा असहमत भई उपदफा (४) बमोजमि नविदन दनि शेयरधनीहरूले लएको शेयर तथा अन्य हक उचित मूल्यमा कम्पनीले खरिद गर्नु, । (ग) खण्ड (ख) बमोजमि शेयर खरिद गर्दा दफा ६१ को उपदफा (२) बमोजमिको रकमबाट गर्नुपर्ने र त्यस्तो रकम नहुने कम्पनीको हकमा कम्पनीले विशेष प्रस्ताव पारित गरी त्यसरी शेयर खरिद गरेको हदसम्म शेयर पुँजी घटाएसरह मानिने गरी कम्पनीको पुँजी घटाउने आदेश दनि र त्यस्तो आदेश भएकोमा कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र तथा नयिमावलीमा यस ऐनका व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही संशोधन गर्नुपर्नेछ । (८) यो ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको आदेश अनुसार कम्पनीको उद्देश्य संशोधन गर्न कम्पनीले गरेको नरिणय पूर्ण वा आंशिक रूपमा बदर गर्ने आदेश जारी गरिएको भए अदालतको अनुमत बिना वा अदालतको आदेश विपरीत हुने गरी सो विषयमा कम्पनीले प्रबन्धपत्र वा नयिमावलीमा संशोधन गर्न सक्ने छैन । (९) अदालतको आदेशबाट कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नयिमावली परिवर्तन गरिएको भएमा वा कम्पनीले गरेको संशोधन पूर्ण वा आंशिक रूपमा अदालतबाट । अनुमोदन गरिएको भएमा त्यस्तो परिवर्तन वा अनुमोदन कम्पनीको साधारण सभाबाट नै परिवर्तन वा अनुमोदन भएको सरह मानी लागू गरिनेछ । २२. प्रबन्धपत्र र नयिमावली प्रकाशन गर्नुपर्नेः (१) पब्लिक कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र र नयिमावली कारोबार शुरु गर्ने इजाजत प्राप्त गरेको तीन महिनाभित्र प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (२) पब्लिक कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नयिमावलीमा कुनै संशोधन भएमा त्यस्तो संशोधन भएको तीन महिनाभित्र संशोधित प्रबन्धपत्र तथा नयिमावली प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि प्रकाशन गरिएको प्रबन्धपत्र तथा नयिमावली पब्लिक कम्पनीले सरोकारवालाद्वारा माग भएको बखत उपलब्ध गराउन सकिने गरी कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयमा राख्नुपर्नेछ । २३. विवरणपत्र प्रकाशन गर्नुपर्नेः (१) पब्लिक कम्पनीले आफ्नो धतिपत्र सार्वजनिक नष्काशन गर्नु अगावै विवरणपत्र प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि विवरणपत्र प्रकाशन गर्नुअघि कम्पनीका सबै सञ्चालकहरूले विवरणपत्रमा सहीछाप गरी स्वीकृतको लागि धतिपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि धतिपत्र बोर्ड समक्ष लिखित रूपमा नविदन दिनुपर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि धतिपत्र बोर्डले स्वीकृत गरी सार्वजनिक नष्काशनको अनुमत प्रदान गरी त्यस्तो विवरणपत्रको एक प्रतिका कार्यालयमा दर्ता नगराएसम्म कुनै पनिकम्पनीले वा सो कम्पनीको तर्फबाट कुनै व्यक्तिले त्यस्तो कम्पनीको विवरणपत्र प्रकाशन गर्न गराउन हुँदैन । (४) उपदफा (२) बमोजमि पेश भएको विवरणपत्रमा कुनै महत्वपूर्ण कुरा उल्लेख गर्न छुट भएको वा अनावश्यक कुरा उल्लेख भएको देखिएमा धतिपत्र बोर्डले त्यस्तो विवरणपत्रमा कानून बमोजमि आवश्यक संशोधन वा थपघट गर्न लगाई प्रकाशन गर्न स्वीकृत प्रदान गर्नेछ । (५) उपदफा (२) बमोजमि पेश भएको विवरणपत्र धतिपत्र बोर्डद्वारा स्वीकृत भएमा सम्बन्धित कम्पनीले सो कुराको जानकारी लिखित रूपमा धतिपत्र बोर्डको स्वीकृतपत्रको प्रतिलिपि सहित कार्यालयलाई दिनेछ र सो जानकारी प्राप्त भएपछि कार्यालयले यस दफा बमोजमि विवरणपत्र दर्ता गर्नेछ । तर यस ऐनमा व्यवस्था भएका कुनै कुरा पालना नभएको देखिएमा कार्यालयले दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्नेछ । (६) कार्यालयले उपदफा (५) बमोजमि दर्ता गरेको विवरणपत्रको प्रतिलिपि कुनै पनिकम्पनीले माग गरेमा तोकिएको शुल्क लई दिनुपर्नेछ । (७) कम्पनीले उपदफा (१) बमोजमि विवरणपत्र प्रकाशन गर्दा सो विवरणपत्र धतिपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेको र कार्यालयमा दर्ता गरेको कुरा मति समेत उल्लेख गरी खुलाएको हुनुपर्नेछ । (८) प्रत्येक विवरणपत्रको आवरण पृष्ठमा त्यस्तो विवरणपत्र यस दफा बमोजमि दर्ता भएको र सो विवरणपत्रमा उल्लिखित कुराहरूका सम्बन्धमा धतिपत्र बोर्ड वा कार्यालयले कुनै पनिकिसिमिको जमिमेवारी बहन गर्नुपर्ने कुरा समेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । (९) धतिपत्र बोर्डले कुनै कम्पनीको विवरणपत्र स्वीकृत गर्नुअघि सम्बन्धित कम्पनीले यस ऐनको व्यवस्थाको पालना भएको सम्बन्धमा धतिपत्र बोर्ड समक्ष उद्घोषण गर्नुपर्नेछ र सो सम्बन्धमा धतिपत्र बोर्डले आवश्यक देखेमा कार्यालयको राय लिन सक्नेछ । (१०) विवरणपत्र प्रकाशन गर्दा पूरा गर्नुपर्ने अन्य कार्यवधिर विवरणपत्रमा खुलाउनुपर्ने कुराहरू धतिपत्र कारोबार सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । २४. विवरणपत्रमा लेखिएको कुराको जवाफदेहीः (१) दफा २३ बमोजमि प्रकाशन भएको विवरणपत्रमा लेखिएका कुराहरूको पालना गर्नु सम्बन्धित कम्पनीको कर्तव्य तथा दायित्व हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको विवरणपत्रमा उल्लेख भएका कुराहरूको जवाफदेही सो विवरणपत्रमा सहीछाप गर्ने सञ्चालकहरूको हुनेछ । (३) बदनयितसाथ वा जानाजानी झुट्टा कुराहरू उल्लेख गरी विवरणपत्र प्रकाशन गरिएको रहेछ र सो विवरणपत्रमा विश्वास गरी धतिपत्र खरिद गरेको कारणबाट कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी हुन गएको रहेछ भने त्यसरी हुन गएको वास्तविक हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति विवरणपत्रमा सहीछाप गर्ने सञ्चालकले व्यक्तित्व रूपमा व्यहोरनुपर्नेछ ।

तर विवरणपत्र प्रकाशन गर्ने विषयमा कम्पनीबाट नरिणय हुनुभन्दा अगावै राजीनामा दनि वा विवरणपत्रमा झुट्टा कुरा लेखिएको थाहा पाई धतिपत्र बकिरी वा बाँडफाँड हुनुअघि नै सो कुराको सूचना सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी प्रकाशन गर्ने वा विवरणपत्रमा लेखिएको व्यहोरा गलत हो भन्ने थाहा थपिन भनी प्रमाणित गर्ने सञ्चालकले त्यस्तो क्षतिपूर्ति व्यहोरनुपर्ने छैन । २५. प्रतिलिपि दिनुपर्नेः (१) प्रबन्धपत्र, नयिमावली, विवरणपत्र, वार्षिक हिसाब र

लेखापरीक्षण वा सञ्चालकको प्रतविदन वा कम्पनीले कार्यालयमा पेश गरेको कुनै लिखितको प्रतलिपि कुनै शेयरधनी वा अरु कुनै सरोकारवालाले माग गरेमा सम्बन्धित कम्पनीले नयिमावलीमा तोकिएको दस्तुर लई त्यस्तो लिखितको प्रतलिपि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । तर पब्लिक कम्पनीको भए जो सुकैले पना माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सम्बन्धित कम्पनीबाट त्यस्ता लिखितहरूको प्रतलिपि उपलब्ध नगराएमा कार्यालयले तोकिएको दस्तुर लई आफूसँग रहेको अभिलेखबाट त्यस्तो लिखितहरूको प्रतलिपि उपलब्ध गराउनेछ । २६. कम्पनीको छाप र सोको प्रयोग: (१) आफ्नो कारोबारमा छाप प्रयोग गर्न चाहने कम्पनीले स्पष्ट देखिनि अक्षरमा आफ्नो नामको छाप बनाउनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको छाप प्रयोग गर्ने कम्पनीको तर्फबाट पेश हुने प्रतविदन, अभिलेख तथा कम्पनीको नामबाट प्रयोग हुने व्यापारकिपत्र, हिसाब किताबको विवरण, बील, बजिक, माग आदेश फाराम, कुनै सूचना तथा कम्पनीका आधिकारिक प्रकाशनहरू, विनिमय अधिकारपत्र, विनिमयपत्र, प्रतजिजापत्र र कम्पनीको तर्फबाट सही गरिएका वा जारी गरिएका आधिकारिक लिखितहरूमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ । (३) कुनै व्यक्तिले कम्पनीको तर्फबाट उपदफा (२) मा उल्लेख भएका लिखितहरूमा सही गर्दा कम्पनीको नाम नखुलाएमा त्यस्तो व्यक्तिले नै सोको लागि व्यक्तित्व रूपा जवाफदेही हुनेछ । परिच्छेद-४ । शेयर र डबिज्चर । २७. शेयरको अङ्कित मूल्य र दरखास्त: (१) प्राइभेट कम्पनीको शेयरको अङ्कित मूल्य नयिमावलीमा तोकें बमोजमि हुनेछ । (२) पब्लिक कम्पनीको शेयरको अङ्कित मूल्य प्रतिशेयर पचास रुपैयाँ वा दश अङ्कले भाग जाने सोभन्दा बढी अङ्कले हुन आउने गरी प्रबन्धपत्र तथा नयिमावलीमा व्यवस्था भए बमोजमिको रकम बराबर हुनेछ । (३) पब्लिक कम्पनीले शेयर खरदिको लागि दरखास्त आह्वान गर्दा प्रतिशेयरको अङ्कित मूल्यको पचास प्रतिशतभन्दा बढी रकम दरखास्तसाथ माग गर्नुहुँदैन । तर कम्तीमा तीन वर्षअघिदेखि सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले विवरणपत्र प्रकाशन गर्दा आफ्नो अघिल्लो तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको आर्थिक विवरण प्रकाशन गरी पूँजी उठाउँदा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (४) पब्लिक कम्पनीको शेयर खरदि गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजमिको ढाँचामा दरखास्त दनुपर्नेछ । २८. शेयरको बाँडफाँड: (१) पब्लिक कम्पनीले शेयर खरदिको लागि सार्वसाधारण समक्ष दरखास्त आह्वान गरेकोमा शेयर नषिकाशन बन्द भएको मतिले बढीमा तीन महिनाभित्र शेयरको बाँडफाँड गरी शेयरधनीलाई तोकिए बमोजमिको ढाँचामा सूचना दनुपर्नेछ । तर सार्वजनिक नषिकाशन गरिएको शेयरको कम्तीमा पचास प्रतिशत शेयर खरदि गर्ने बारेमा प्रत्याभूतिसम्झौता नभएको अवस्थामा सार्वजनिक नषिकाशन गरिएको जम्मा शेयरको कम्तीमा पचास प्रतिशत शेयर बकिरी हुन नसकेमा शेयरको बाँडफाँड गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित कारणले गर्दा सो उपदफामा उल्लिखित म्यादभित्र शेयरको बाँडफाँड हुन नसकेको व्यहोरा खुलाई कम्पनीले सो म्याद नाघेको सात दिनभित्र नविदन दिएमा कार्यालयले शेयर बाँडफाँडको लागि तीन महिनासम्मको म्याद थपदिनेछ । यसरी म्याद थप गरिएको अवधिभित्र पना शेयर बाँडफाँड हुन नसकेमा त्यसरी बाँडफाँड हुन नसकेका शेयरहरू कम्पनीले वार्ता वा अन्य कुनै तरिकाले बाँडफाँड गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको म्यादभित्र पना शेयरको बाँडफाँड हुन नसकेमा त्यस्तो म्याद भुक्तान भएको दिनदेखि शेयर खरदि बापत प्राप्त रकम र त्यस्तो रकममा फरिता बुझाउने दनिसम्मको तोकिए बमोजमिको ब्याज समेत फरिता दनुपर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि फरिता गर्नुपर्ने रकम फरिता गर्न नपुग भएमा नपुग भए जति रकम संस्थापक तथा सञ्चालकहरूले व्यक्तित्व रूपा व्यहोर्नुपर्नेछ । (५) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि शेयरको बाँडफाँड गर्दा भेदभावपूर्ण तरिकाले वा कुनै लगानीकर्तालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने नयितले बाँडफाँड भएमा सो विषयमा कुनै लगानीकर्ताले सोको कारण खुलाई सो विषय उपर अदालत समक्ष उजूरी दनि सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि उजूरी पर्न आएमा कम्पनीको कुनै पदाधिकारीले जानी जानी यो दफाको उल्लङ्घन गरेको वा त्यस्तो उल्लङ्घन गर्न कसैलाई अनुमत दिएको कारणबाट कुनै लगानीकर्तालाई हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सोको क्षतिपूर्ति मुद्दा मामलामा भएको मनासबि खर्च समेत त्यस्तो पदाधिकारीबाट व्यक्तित्व रूपा भराउने गरी अदालतले आदेश दनि सक्नेछ । २९. प्रमियिम मूल्यको शेयर जारी गर्न सक्नि: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) धतिपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि धतिपत्रको सार्वजनिक नषिकाशन गर्न सक्ने कुनै पब्लिक कम्पनीले धतिपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लिखित शर्त तथा अवस्था बमोजमि प्रमियिम मूल्यको शेयर जारी गर्न सक्नेछ । तर प्राइभेट कम्पनी वा धतिपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि धतिपत्रको सार्वजनिक नषिकाशन गर्ने व्यवस्था नगरेको अन्य पब्लिक कम्पनीले दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी भएको अवस्थामा साधारण सभाबाट स्वीकृत लई प्रमियिम मूल्यको शेयर जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रमियिम मूल्यमा शेयर बकिरी भएकोमा सोबाट प्राप्त रकममध्ये अङ्कित मूल्यभन्दा बढी रकम प्रमियिम खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको खातामा रहेको रकमलाई कम्पनीले देहायका कामका लागि प्रयोग गर्न सक्नेछ:- । (क) जारी नगरिएको शेयर पूँजीमध्येबाट शेयरधनीहरूलाई पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयर बाँडफाँड गरी जारी गर्न, । (ख) फरिता हुने कुनै अग्राधिकार शेयर फरिता गर्दा तरिनुपर्ने प्रमियिमको सम्बन्धमा रकम व्यवस्था गर्न, । (ग) कम्पनीले गरेको प्रारम्भिक खर्च मनिहा गर्न, । (घ) कम्पनीको शेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको खर्च वा भुक्तानी गरिएको कमशिन वा डिस्काउन्ट रकम व्यहोर्न वा शोधभर्ना गर्न ।

आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा झकिएको । (४) । ३०. फरक अधिकार भएका शेयर र त्यस्ता शेयरधनीको अधिकार: (१) कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नयिमावलीमा व्यवस्था गरी कम्पनीले फरक-फरक अधिकार हुने गरी

वभिन्नि वर्गका शेयरहरु जारी गर्न सक्नेछ । (२) कम्पनीको नयिमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक कुनै खास वर्गका शेयरधनीको अधिकारमा कुनै हेरफेर गर्नु परेमा सम्बन्धति वर्गका शेयरधनीहरुको स्वीकृत आवश्यक पर्नेछ । तर कुनै अर्को वर्गका शेयरधनीहरुको हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै खास वर्गका शेयरधनीहरुको अधिकारमा हेरफेर गर्न सकिने छैन । (३) उपदफा (२) बमोजमि खास वर्गका शेयरमा रहेको अधिकारमा हेरफेर गर्ने विषयमा भएको नरिणय उपर चर्तित नबुझ्ने वर्गका कम्तीमा दश प्रतशित शेयरको प्रतनिधित्व गर्ने शेयरधनीले सो हेरफेर गरेको नरिणय बदर गरी पाउँ भनी अदालतमा नविदन दएमा अदालतले अन्यथा नरिणय वा आदेश नगरेसम्म त्यस्तो वर्गका शेयरधनीहरुको अधिकारमा हेरफेर गर्ने बारेमा भएको नरिणय लागू हुने छैन । (४) खास वर्गका शेयरमा रहेको अधिकार परविर्तन गर्ने नरिणय भएको तीस दनिभर्तिर उपदफा (३) बमोजमि नविदन दनु पर्नेछ र सो म्याद व्यतति नभएसम्म उपदफा (२) बमोजमिको नरिणय कार्यान्वयन गर्न सकिने छैन । (५) सम्बन्धति वर्गका शेयरधनीलाई प्राप्त अधिकार हेरफेर गर्दा नविदक शेयरधनीहरुको अहति हुने देखिएमा सो वर्गका शेयरधनीहरुको अधिकारमा हेरफेर गर्ने बारेमा गरिएको नरिणय अदालतले बदर गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (२) बमोजमि कुनै खास वर्गका शेयरधनीहरुको अधिकार हेरफेर गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव सञ्चालक समितिले सम्बन्धति वर्गका शेयरधनीहरुको साधारण सभामा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रस्ताव साधारण सभाबाट वशिष प्रस्तावको रुपमा पारति गर्नु पर्नेछ । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शेयरधनीको हैसयितले नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशकि स्वामतिव भएको कम्पनी नजीकरण सम्बन्धी प्रचलति कानून अनुसार नजीकरण गर्दा त्यस्तो कम्पनीमा नेपाल सरकारको लगानी कायम रहेसम्म देहायको विषयमा नरिणय गर्दा नयिमावलीमा व्यवस्था भए बमोजमि नेपाल सरकारको वशिष मताधिकार रहन सक्नेछ:- । (क) दफा १०५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजमि हक छाडिदिने प्रस्ताव उपर नरिणय गर्दा, । (ख) कम्पनीको स्वेच्छकि खारेजी सम्बन्धी नरिणय गर्दा, । (ग) कम्पनीलाई अर्को कम्पनीमा गाभ्ने नरिणय गर्दा । ३१. शेयरको वविरण कार्यालयमा पठाउने: (१) कम्पनीले नषिकाशन तथा बाँडफाँड भएको शेयरको कतिता, त्यसको जम्मा रकम, सो शेयर लनिको नाम, ठेगाना र शेयरपच्छे असुल भएको र असुल हुन बाँकी रकमको हसिाब शेयर बाँडफाँड भएको तीस दनिभर्तिर कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) शेयर बाँडफाँड हुँदा कुनै शेयरको मूल्य नगद बाहेक अन्य तवरबाट पूर्ण वा आंशकि रुपमा भुक्तानी गरिएको भएमा शेयर बाँडफाँडबाट सो शेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई शेयर बकिरी वा सेवाको करार वा अन्य के कस्तो के प्रतफिल बापत शेयर बाँडफाँड भएको हो सो सम्बन्धी लखित र बाँडफाँड गरिएको शेयर सङ्ख्या तथा त्यस्तो शेयरको अङ्कति मूल्य र कति हिदसम्म शेयरको मूल्य चुक्ता भएको माननि हो सोको वविरण समेत कम्पनीले कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । ३२. धतिपत्र कारोबार गर्ने: (१) कुनै पब्लकि कम्पनीले आफ्नो धतिपत्र सर्वसाधारणलाई नषिकाशन गर्दा त्यस्तो धतिपत्र बकिरी, बाँडफाँड, रकम असूली जस्ता सबै कार्यका लागि कारोबार गर्न मान्यताप्राप्त धतिपत्र व्यवसायी मार्फत मात्र कारोबार गर्नु पर्नेछ । (२) पब्लकि कम्पनीले कुनै संस्थामार्फत धतिपत्र कारोबार गर्ने सम्बन्धमा गरेको समझौताको एक प्रतित्यस्तो समझौता भएको मतिले सात दनिभर्तिर कार्यालयमा दनु पर्नेछ । ३३. शेयर प्रमाणपत्र: (१) प्रत्येक शेयरधनीलाई नजिले लएको शेयर बापत शेयर बाँडफाँड भएको मतिले दुई महनिभर्तिर पब्लकि कम्पनी भए कुनै सञ्चालक वा कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख वा कम्पनी सचविमध्ये कुनै दुईजनाको र प्राइभेट कम्पनी भए नयिमावली वा सर्वसम्मत समझौतामा उल्लखिति व्यक्तिको दस्तखत र कम्पनीको छाप भए छाप लगाई तोकिए बमोजमिको ढाँचामा शेयर प्रमाणपत्र दनु पर्नेछ । (२) दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तहिरुले साझा गरी लएको शेयर बापत शेयर प्रमाणपत्र दाँदि नजिहरुको नाम प्रमाणपत्रमा जनाई सो मध्ये कसैलाई शेयर प्रमाणपत्र दनि सकिनेछ । तर शेयरधनीको दर्ता कतिाबमा भने सबै शेयरधनीको नाम जनाउनु पर्नेछ । (३) शेयर प्रमाणपत्र हराएमा, दैवी परी वा अन्य कुनै कारणले नष्ट भएमा शेयरधनीले त्यसरी शेयर प्रमाणपत्र हराएको, दैवी परी वा अन्य कुनै कारणले नष्ट भएको थाहा हुनासाथ कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि कुनै नविदन पर्न आएमा कम्पनीले सो सम्बन्धमा आवश्यक सबै कुरा बुझी नविदनमा उल्लखिति व्यहोरा मनासबि देखिए प्रतलिपि बापत नयिमावलीमा तोकिएको दस्तुर लाई नविदकलाई अर्को शेयर प्रमाणपत्र दनु पर्नेछ र सो कुरा शेयरधनीको दर्ता कतिाबमा पनजिनाई राख्नु पर्नेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचीकृत कम्पनीले धतिपत्र नकिषेप सेवा प्रदान गर्न प्रचलति कानून बमोजमि अधिकारप्राप्त धतिपत्र रजिष्ट्रारलाई दफा ४६ को उपदफा (६) बमोजमि दर्ता कतिाब राख्न लगाएको भए शेयरधनीलाई शेयर प्रमाणपत्रको सट्टा धतिपत्र नकिषेप पासबुक वा नजि शेयरधनी भएको प्रमाणति गर्ने अन्य कुनै प्रमाणपत्र दनि व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

(६) कुनै शेयरधनी वा डबिञ्चरवालाले धारण गरेको शेयर वा डबिञ्चरको सङ्ख्या खुलाई कम्पनीले आफ्नो अधिकारप्राप्त पदाधिकारीको सही र कम्पनीले छाप प्रयोग गर्ने भए सो प्रयोग गरी जारी गरेको प्रमाणपत्र त्यस्तो शेयर वा डबिञ्चर उपर नजिको स्वामतिवको प्रारम्भकि प्रमाण हुनेछ । (७) कुनै कम्पनीले प्रचलति कानून बमोजमि इजाजतप्राप्त धतिपत्र कारोबार गर्ने संस्थाको प्रतनिधिलाई कुनै शेयर वा डबिञ्चर बाँडफाँड गरेको वा त्यस्तो शेयर वा डबिञ्चर हस्तान्तरण गरेको भए त्यस्तो शेयर वा डबिञ्चरका सम्बन्धमा उपदफा (१) को व्यवस्था लागू हुने छैन । ३४. ऋण वा डबिञ्चर उठाउने: (१) कुनै पब्लकि कम्पनीले ऋण वा डबिञ्चर उठाउन आवश्यक ठानेमा त्यसको कारण, त्यसबाट सम्पन्न हुने कार्य योजना र त्यसको लागि आवश्यक बजेट समेत

नरिधारण गरी कम्पनीको अचल जायजेथा धति वा बन्धक राखी वा नराखी ऋण वा डबिज्चर उठाउन सक्नेछ । तर कारोबार शुर्गु गर्ने स्वीकृतलिई आफ्नो जारी पूँजी पूर्णरुपमा चुक्ता नभएसम्म डबिज्चर उठाउन सकिने छैन । (२) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को अधीनमा रही कम्पनीले अघिल्ला साह्रहुराई लेखदिएको सुरक्षण खाएसम्म सोही सुरक्षण राखी अधिको साह्र र थैली समेत सबै स्पष्ट देखाई अरु ऋण वा डबिज्चर उठाउन सक्नेछ । (३) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीले लिए वा दिएको ऋणको शर्त, भाखा र ब्याज सम्बन्धी कुराहरु साह्र र आसामीका बीचमा भएको लेखित वा करार बमोजमि हुनेछ । (४) कम्पनीले उपदफा (१) वा (२) बमोजमि ऋण वा डबिज्चर उठाउने भएमा त्यसको कारण सहितको जानकारी कार्यालयलाई दनि पर्नेछ । ३५. डबिज्चर उठाउने कार्यवधि: (१) पब्लिक कम्पनीले यस ऐन बमोजमि डबिज्चर नषिकाशन गर्दा डबिज्चर ट्रष्टीको व्यवस्था गरी डबिज्चर नषिकाशन गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो डबिज्चर ट्रष्टी धतिपत्र बोर्डबाट स्वीकृतप्राप्त डबिज्चर ट्रष्टी हुनु पर्नेछ । (२) डबिज्चर ट्रष्टी राखी डबिज्चर नषिकाशन गर्दा साह्र आसामी सम्बन्धी कुरा त्यस्तो ट्रष्टी र कम्पनीबीच हुने सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । (३) डबिज्चर शेयरमा परणित हुन सक्ने व्यवस्था प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा गरिएको वा डबिज्चर नषिकाशन गर्नुअघि नै सो शर्त उल्लेख गरिएको भए शेयर पूँजी सम्बन्धी यस ऐनका प्रावधानको अधीनमा रही कुनै डबिज्चर शेयरमा परणित गर्न सकिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि डबिज्चर शेयरमा परणित गरिने भए सो कुरा वविरणपत्रमा स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ । (५) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पब्लिक कम्पनीले नषिकाशन गरेको डबिज्चर खरदि गर्ने सम्बन्धमा कम्पनी र कुनै व्यक्तीबीच सम्पन्न करारको परपालना गराउनको लागि अदालतले आवश्यक ठानेमा यथावत् परपालनाको आदेश जारी गर्न सक्नेछ । ३६. डबिज्चर ट्रष्टी र कम्पनीबीच सम्झौता हुनु पर्ने: (१) कुनै कम्पनीले उठाउने डबिज्चरका सम्बन्धमा डबिज्चर नषिकाशन गर्ने कम्पनी र डबिज्चरवालाहरुको हति संरक्षण गर्न ट्रष्टीको रुपमा काम गर्ने डबिज्चर ट्रष्टीबीच सम्झौता हुनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सम्झौता गर्दा त्यस्तो सम्झौतामा देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछ:- ।

(क) डबिज्चर ट्रष्टीले कम्पनीको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, परियोजना वशिलेष्ण वा व्यवस्थापन वशिलेष्ण गर्न गराउन सक्ने कुरा, । (ख) डबिज्चरवालाले खरदि गरेको डबिज्चरको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने समय, ब्याज दर, साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया र डबिज्चरलाई शेयरमा परणित गर्ने व्यवस्था भए तत्सम्बन्धी कुरा, । (ग) कम्पनीको जायजेथामा अरु साह्रको हक र भवषियमा उत्पन्न हुने दायित्वका सम्बन्धमा भएको व्यवस्था सम्बन्धी कुरा, । (घ) सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरु उल्लङ्घन भएमा वा पूरा नगरेमा वा अन्य कुनै मनासबि कारणले कम्पनीको आर्थिक कारोबार नयिन्तरणमा लनि पर्ने भएमा वा सम्झौता बमोजमिको धति कब्जामा लनि पर्ने भएमा डबिज्चर ट्रष्टीले त्यस्तो कम्पनीको जायजेथा वा सम्पत्ति वा डबिज्चर ट्रष्टीले धति जमानतमा लिएको सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा लनि सक्ने कुरा वा धति जमानत आफैले राख्न वा ललाम बढाबढ वा अन्य उपयुक्त तरिकाले बकिरी गर्न सक्ने कुरा, । (ङ) डबिज्चर ट्रष्टीको सेवा शुल्क तथा अन्य प्रत्यक्ष खर्चहरु कम्पनीले भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धी कुरा, । (च) डबिज्चर ट्रष्टीको हैसियतले कार्य गर्दा कम्पनी वा डबिज्चरवालालाई कुनै हानि नोक्सानी वा घाटा भएमा जिम्मेवारी वहन नगर्ने कुरा, । (छ) कम्पनी वधितन गर्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएमा डबिज्चर ट्रष्टीले डबिज्चरवालाको तरफबाट गर्न सक्ने कानूनी कारबाही र डबिज्चरवालाको अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा, । (ज) डबिज्चरवालाको हति संरक्षण सम्बन्धी आवश्यक अन्य कुरा । (३) डबिज्चर ट्रष्टीले डबिज्चरवालाको हति संरक्षणको नमितित कम्पनीको जायजेथा सुरक्षणस्वरुप लनि र त्यस्तो सुरक्षण प्रचलति कानून बमोजमि आफ्नो नाममा पारति गराई राख्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि सुरक्षण लनिअघि डबिज्चर ट्रष्टीले आवश्यक ठानेमा सुरक्षणमा लडिने सम्पत्ति वा जायजेथाको मूल्याङ्कन तथा कम्पनीको परियोजना वशिलेष्ण वा व्यवस्थापन वशिलेष्ण समेत गर्न गराउन सक्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि डबिज्चर ट्रष्टी र कम्पनीको बीचमा सम्झौता भइसकेपछि त्यस्तो कम्पनीले थप डबिज्चर उठाउने भएमा डबिज्चर ट्रष्टीको स्वीकृति लनि पर्नेछ । ३७. डबिज्चर ट्रष्टीले जाँचबुझ गर्न र वविरण माग गर्न सक्ने: डबिज्चर ट्रष्टीले डबिज्चर ट्रष्टीको रुपमा काम गर्न कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुअघि देहायका वषियमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न र वविरण, सूचना वा जानकारी लनि वा माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी माग भएमा सम्बन्धित कम्पनीले सो उपलब्ध गराउनु पर्नेछ:- । (क) कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा ऋण वा डबिज्चर उठाउन सक्ने व्यवस्था छ वा छैन र त्यस्तो व्यवस्था भएमा त्यसरी डबिज्चर उठाउने नरिणय गर्न सक्ने अधिकार सो कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई छ वा छैन, । (ख) कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावली बमोजमि डबिज्चर ट्रष्टीमार्फत डबिज्चर उठाउन सक्ने व्यवस्था छ वा छैन, । (ग) कम्पनीको मौजुदा जायजेथाले उठाउने डबिज्चरको मूल्य खाम्न सक्ने स्थिति छ वा छैन, । (घ) कम्पनीका अन्य साहु तथा दायित्वहरु सम्बन्धी वषिय, । (ङ) कम्पनीको वासलात तथा लेखापरीक्षकको प्रतविदन, । (च) डबिज्चर ट्रष्टीले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक वषिय ।

३८. कम्पनीले डबिज्चर ट्रष्टी समक्ष आवधकि वविरण पेश गर्नु पर्ने: (१) दफा ३६ बमोजमि कम्पनी र डबिज्चर ट्रष्टीको बीचमा सम्झौता भए पछि कम्पनीले प्रत्येक छ महिनामा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी आफ्नो वविरण डबिज्चर ट्रष्टी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) डबिज्चर उठाइ सकेपछि कम्पनीको व्यवस्थापनमा परिवर्तन भएमा वा स्वामित्वमा कुनै कसिमिको परिवर्तन भएमा त्यसरी परिवर्तन भएको सात दिनभित्र सोको जानकारी कम्पनीले डबिज्चर

ट्रष्टीलाई दनुि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि कम्पनीले पेश गरेको वविरण वा जानकारीको अतरिक्त्त कुनै वषियमा थप वविरण, जानकारी वा सूचना आवश्यक परेमा डबिज्चर ट्रष्टीले कम्पनीबाट त्यस्तो वविरण, जानकारी वा सूचना माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी माग गरेको वविरण, जानकारी वा सूचना डबिज्चर ट्रष्टीलाई उपलब्ध गराउनु कम्पनीको कर्तव्य हुनेछ । ३९. डबिज्चर ट्रष्टीको अधिकार र दायित्व: (१) कम्पनीले दफा ३६ बमोजमि भएको सम्झौतामा उल्लिखित कुनै शर्त उल्लंघन गरेमा डबिज्चर ट्रष्टीले त्यस्तो कम्पनीलाई सो शर्त यथाशीघ्र पूरा गर्न वा नश्चिति म्याद तोकी डबिज्चरवालाको साँवा ब्याज फर्तिा गर्न माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि फर्तिा गरेको कारणबाट वा अन्य मनासबि कारणले कम्पनीको आर्थिक कारोबार नयिन्तर्णमा लनुि पर्ने वा सम्झौता बमोजमिको धर्तिी कब्जामा लनुि पर्ने भएमा डबिज्चर ट्रष्टीले प्रचलति कानूनको अधनिमा रही त्यस्तो कम्पनीको जायजेथा, सम्पत्तिा धर्तिीपत्र आफ्नो कब्जामा लनि सक्नेछ र त्यसरी कब्जामा लिएको जायजेथा वा सम्पत्तिा आफैले राख्न वा ललाम बढाबढ गरी वा नगरी बकिरी गर्न वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि कम्पनीको जायजेथा कब्जा गरेपछि जायजेथा बकिरीबाट उठेको रकमबाट डबिज्चरवालाको रकम भुक्तानी गरनेछ । डबिज्चरवालाको रकम भुक्तानी गरी कुनै रकम बाँकी रहेमा सो रकम डबिज्चर ट्रष्टीले सम्बन्धति कम्पनीलाई फर्तिा दनुि पर्नेछ । (४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि डबिज्चर ट्रष्टीले धर्तिी लिएको जायजेथा डबिज्चर ट्रष्टी आफैले सकारी लिएको अवस्थामा बाहेक डबिज्चर ट्रष्टीले धर्तिी वा कब्जामा लई बकिरी गरेको सम्पत्तिबाट उठेको रकमबाट डबिज्चरवालाको सम्पूर्ण रकम चुक्ता हुन नसक्ने भएमा डबिज्चर ट्रष्टीले डबिज्चरवालालाई दामासाहीको हसिाबबाट रकम भुक्तानी गर्नेछ र डबिज्चर ट्रष्टीको सम्पत्तिबाट त्यस्तो नपुग रकम व्यहोरनि छैन । (५) कुनै डबिज्चर ट्रष्टीले डबिज्चर धनीको हतिमा काम गर्न नसकेको कारण देखाई त्यस्तो डबिज्चर ट्रष्टी हटाई पाउन पचास प्रतशितभन्दा बढी डबिज्चर लिएको डबिज्चर धनीले धर्तिीपत्र बोर्डसमक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि परेको नविदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासबि देखिएमा धर्तिीपत्र बोर्डले त्यस्तो डबिज्चर ट्रष्टीलाई हटाई अर्को डबिज्चर ट्रष्टीको व्यवस्था गर्नेछ ।

४०. डबिज्चर ट्रष्टीले सेवा शुल्क लनि: (१) डबिज्चर ट्रष्टीले डबिज्चर ट्रष्टीको हैसयितमा काम गरे बापत कम्पनीसँग सेवा शुल्क लनि सक्नेछ । त्यस्तो सेवा शुल्कको रकम डबिज्चर ट्रष्टी र सम्बन्धति कम्पनीको बीचमा भएको सम्झौता बमोजमि हुनेछ । (२) डबिज्चर ट्रष्टीले डबिज्चरवाला वा कम्पनीको तर्फबाट कुनै काम गर्दा, कम्पनीको जायजेथाको मूल्याङ्कन गर्दा, कब्जा गर्दा वा ललाम बकिरी गर्दा लागेको वास्तवकि खर्च सम्बन्धति कम्पनीसँग असुल गरी लनि सक्नेछ । ४१. डबिज्चर ट्रष्टीलाई डबिज्चरवालाको अधिकार हुने: (१) डबिज्चर उठाउने कम्पनी वधितन भएमा वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो कम्पनी दामासाहीमा परेमा डबिज्चर ट्रष्टीले डबिज्चरवालाको तर्फबाट प्रतनिधित्व गर्नेछ । (२) डबिज्चरवालाको साँवा ब्याज फर्तिाको लागिा अन्य कुनै कारणबाट डबिज्चरवालाको तर्फबाट मुद्दा गर्नु पर्ने अवस्था परेमा डबिज्चर ट्रष्टीलाई डबिज्चरवालाको तर्फबाट मुद्दा गर्ने अधिकार हुनेछ । ४२. शेयर वा डबिज्चर बकिरी गर्न वा धर्तिीबन्धक राख्न सक्नि: (१) यस ऐन, प्रबन्धपत्र र नयिमावलीका अधनिमा रही कम्पनीको शेयर वा डबिज्चर चल सम्पत्तिसिरह बकिरी गर्न वा धर्तिीबन्धक राख्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्य कुनै कम्पनीबाट ऋण नलिएको प्राइभेट कम्पनी बाहेक अन्य कम्पनीको संस्थापकले कम्पनीको प्रथम साधारण सभा नभएसम्म र नजिको नाममा जारी भएको शेयरको माग रकम पूरा चुक्ता नगरेसम्म आफूले लिएको शेयर बकिरी गर्न वा धर्तिीबन्धक राख्न पाउने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि शेयर वा डबिज्चर धर्तिीबन्धक दिएकोमा सो व्यहोरा दर्ता कतिाबमा जनाउनको नमित्ति धर्तिीबन्धक लनिले तोकिए बमोजमिको ढाँचामा तोकिएको दस्तुर सहति कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा नविदन दनुि पर्नेछ । त्यसरी दडिने नविदनसाथ नविदकले धर्तिीबन्धकसँग सम्बन्धति लखित र शेयर वा डबिज्चरको प्रमाणपत्र समेत पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि नविदन परेमा कम्पनीले त्यसरी शेयर वा डबिज्चर धर्तिीबन्धक दिए लिएको व्यहोरा दर्ता कतिाबमा जनाउनु पर्नेछ र त्यसरी धर्तिीबन्धक राखेको शेयर वा डबिज्चर नखिनेको जनाउ पाएपछि त्यस्तो धर्तिी बन्धकीको लगत दर्ता कतिाबबाट कट्टा गर्नु पर्नेछ । ४३. शेयर वा डबिज्चर दाखलि खारेज गर्ने: (१) दफा ४२ को उपदफा (१) र (२) का अधनिमा रही शेयर वा डबिज्चर बकिरी भएकोमा सो खरदि गरी लनि व्यक्त्तिले त्यस्तो शेयर वा डबिज्चरको दाखलि खारेज गर्नको नमित्ति तोकिए बमोजमिको ढाँचामा नयिमावलीमा तोकिएको दस्तुर सहति कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा नविदन दनुि पर्नेछ । त्यसरी दडिने नविदन साथ नविदकले शेयर वा डबिज्चर खरदि बकिरीसँग सम्बन्धति लखित र शेयर वा डबिज्चरको प्रमाणपत्र समेत पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन परेमा कम्पनीले नविदन परेको पन्ध्र दनिभतिर दर्ता कतिाबमा साबकि शेयरधनी वा डबिज्चरवालाको नाम खारेज गरी हालवालाको नाम दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धर्तिीपत्र कारोबार सम्बन्धी प्रचलति कानूनमा कम्पनीको शेयर वा डबिज्चरको हक हस्तान्तरण गर्न हस्तान्तरण सम्बन्धी लखितको आवश्यकता नपर्ने व्यवस्था गरेको भए सो अनुसार नविदन ददिा त्यस्तो लखित पेश गर्नु पर्ने छैन । (४) कुनै धर्तिीपत्र हस्तान्तरण गरी दनिले कुनै शेयर वा डबिज्चर हस्तान्तरणको व्यहोरा जनाई पाउँ भनी शेयर खरदि बकिरी सम्बन्धमा खरदिकर्ताको सहीछाप भएको लखित समेत संलग्न गरी नविदन ददिेमा पनि कम्पनीले शेयर वा डबिज्चर हस्तान्तरण गरी लनि नै नविदन दिएको सरह मानी शेयर वा डबिज्चर हस्तान्तरण गरी लनिको नाम शेयरधनी दर्ता कतिाब वा डबिज्चरवालाको दर्ता कतिाबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । (५) प्रचलति कानूनमा गरिएको अन्य कुनै व्यवस्था अनुसार कुनै शेयर वा

डबिज्चरमा कुनै व्यक्तिको हक कायम भई आएमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम शेयरधनी वा डबिज्चरवालाको रुपमा दर्ता गर्न उपदफा (१) मा गरिएको व्यवस्थाले कम्पनीलाई रोक लगाएको मानिने छैन । ४४. शेयर वा डबिज्चरको दर्ता गर्न इन्कार गर्न सकिने: (१) दफा ४२ वा ४३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा कम्पनीले शेयर धतिबन्धक राखिएको कुरा दर्ता कतिबम जनाउन वा खरदि बकिरी भएकोमा शेयर वा डबिज्चरको दाखलि खारेज गरी दनि इन्कार गर्न सक्नेछ:- । (क) शेयर बापतको माग रकम भुक्तान नगरिएको भएमा, । (ख) दाखलि खारेज गर्दा कम्पनीको नयिमावली वा शेयरधनीहरुबीच भएको समझौताको विपरीत हुने भएमा, । (ग) हस्तान्तरण दस्तुर नविदन साथ पेश हुन नआएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि शेयर वा डबिज्चर धतिबन्धक रहेको कुरा दर्ता कतिबम जनाउन वा शेयर वा डबिज्चर दाखलि खारेज गर्न इन्कार गर्दा कम्पनीले नविदन परेको मितिले पन्ध्र दनिभित्र त्यसको सूचना शेयर वा डबिज्चर धतिबन्धक वा खरदि बकिरी गरी लनि दुवैलाई दनि पर्नेछ । ४५. शेयर वा डबिज्चर दाखलि खारेज हुने अन्य अवस्था: कुनै शेयरधनी वा डबिज्चरवाला मरी वा नजिले आफ्नो जायजेथा साहुलाई दामासाही गराई वा अरु कुनै व्यहोराले नजिको शेयर वा डबिज्चर प्रचलति कानून बमोजमि अरु कसैको हक हुन आएमा सो कुराको सबुत प्रमाण साथ त्यसरी हक प्राप्त गर्ने वा हक कायम भई आएको व्यक्तिले तोकिए बमोजमिको ढाँचामा तोकिएको दस्तुर सहति कम्पनीमा नविदन दिएमा कम्पनीले त्यस्तो शेयर वा डबिज्चर नजिको नाममा दाखलि खारेज गरदिनु पर्नेछ । तर त्यसरी हक कायम भई आएको हकवालाको नाममा शेयर हस्तान्तरण भई नसकेको भए तापनिसाबकि शेयरधनीको नामको शेयर तथा सो सम्बन्धी नजिको अन्य हकको हस्तान्तरणको लखित प्रचलति कानून बमोजमि कायम हुन आएको नजिको । हकदारले गरदिएको भएमा त्यस्तो हकवालाको नाममा सो शेयर हस्तान्तरण भई सकेको मानी त्यस्तो हस्तान्तरण रीतपूर्वक भएको मानिनेछ ।

४६. शेयरधनी र डबिज्चरवालाको दर्ता कतिब: (१) प्रत्येक कम्पनीले तोकिएको ढाँचामा शेयरधनीको दर्ता कतिब र डबिज्चरवालाको दर्ता कतिब खडा गरी कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयमा राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको शेयरधनीको दर्ता कतिबमा शेयरको क्रमसङ्ख्या अनुसार प्रत्येक शेयरधनीको सम्बन्धमा देहायका कुरा खुलाई राख्नु पर्नेछ:- । (क) शेयरधनीको पूरा नाम र ठेगाना, । (ख) शेयरधनीले लिएको शेयर सङ्ख्या, । (ग) शेयरधनीले शेयर बापत चुक्ता गरेको जम्मा रकम र चुक्ता गर्न बाँकी रकम, । (घ) शेयरधनीको रुपमा नजिको नाम दर्ता भएको मति, । (ङ) शेयरधनीको नाम खारेज भएको मति, । (च) शेयरधनीको शेषपछि शेयरमा हक लाग्ने गरी कुनै व्यक्तिलाई इच्छाइएको भए त्यस्तो व्यक्तिको नाम र ठेगाना । (३) उपदफा (१) बमोजमिको डबिज्चरवालाको दर्ता कतिबमा डबिज्चरको क्रमसङ्ख्या अनुसार प्रत्येक डबिज्चरवालाको सम्बन्धमा देहायका कुराहरु खुलाई राख्नु पर्नेछ:- । (क) डबिज्चरवालाको पूरा नाम र ठेगाना, । (ख) डबिज्चरवालाले लिएको डबिज्चर सङ्ख्या, । (ग) डबिज्चरवालाले डबिज्चर बापत चुक्ता गरेको जम्मा रकम र चुक्ता गर्न बाँकी रकम, । (घ) डबिज्चरवालाको रुपमा नजिको नाम दर्ता भएको मति, । (ङ) डबिज्चरवालाको नाम खारेज भएको मति, । (च) डबिज्चरवालाको शेषपछि डबिज्चरमा हक लाग्ने गरी कुनै व्यक्तिलाई इच्छाइएको भए त्यस्तो व्यक्तिको नाम र ठेगाना । (४) कम्पनीको शेयरधनी वा डबिज्चरवालाले उपदफा (१) बमोजमि खडा गरेको दर्ता कतिब नरीक्षण गर्न चाहेमा कम्पनीले नरीक्षण गर्न दनि पर्नेछ । तर पब्लिक कम्पनीको हकमा राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सात दनि अगावै सूचना प्रकाशन गरी र प्राइभेट कम्पनीको हकमा नयिमावली वा सर्वसम्मत समझौतामा उल्लेख भए बमोजमि एक वर्षमा पैतालीस दनिमा नबढाई एक पटकमा बढीमा तीस दनिसम्म दर्ता कतिबको नरीक्षण बन्द गर्न सकिनेछ । (५) कसैले शेयरधनीको दर्ता कतिबको प्रतिलिपिलिनि चाहेमा उपदफा (४) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश बमोजमि नरीक्षण बन्द गरिएको अवस्थामा बाहेक पब्लिक कम्पनीको हकमा तोकिए बमोजमिको र प्राइभेट कम्पनीको हकमा प्रबन्धपत्र, नयिमावली वा सर्वसम्मत समझौतामा उल्लेख भए बमोजमिको दस्तुर लई प्रतिलिपिदिनु पर्नेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिसूचीकृत कम्पनीले धतिपत्र नकिषेप सेवा प्रदान गर्न प्रचलति कानून बमोजमि मान्यताप्राप्त धतिपत्र रजिष्ट्रारलाई दर्ता कतिब राख्न लगाउन सक्नेछ । त्यसरी राखिएको दर्ता कतिबको एक प्रतप्रत्येक वर्ष वार्षिक साधारण सभा हुने सूचना गर्नुभन्दा अघि कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयमा राख्नु पर्नेछ । सो दर्ता कतिबमा उपदफा (२) र (३) मा उल्लिखित कुराहरु खुलाई हुनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) अनुसार राखिएको दर्ता कतिबमा कसैको हक हतिमा असर पर्ने गरी झुट्टा कुरा अभिलेख गरेको पाइएमा त्यस्तो धतिपत्र रजिष्ट्रार, नजिको सञ्चालक, पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई दफा १६० मा उल्लिखित दण्ड जरिवानाका अतिरिक्त झुट्टा अभिलेख राखिएको कारणबाट पुग्न गएको हानिनोकसानि समेत सम्बन्धति पक्षले भराई लनि पाउनेछ ।

४७. शेयरमा रहेको हक सम्बन्धी जानकारी: (१) कुनै कम्पनीको कुनै शेयरधनीले नजिको नाममा दर्ता भएको पूरण मताधिकारप्राप्त शेयरहरु नजिले कुन हैसियतमा प्राप्त गरेको हो वा त्यस्तो शेयरधनीको नाममा दर्ता भएको शेयरमा अरु कुनै व्यक्तिको लगानी रहेको वा नरहेको वा त्यस्तो शेयरमा अरु कुनै व्यक्ति हतिग्राही (बेनेफिसियरी) भए त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान र नजिको हकको प्रकृतिको बारेमा कम्पनीले जानकारी माग गरेमा तीस दनिभित्र कम्पनीलाई जानकारी गराउनु त्यस्तो शेयरधनीको कर्तव्य हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि माग भएको जानकारी कम्पनीलाई प्राप्त भएपछि त्यस्तो जानकारी माग भएको मति, जानकारी प्राप्त भएको मति र प्राप्त जानकारीको व्यहोरा सम्बन्धति शेयरधनीको नामको सँगै शेयर दर्ता कतिबमा अभिलेख

गरी सात दिनभित्रै सो सम्बन्धी जानकारी कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । ४८. शेयरधनीको ठेगाना: (१) अन्यथा सूचना गरी हेरफेर गरिएकोमा बाहेक शेयरधनी दर्ता कतिबामा उल्लेख गरिएको शेयरधनीको ठेगाना नजिको वास्तविक ठेगाना मानिनेछ । (२) शेयरधनीको ठेगाना परिवर्तन भएमा परिवर्तन हुने बित्तिकै नयाँ ठेगानाको सूचना लिखित रुपमा कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयमा दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि सञ्चालक वा कम्पनी सचिवले शेयरधनीको दर्ता कतिबामा सो बमोजिम परिवर्तन भएको ठेगाना उल्लेख गरिखनु पर्नेछ । (४) शेयरधनीले उपलब्ध गराएको ठेगानामा सूचना पठाए पछि अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक यस ऐन बमोजिम कम्पनीले शेयरधनीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सूचना रीतपूर्वक पठाएको र सम्बन्धित शेयरधनीले प्राप्त गरेको मानिनेछ । ४९. शेयरधनीको सूची: (१) शेयरधनी दर्ता कतिबबाट नै शेयरधनीहरुको नामको सूची (इन्डेक्स) स्पष्ट हुने कसिमिले दर्ता कतिब खडा गरिएको अवस्थामा बाहेक पचास जनाभन्दा बढी शेयरधनी भएको प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो शेयरधनीको नामावलीको एउटा छुट्टै सूची (इन्डेक्स) तयार गरी राख्नु पर्नेछ । (२) शेयरधनीको दर्ता कतिबमा कुनै परिवर्तन गरिएमा सो परिवर्तन भएको मितिले तीस दिनभित्रै उपदफा (१) बमोजिम तयार पारिएको सूचीमा समेत आवश्यक परिवर्तन गर्नु पर्नेछ । (३) शेयरधनीको दर्ता कतिबबाट सबै शेयरधनीको सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी सजिलैसँग पाउन सक्ने गरी शेयरधनीको सूची राख्नु पर्नेछ । (४) शेयरधनीहरुको नामको सूची शेयरधनी दर्ता कतिबसाथ राख्नु पर्नेछ । (५) कुनै कम्पनीले यस दफाको पालना नगरेमा यस ऐनको पालना नभएको मानिनेछ । ५०. आधारभूत शेयरधनीहरु: (१) कुनै पन्यव्यक्तिले आफ्नो नाममा वा नजिको प्रतिनिधिभारित शेयर लिएको कुनै पब्लिक कम्पनीको चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पूर्ण मताधिकार भएको साधारण शेयर लिएको भए त्यस्तो कम्पनीमा नजिको आधारभूत शेयर स्वामित्व रहेको मानिनेछ । तर पच्चीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीको हकमा त्यस्तो कम्पनीको कुल चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको भए पन्यव्यक्तिले शेयर स्वामित्व रहेको मानिनेछ । (२) प्रत्येक पब्लिक कम्पनीको आधारभूत शेयरधनीले आफू सो कम्पनीको आधारभूत शेयरधनी भएको थाहा पाएको तीस दिनभित्रै आफ्नो नाम, ठेगाना खुलाई आफ्नो नाममा वा प्रतिनिधिको नाममा दर्ता भएको शेयरको पूर्ण वविरण समेत खुलाई कम्पनीलाई सूचना दनु पर्नेछ ।

(३) कुनै व्यक्तिकुनै पब्लिक कम्पनीको आधारभूत शेयरधनी कायम नरहेमा सो थाहा पाएको मितिले तीस दिनभित्रै आफ्नो नाम खुलाई आफू सो कम्पनीको आधारभूत शेयरधनीको हैसियतमा कायम नरहेको मिति र अन्य वविरणहरु तथा के कारणले आधारभूत शेयरधनीको हैसियत नरहेको हो सोसमेत खुलाई कम्पनीलाई सूचना दनु पर्नेछ । (४) प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले उपदफा (१), (२) र (३) को प्रयोजनको लागि एउटा छुट्टै दर्ता कतिब खडा गर्नु पर्नेछ । ५१. शेयर, डबिज्चर र ऋणको लगत: (१) प्रत्येक कम्पनीले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा झकिएको । वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा तीस दिन अघिसम्म तत्काल कायम रहेका र खारेज भएका शेयरधनी र डबिज्चरवालाहरुको लगत पहिलो संशोधनद्वारा थप । वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा एक्काइस दिन अघितयार गरी राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको लगतमा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरु समेत खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) कम्पनीको अधिकृत पूँजी र शेयरको सङ्ख्या, । (ख) कम्पनीको जारी शेयर पूँजी, । (ग) कम्पनीको चुक्ता पूँजी, । (घ) शेयरपछि माग भएको रकम, । (ङ) कसिता असुल भएको जम्मा रकम, । (च) असुल हुन बाँकी रहेको जम्मा रकम, । (छ) शेयर वा डबिज्चरमा दलाली दस्तुर बापत दिएको जम्मा रकम, । (ज) कुनै शेयर जफत गरिएकोमा त्यस्तो शेयरको जम्मा सङ्ख्या, जफत भएको कारण र मिति, । (झ) बैङ्क, वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै व्यक्तबाट लिएको ऋण वा कम्पनीले दिएको जमानत, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (झ१) अन्य कम्पनीको शेयर वा डबिज्चरमा लगानी गरेको भए त्यस्तो कम्पनीको नाम र दर्ता नम्बर तथा शेयर वा डबिज्चरमा गरेको लगानी रकम । (ज) बहालवाला सञ्चालकको नाम र ठेगाना । (३) उपदफा (१) बमोजिमको लगत कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा भएको मितिले तीस दिनभित्रै र वार्षिक साधारण सभा नगर्ने कम्पनी भए प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायको स्वीकृत चाहिने कारोबार गर्ने भए त्यस्तो स्वीकृत प्राप्त गरेको र स्वीकृत निचाहनि भए दर्ता भएको एक वर्षभित्रै कम्पनीमा एकजना सञ्चालकले सही गरी कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (४) साधारण सभा नगर्ने कम्पनीले उपदफा (१) बमोजिमको लगत आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्रै कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कम्पनीले दफा ७८ बमोजिम पेश गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उपदफा (२) बमोजिमका वविरणहरु समेत उल्लेख गरेको भए त्यस्तो कम्पनीले यस दफा बमोजिम छुट्टै लगत कार्यालयमा पठाउनु पर्ने छैन । ५२. शेयरमा दाबी: शेयरधनीहरुले कम्पनीलाई तर्जि बाँकी रहेको शेयरको रकम वा कानून बमोजिम कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने बाँकी रकम बापत नजिहरुका नाममा दर्ता भएको शेयर र सो बापत बाँडिने लाभांश समेत कम्पनीले रोक्का गर्न र त्यस्तो रकम लाभांशबाट कट्टा गरी लिन सक्नेछ । ५३. शेयर बापतको रकमको भुक्तानी: (१) शेयर बापतको रकम नयिमावली बमोजिम माग गरिएको अवधिभित्रै भुक्तान गरी चुक्ता गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनीले कसिता माग गर्दा प्रत्येक शेयरधनीको नाममा बुझाउनु पर्ने कसिता रकम, समय र स्थान खोली कम्पनीमा तीस दिनको अवधि दिई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा लिखित सूचना पठाउनु पर्नेछ । पब्लिक कम्पनीले त्यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा समेत कम्पनीमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दुई पटक प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (३) कुनै शेयरधनीले शेयर बापत भुक्तान गर्नु पर्ने रूपैयाँ उपदफा (२) मा उल्लिखित

अवधभित्ति भुक्तान नगरेमा सो अवधनाघेको मतिलि तीन महनाको थप अवधदिई सो अवधभित्ति बुझाउन ल्याएमा तोकिए बमोजमिको दरले व्याजसमेत लगाई बुझालिनि र सो अवधभित्ति पन बुझाउन नल्याए नजिको शेयर जफत हुने कुरा स्पष्ट खोली सम्बन्धति शेयरधनीलाई सूचना दनि पर्नेछ । पब्लिक कम्पनीका हकमा त्यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिकि पत्रकिमा कम्तीमा तीनपटक प्रकाशन गराउनु पर्नेछ । सो बमोजमिको सूचनाको म्यादमा पन कसिता नबुझाएमा कम्पनीले जुन शेयरको सम्बन्धमा सो सूचना दिएको हो सो शेयर बापत भुक्तान भएको रकम वा सो शेयर बापत कुनै लाभांश रोक्का भएको रहेछ भने सो रकम समेतले खामेजत सिङ्ख्याको शेयर नजिको नाममा कायम राखी बाँकी शेयर वा सम्पूर्ण शेयर जफत गर्न सक्नेछ । तर शेयर जफत गर्नुअघि कम्पनी खारेजी वा दामासाहीमा परसिकेको रहेछ भने जफत हुन सक्ने शेयर बापत बुझाउन बाँकी रकम प्रचलति कानून बमोजमि ऋणसरह असुल गरनि सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि शेयर जफत भएकोमा सञ्चालक समितिलि त्यसरी जफत भएका शेयर बापत भुक्तानी भइसकेको रकम र त्यस्ता शेयर बापत कुनै लाभांश रोक्का भएको रहेछ भने सो बराबरको रकम फर्तिता गर्न वा सो रकमले खामेसम्मको शेयर दनि सक्नेछ र रकम फर्तिता गर्ने भएमा शेयर जफत भएको तीन महनाभित्ति रकम फर्तिता गरसिकनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि तीन महनाभित्ति रकम फर्तिता नगरेमा सो अवधनाघेछ भने सो रकममा लाग्ने व्याजसमेत दनि पर्नेछ । (६) उपदफा (३) बमोजमि जफत गरिएको शेयर नयिमावलीको अधीनमा रही सञ्चालक समितिलि मनासबि ठहराएको कसिमिबाट बकिरी गर्न वा खारेज गर्न सक्नेछ । (७) लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी मुनाफामा सञ्चालन भएको कम्पनीले साधारण सभामा वशिष प्रस्ताव पारति गरी भुक्तानी माग नभएको आफ्नो शेयर पूँजीको केही अंश कम्पनी खारेज हुँदा वा दामासाहीमा गएको अवस्थामा बाहेक भुक्तानी माग गर्न नपाउने गरी नर्धारण गर्न सक्नेछ । (८) उपदफा (६) बमोजमि वशिष प्रस्ताव पारति भएपछि सो प्रस्तावमा उल्लेख भए अनुसारको भुक्तानी माग गर्न बाँकी शेयर पूँजीको रकम साधारण सभाबाट पुनः अर्को वशिष प्रस्ताव पारति गरी माग गर्ने नर्णय भएकोमा बाहेक कम्पनी खारेज हुँदा वा दामासाहीमा गएको अवस्था बाहेक माग गर्न सकिने छैन । ५४. साझा गरी लिएको शेयरको रकम चुक्ता गर्ने: (१) साझा गरी लिएको शेयरको कसिता रकम प्रत्येक साझेदारले आफ्नो स्वामित्वको अनुपातमा बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लिएको शेयरमा यसको यतभाग छ भन्ने रीतपूर्वकको लखित भएकोमा बाहेक जतजिनाको नाममा शेयर रहेको छ उतजिनाको नाममा बराबर हसिसा रहेको माननिछ ।

५५. शेयर डबिञ्चरमा हकदार माननि: कुनै कम्पनीले जारी गरेको शेयर वा डबिञ्चरको स्वामित्वको वषियमा विवाद उत्पन्न भएमा अन्यथा प्रमाणति भएकोमा बाहेक कम्पनीले खडा गरेको शेयर वा डबिञ्चरको दर्ता कतिबामा जसको नाम दर्ता भएको छ नजि नै त्यस्तो शेयर वा डबिञ्चरको हकदार भएको माननिछ ।

५६. शेयर पूँजी हेरफेर गर्ने कम्पनीको अधिकार: (१) नयिमावलीमा गरिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही साधारण सभामा वशिष प्रस्ताव पारति गरी कुनै कम्पनीले देहाय बमोजमि आफ्नो शेयर पूँजी हेरफेर गर्न सक्नेछ:- । (क) कम्पनीले उपयुक्त ठानेको रकमको नयाँ शेयर सर्जिना गरी कम्पनीको अधिकृत शेयर पूँजीमा वृद्धि गरेर, । (ख) कम्पनीको सबै वा केही शेयर पूँजीलाई अङ्कति मूल्यभन्दा बढी वा घटी मूल्यको शेयरमा एकीकृत वा वभिजन गरेर, । (ग) प्रस्ताव पारति हुँदाका दनिसम्म कसैले पनिलिएको वा शेयर लनि मञ्जुर नगरेको वा दफा ५३ को उपदफा (३) बमोजमि जफत भएको शेयर खारेज गरी सो खारेज भएको शेयरको मूल्य बराबरको कम्पनीको शेयर पूँजीको रकम घटाएर । (२) उपदफा (१) बमोजमि पूँजी हेरफेर गर्ने वशिष प्रस्ताव पारति भएमा सोही हदसम्म सम्बन्धति कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नयिमावली केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा झकिएको । संशोधन भएको माननिछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि पारति प्रस्तावको अभिलिख तथा प्रबन्धपत्र र नयिमावली संशोधनका लागितोकिएको दस्तुर सहति कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ र कार्यालयले त्यसरी पेश भएको सात दनिभित्ति सोही बमोजमि कम्पनीको पूँजी हेरफेर र प्रबन्धपत्र र नयिमावली संशोधन भएको व्यहोरा अभिलिख गरी कम्पनीलाई जानकारी दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजमि शेयर खारेज भएकोमा सो कार्य कम्पनीको शेयर पूँजी घटाउने प्रयोजनको लागि भए गरेको माननि छैन । (५) कम्पनीलाई आफ्नो अधिकृत पूँजीको हदसम्म जारी पूँजी बढाउन आवश्यक परेमा साधारण सभामा सामान्य प्रस्ताव पारति गरी त्यस्तो पूँजी बढाउन सक्नेछ । (६) पब्लिक कम्पनीले उपदफा (५) बमोजमि शेयर पूँजी बढाई आफ्नो शेयर सार्वजनिक नषिकाशन गर्नु परेमा यस ऐन र धतिपत्र सम्बन्धी प्रचलति कानूनमा नर्धारति प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । तर त्यस्तो कम्पनीले तत्काल कायम रहेका शेयरधनीहरू तथा कर्मचारीले मात्र खरदि गर्न पाउने गरी हकप्रद शेयर (राइट शेयर) र बोनस शेयर जारी गर्दा वा उपदफा (९) बमोजमि शेयर जारी गर्दा त्यस्तो प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने छैन । (७) पब्लिक कम्पनीले तत्काल कायम रहेका शेयरधनीहरूले मात्र खरदि गर्न पाउने गरी हकप्रद शेयर जारी गर्ने सूचना त्यस्तो शेयर जारी गर्नुभन्दा पन्ध्र दनिअघि राष्ट्रियस्तरको दैनिकि पत्रकिमा कम्तीमा लगातार तीनपटक प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि जारी गरिएको शेयर खरदि गर्ने पहिलो हक तत्काल कायम रहेका शेयरधनीले लिई राखेको शेयरको अनुपातको आधारमा त्यस्तो शेयरधनीहरूलाई हुनेछ ।

(९) उपदफा (८) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कम्पनीले जारी गर्ने देहाय बमोजमिका शेयरहरूमा कम्पनीका तत्काल कायम रहेका शेयरधनीको पहिलो हक हुने छैन:- । (क) कम्पनीले नगदबाहेक अरु कुनै प्रतफिल बापत जारी गर्ने शेयर, । (ख) कम्पनीसँग भएको सम्झौताको शर्त अनुरूप प्रदान गरिएको कुनै अधिकार वा सुविधा अन्तर्गत कुनै व्यक्तिलाई जारी गरिएको शेयर, । (ग) कर्मचारी शेयर योजना अन्तर्गत जारी गरिएको शेयर, । (घ) कुनै कम्पनी र त्यसका

साहूहरूबीच भएको सम्झौता अनुसार जारी गरिएको शेयर, । (ड) कुनै कम्पनीले अग्राधिकार शेयरलाई साधारण शेयरमा वा डबिज्चरलाई शेयरमा परिणत गर्दा कायम भएका शेयर, । (च) कम्पनीको व्यवस्थापन, पूँजी वा ऋणको पुनर्संरचना गर्ने क्रममा वा दामासाही सम्बन्धी प्रचलित कानून अनुसार सम्बद्ध पक्षहरूबीच स्वीकृत पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा वा कुनै एक पक्षले कम्पनी अर्को पक्षले कम्पनीमा गाभनि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्बन्धित पक्षहरूबीच सम्पन्न सम्झौता अनुसार जारी भएका शेयर । (१०) कम्पनीले गरेको मुनाफा वा मुनाफाबाट सृजित कोषबाट बाहेक कम्पनीको सम्पत्तिको पुनर्मूल्याङ्कन गरी शेयर पूँजी वृद्धि गर्न वा बोनस शेयर नष्टिकाशन गर्न हुँदैन । (११) यस दफा बमोजमि शेयर जारी गर्दा तत्काल कायम रहेका शेयरधनीहरूलाई शेयर खरिद गर्न कम्तीमा पैंतीस दिनको म्याद दनि पर्नेछ । सो म्यादभित्र त्यस्ता शेयरधनीहरूले शेयर खरिद नगरेमा वा शेयर खरिद गर्ने हक अरुलाई बकिरी वा हस्तान्तरण नगरेमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले नरिणय गरे बमोजमि त्यस्ता शेयर अन्य कुनै कसिमिबाट बकिरी गर्न सकिनेछ । ५७. शेयर पूँजी घटाउने: (१) कम्पनीले आफ्नो शेयर पूँजी घटाउन चाहेमा सो वषियमा साधारण सभामा वशिष प्रस्ताव पारित गरी अदालतको स्वीकृतिले सो बमोजमि प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा आवश्यक हेरफेर वा संशोधन गरी शेयर पूँजी घटाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अदालतको स्वीकृत प्राप्त गरेपछि कम्पनीले देहाय बमोजमि हुने गरी शेयर पूँजी घटाउन सक्नेछ:- । (क) कसिता माग गरेको शेयरको रकम चुक्ता नभएकामा जति चुक्ता भएको छ त्यतमितर पूँजी कायम गरी, । (ख) चुक्ता भइसकेको पूँजी फर्ति गरी, । (ग) कम्पनीलाई ठूलो नोक्सानी परेमा वा दैवी प्रकोप परेमा शेयरको अङ्कति मूल्य घटाई । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजमि दामासाहीमा परसिकेको कम्पनीले यस दफा बमोजमि आफ्नो पूँजी घटाउन सक्ने छैन । ५८. शेयर पूँजी घटाउन अदालतको स्वीकृत प्राप्त गर्ने कार्यवधि: (१) दफा ५७ बमोजमि कम्पनीले पूँजी घटाउने वशिष प्रस्ताव गरेमा सोको स्वीकृतको लागि अदालत समक्ष नविदन दनिपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन परेकामा सो उपर सुनुवाई हुनुभन्दा पहिले कम्पनीको शेयर पूँजी घटाउने बारेमा अदालतमा सुनुवाई हुने मतिरि स्थान खुलाई सम्बन्धित कम्पनीले कम्तीमा तीनपटक राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

(३) कम्पनीको खारेजी वा दामासाही प्रक्रिया शुरु हुँदा प्रचलित कानून बमोजमि ऋण वा कुनै भुक्तानीको दाबी गर्न पाउने हैसयित भएका प्रत्येक व्यक्तिले कम्पनीको शेयर पूँजी घटाउने प्रक्रियामा आफ्नो दाबी तथा वरिध पेश गर्न पाउनेछ । (४) कम्पनीको पूँजी घटाउने नविदन उपर सुनुवाई हुँदा कम्पनीको सञ्चालक वा कम्पनी सचविले अदालतले मागे बमोजमि कम्पनीको साहूहरू भए नजिहरूको नाम, ठेगाना तथा नजिहरू प्रत्येकलाई बुझाउनु पर्ने ऋणको रकमसमेत खुलाई वास्तविक तथा साँचो व्यहोराको सूची अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि पेश भएको सूचीमा नाम समावेश भएका साहूहरूमध्ये ऋण चुक्ता हुन वा ऋण नश्चिति हुन बाँकी साहूहरूको पूँजी घटाउने कुरामा सहमत भए वा नभए पनि साहूहरूले दाबी गरेको ऋण वा दाबीको पूरै रकम कम्पनीले सकार गरेमा वा नगरेमा पनि त्यस्तो रकम चुक्ता गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गर्न स्वीकार गरी पूरा रकम नश्चिति मतिभित्र चुक्ता गर्ने कबुलियत गरी आवश्यक व्यवस्था मलिएको अवस्थामा शेयर पूँजी घटाउन अदालतले आदेश दनि सक्नेछ । (६) शेयर पूँजी बापत कम्पनीलाई शेयरधनीहरूले बुझाउन बाँकी रकम वा शेयर बापत बुझाईएको रकम कुनै शेयरधनीलाई फर्ति गर्दा सो रकम मात्र घट्ने गरी शेयर पूँजी घटाउने प्रस्ताव उपर स्वीकृतको लागि कारबाही गर्दा उपलब्ध प्रमाण र परस्थितिलाई हेरी अदालतले उपयुक्त ठानेमा उपदफा (३) वा (४) को व्यवस्था कुनै खास साहूको हकमा लागू नहुने गरी आदेश दनि सक्नेछ । (७) उपदफा (४) बमोजमि साहूहरूको सूची पेश गर्दा कुनै कुरा छुटाएको वा गलत विवरण पेश गरेको पाइएमा त्यस्तो सूची पेश गर्ने कम्पनीका सञ्चालक र त्यस्तो सूचीमा सही गर्ने पदाधिकारीलाई यो ऐन बमोजमि सजाय हुनेछ । तर त्यस्तो सूचीमा सही गर्ने पदाधिकारीले नजिको जानकारी बनि कुनै कुरा छुट भएको वा गल्ती भएको वा सो छुट वा गल्ती भएको नजिले थाहा पाउन साथ यस दफा बमोजमि अदालतले आदेश गर्नुअघि त्यस्तो छुट वा गल्ती सच्याई अदालतलाई जानकारी गराएमा वा त्यस्तो छुट वा गल्ती रोकनको लागि प्रयाप्त होसयिरी लएको थियो भन्ने कुरा प्रमाणित गरेमा सो सजाय हुने छैन । (८) पूँजी घटाउने प्रस्ताव उपर उपदफा (३) बमोजमि दाबी वरिध गर्न पाउने साहूहरूको ऋण वा दाबी भुक्तानी बारेमा साहूहरूको स्वीकृत प्राप्त भएको ऋण वा दायित्व भुक्तानी भइसकेको, ऋण वा दाबी यकनि भई भुक्तानी हुने अवस्थामा भएको वा ऋण वा दाबी सुरक्षित भएको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा उपयुक्त शर्तहरू नरिधारण गरी अदालतले पूँजी घटाउने आदेश दनि सक्नेछ । (९) उपदफा (८) बमोजमि स्वीकृत दिएकोमा अदालतलाई उपयुक्त लागेमा पूँजी घटाउने स्वीकृतको आदेश दिएको कम्पनीको नामको पछाडि नश्चिति समयावधिसम्म “पूँजी घटाइएको” भन्ने वाक्यांश लेख्न र यसरी पूँजी घटाउनु परेको कारण तथा परस्थितिरि यस सम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण कुरा सर्वसाधारणको जानकारीमा ल्याउन आवश्यक सूचना प्रकाशन गर्नु भनी सम्बन्धित कम्पनीलाई आदेश दनि सक्नेछ ।

(१०) उपदफा (९) बमोजमि कम्पनीको नामको पछाडि “पूँजी घटाइएको” भन्ने वाक्यांश लेख्नु भन्ने आदेश जारी भएकोमा अदालतले नरिधारण गरेको समयावधिव्यति नभएसम्म सो वाक्यांश कम्पनीको नामको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहनेछ । (११) पूँजी घटाउने प्रस्तावको स्वीकृत दिने क्रममा यस दफा बमोजमि अदालतले जारी गरेको आदेशमा उल्लिखित शर्तहरूको व्यहोरा कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा स्वतः समावेश भएको मानिनेछ र सोही

हदसम्म प्रबन्धपत्र तथा नयिमावली संशोधन भएको मानिन्छ । (१२) यस दफा बमोजमि पूँजी घटाउने प्रस्ताव उपर दाबी वरीध गर्न पाउने साहूको नाम जानी जानी लुकाउने, छपाउने वा दबाउने वा जानी जानी ऋण वा दाबीको रकम वा दायित्वको वषियमा झुट्टा वविरण तयार गर्ने वा पेश गर्ने वा त्यस्तो ऋण वा दायित्व लुकाउने, छपाउने वा झुट्टा वविरण तयार गर्ने गराउने सञ्चालक वा सो कार्यमा सहयोग पुर्याउने कम्पनीको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई यस ऐन बमोजमि सजाय हुनेछ । (१३) यस दफा बमोजमि कम्पनीको शेयर पूँजी घटाइएकोमा त्यस्तो कम्पनीले जारी गरेका प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्रमा कम्पनीको सञ्चालक वा कम्पनी सचविले सो कुरा जनाई प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । ५९. पूँजी घटाइएको शेयरमा शेयरधनीहरूको दायित्व: (१) यस दफामा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक शेयर पूँजी घटाउन अदालतले दिएको आदेशमा उल्लिखित कुनै शेयरको सम्बन्धमा त्यस्तो शेयरको नर्धारित मूल्यबाट शेयर बापत भुक्तानी गरिएको वास्तविक रकम वा भुक्तानी गरिएको भनी मानिएको रकम घटाउँदा हुन आउने रकमभन्दा बढी रकम बुझाउन यसतो शेयर लनि सावकि वा तत्काल कायम रहेको शेयरधनी बाध्य हुने छैन । तर अदालत समक्ष कम्पनीको पूँजी घटाउने प्रस्तावमा दाबी वरीध गर्ने अधिकारप्राप्त कम्पनीको साहूको सूची पेश गर्दा कुनै साहूको नाम छुटेको रहेछ र कम्पनीको पूँजी घटाउने आदेश प्राप्त भएपछि त्यस्तो साहूको ऋण तर्नि कम्पनीले नसक्ने अवस्था भएमा उपदफा (३) वा (४) मा उल्लेख भए बमोजमि रकम तर्नि कम्पनीका शेयरधनी बाध्य हुनेछन् । (२) उपदफा (१) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांशमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै साहूको आफ्नै गल्ती वा हेलचेत्र्याइँबाट अदालत समक्ष पेश गरिएको सूचीमा त्यस्तो साहूको नाम वा कुनै दाबी छुट गएकोमा त्यस्तो रकम बुझाउन शेयरधनी बाध्य हुने छैनन् । (३) अदालतले कम्पनीको पूँजी घटाउने आदेश जारी गरेको अघिल्लो दिन सम्बन्धित कम्पनी दामासाहीमा परी सो सम्बन्धी कारबाही शुरु गरिएको भए त्यस्तो कम्पनीको शेयरधनीले आफूले लिएको शेयर बापत जति रकम बुझाउनु पर्ने थियो सोही बराबरको रकम बुझाउन कम्पनीको पूँजी घटाउने प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आदेश जारी भएको दिनमा कम्पनीको शेयरधनी कायम रहेको व्यक्त बाध्य हुनेछ । (४) कम्पनी दामासाहीमा परेको भएमा अदालतमा साहूको सूची पेश गर्दा नाम छुट्न गएको भनिएका साहूले नाम छुट्न गएको कुराको प्रमाण सहित नविदन दिएमा अदालतले उपयुक्त देखेमा त्यस्तो साहूको ऋण तर्नको लागि आवश्यक पर्ने रकम कम्पनीमा बुझाउनु पर्ने दायित्व भएका शेयरधनीहरूको सूची तयार गरी त्यस्तो सूचीमा नाम परेका शेयरधनीहरूलाई कम्पनीको दामासाहीको प्रक्रियामा नजिह्रूले बुझाउनु पर्ने रकम सरह नजिह्रूबाट शेयरको रकमको माग गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफूले शेयर खरिद गर्दाका बखत लिएको शेयरको अङ्कित मूल्यभन्दा बढी रकम तर्नि कुनै पनि शेयरधनी बाध्य हुने छैन । ६०. कम्पनीको खुद सम्पत्ति घटेमा सञ्चालक जमिमेवार हुने: (१) पब्लिक कम्पनीको खुद सम्पत्ति (नेट वर्थ) घट्न गई चुक्ता पूँजीको आधा वा सोभन्दा कम हुन आएमा त्यस्तो व्यहोरा जानकारीमा आएको पैतीस दिनभित्र सञ्चालकहरूले कम्पनी तथा शेयरधनी समेतको हतिका लागि उपयुक्त रणनीति तयार गर्नु पर्नेछ र सो जानकारी भएको लगत्तै पछि बस्ने साधारण सभामा यस सम्बन्धी छुट्टै प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ । तर सो रणनीति कार्यान्वयन गर्न साधारण सभाको स्वीकृति लिन पर्ने भएमा यथाशीघ्र वशिष साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि रणनीति तयार नगर्ने, वार्षिक साधारण सभामा प्रस्ताव नराख्ने वा वशिष साधारण सभा नबोलाउने वा जानी जानी त्यस्तो सभा नबोलाइएको स्थितिकायम रहन दिन कम्पनीका सञ्चालकलाई यस ऐन बमोजमि सजाय हुनेछ । (३) सञ्चालकले बदनयित चर्ताई वा द्वेषपूर्ण लापरवाहीको कारणले कम्पनीको खुद सम्पत्ति उपदफा (१) बमोजमि घट्न गएको कुरा ठहरेमा सोको क्षतिपूर्तिसमेत त्यस्तो काम गर्ने सञ्चालकले तर्नि पर्नेछ । ६१. कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैले खरिद गर्न नहुने: (१) कम्पनीले आफ्नो शेयर आफै खरिद (बाइ ब्याक) गर्न वा जमानतमा राखी ऋण दिन हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा कार्यालयलाई जानकारी गराई लाभांशको रुपमा वितरण हुन सक्ने सञ्चति मुनाफाको रकमबाट कम्पनीले आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्न सक्नेछ:- । (क) कम्पनीले जारी गरेको शेयरको सम्पूर्ण रकम चुक्ता भइसकेको भए, । (ख) पब्लिक कम्पनीले जारी गरेको शेयर धतिपत्र बोर्डमा दर्ता भइसकेको भए, । (ग) आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था सम्बन्धित कम्पनीको नयिमावलीमा भएको भए, । (घ) आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्न सक्ने गरी सम्बन्धित कम्पनीको साधारण सभामा वशिष प्रस्ताव पारित भएको भए, । (ङ) कम्पनीले चुक्ता गर्नु पर्ने ऋण रकम कम्पनीले आफ्नो शेयर आफै खरिद गरी सकेपछि पूँजी तथा साधारण जगेडा कोषको रकमको अनुपातमा दोब्बरभन्दा बढी नहुने भए, । स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनका लागि "ऋण रकम" भन्नाले कम्पनीले कर्जा लिएको सुरक्षित तथा असुरक्षित सम्पूर्ण ऋण रकम सम्झनु पर्छ । (च) कम्पनीले खरिद गर्ने आफ्नो शेयरको रकम कम्पनीको कुल चुक्ता पूँजी तथा साधारण जगेडा कोषको रकमको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने भए, । (छ) आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्ने सम्बन्धमा कार्यालयले समय समयमा जारी गरेको नर्दिशेन प्रतकिल नहुने भए । (३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजमि साधारण सभामा पेश गरिने प्रस्तावमा देहायको वविरण उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ:- । (क) आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्नु पर्ने कारण र आवश्यकता, । (ख) आफ्नो शेयर आफै खरिद गरेको कारणबाट सम्बन्धित कम्पनीको आर्थिक स्थितिमा पर्न सक्ने सम्भावित प्रभाव मूल्याङ्कनको वविरण, । (ग) खरिद गर्न प्रस्ताव गरिएको शेयरको कसिमि र सोको सङ्ख्या, । (घ) खण्ड (ग) बमोजमिको शेयर खरिद गर्न लाग्ने अधिकतम वा न्यूनतम रकम र सोको आर्थिक स्रोत, । (ङ) आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्न सक्ने समयावधि, । (च) शेयर खरिद गर्ने तरिका, ।

(छ) आफ्नो शेयर आफैँ खरिद गर्ने सम्बन्धमा कार्यालयले तोकेको तथा प्रचलित कानून बमोजमि खुलाउनु पर्ने अन्य आवश्यक कुराहरू । (४) उपदफा (३) बमोजमिको वंशेष प्रस्ताव साधारण सभाबाट पारित भएमा सो पारित भएको बाह्र महिनाको अवधिभित्र सम्बन्धित कम्पनीले देहायको कुनै उपायबाट आफ्नो शेयर आफैँ खरिद गर्न सक्नेछः- । (क) धत्तिपत्र बजार मार्फत खरिद गरेर, । (ख) कम्पनीका कर्मचारीलाई छुट्टाइएको शेयर सम्बन्धित कर्मचारीबाट खरिद गरेर, । (ग) तत्काल कायम रहेका शेयरधनीबाट समानुपातिक रुपमा खरिद गरेर । (५) उपदफा (४) बमोजमि कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैँ खरिद गरेकोमा त्यस्तो शेयर खरिद गरेको मितिलि तीस दिनभित्र आफूले खरिद गरेको शेयर सङ्ख्या, सो बापत भुक्तानी भएको रकम र अन्य आवश्यक वविरणहरु कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (४) बमोजमि आफ्नो शेयर आफैँ खरिद गरेको अङ्कति मूल्य बराबरको रकम छुट्टै पूँजी फरिता जगेडा कोष खडा गरी सो कोषमा दाखला गर्नु पर्नेछ र सो कोषको रकमलाई चुक्ता पूँजीसरह कायम राख्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (४) बमोजमि कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैँ खरिद गरेकोमा आफूले खरिद गरे जति शेयर त्यसरी खरिद गरेको मितिलि एक सय बीस दिनभित्र रद्द गरी सक्नु पर्नेछ । (८) यस दफा बमोजमि कम्पनीले कुनै वर्गका शेयर खरिद गरिसकेपछि बोनस शेयर जारी गर्ने वा आफ्नो दायित्व चुक्ता गर्ने बाहेक आफ्नो शेयर आफैँले खरिद गरेको दुई वर्ष नभई पुनः सोही वर्गको शेयर नषिकाशन गर्न सक्ने छैन । (९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पब्लिकि कम्पनीले कायम गर्नु पर्ने न्यूनतम शेयरधनीको सङ्ख्या कम हुने वा न्यूनतम चुक्ता पूँजी कम हुने गरी त्यस्तो कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैँ खरिद गर्न सक्ने छैन । (१०) कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैँ खरिद गर्न नसक्ने अन्य अवस्था र आफ्नो शेयर आफैँ खरिद गर्दा पालना गर्नु पर्ने अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजमि हुनेछ । ६२. कम्पनीले आफ्नो शेयर खरिद गर्न कुनै ऋण वा आर्थिक सहयोग दिन नहुनेः कम्पनीले आफ्नो वा आफ्नो मुख्य कम्पनी पहिलो संशोधनद्वारा थप । वा सहायक कम्पनीको शेयर खरिद वा कुनै व्यहोराले सो शेयरमा हक प्राप्त गर्नका लागि कसैलाई ऋण वा कुनै कसिमिको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु हुँदैन । तर कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई शेयर बकिरी गर्ने योजना अन्तर्गत कर्मचारीलाई सम्बन्धित कम्पनीको वा कम्पनीको मुख्य कम्पनीको पूरा मूल्य चुक्ता भएको शेयर खरिद गर्न वा त्यस्तो शेयरमा कुनै व्यहोराले स्वामित्व प्राप्त गर्नका लागि ऋण उपलब्ध गराउन यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याउने छैन । ६३. कारोबार प्रारम्भ गर्न स्वीकृतलिनु पर्नेः (१) यस ऐन अन्तर्गत स्थापित पब्लिकि कम्पनीले कारोबार गर्ने स्वीकृत प्राप्त नगरी आफ्नो कारोबार प्रारम्भ गर्नु हुँदैन । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । तर सञ्चालनमा आइसकेको कुनै प्राइभेट कम्पनी पब्लिकि कम्पनीमा परिणत हुँदा कारोबार गर्ने स्वीकृतलिनु आवश्यक पर्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि स्वीकृत पाउनको लागि पब्लिकि कम्पनीको संस्थापकले खरिद गर्न कबुल गरेको शेयर बापतको रकम मध्ये माग भएको पूरा रकम चुक्ता भइसकेको प्रमाण समावेश गरी कार्यालय समक्ष नविदन दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नविदन परेकोमा संस्थापकहरुले खरिद गर्न कबुल गरेको शेयर बापतको रकममध्ये माग भएको रकम चुक्ता भएको प्रमाणति भएमा कार्यालयले कारोबार गर्ने स्वीकृत प्रदान गर्नेछ । तर शेयर बापत चुक्ता भएको रकम दफा ११ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएको रकमभन्दा कम हुने भएमा स्वीकृत दिने छैन । (४) यस दफा बमोजमि कारोबार प्रारम्भ गर्न स्वीकृति नलाई वंशेष साधारण सभा, सञ्चालक समितिको बैठक, कम्पनीको व्यवस्थापन जस्ता कुरा बाहेक वविरणपत्र प्रकाशन गर्ने वा दायित्व सर्जिना हुने कुनै कसिमिका कार्य गर्नु हुँदैन । (५) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा प्रचलित कानून बमोजमि त्यस्तो व्यवसाय नयिमति गर्ने अधिकारप्राप्त नयिमनकारी नकियाबाट इजाजतपत्र प्रदान गर्दा त्यस्तो व्यवसाय शुरु गर्नुअघि कुनै शर्त नरिधारण गरिएको भए त्यस्तो शर्त पूरा गरेको प्रमाण पेश नभएसम्म कारोबार शुरु गर्ने स्वीकृत प्रदान गरिने छैन । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राइभेट कम्पनीले कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र पाउन साथ आफ्नो कारोबार शुरु गर्न सक्नेछ । तर कुनै खास कारोबार गर्न प्रचलित कानून बमोजमि कुनै सम्बन्धित नकियाबाट स्वीकृतलिनु पर्ने भएमा त्यस्तो स्वीकृतलिपछि मात्र कारोबार शुरु गर्नु पर्नेछ । ६४. डिसिकाउन्टमा शेयर नषिकाशन गर्न वा बकिरी गर्न नहुनेः (१) कम्पनीले डिसिकाउन्टमा आफ्नो शेयर नषिकाशन वा बकिरी गर्नु हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीको साधारण सभाले वंशेष प्रस्ताव पारित गरी सोही प्रस्तावमा तोकिए बमोजमिको प्रतशितमा नघट्ने गरी देहायको अवस्थामा डिसिकाउन्टमा शेयर नषिकाशन वा बकिरी गर्न सक्नेछः- । (क) कम्पनीको पूँजी पुनर्संरचना गर्ने योजना अनुसार शेयर नषिकाशन वा बकिरी गर्दा, । (ख) साह्रहरुको सहमत अनुसार कम्पनीले लिएको ऋणलाई शेयरमा परिणत गर्ने योजना अनुसार शेयर नषिकाशन वा बकिरी गर्दा, । (ग) कर्मचारी शेयर योजना अनुसार शेयर नषिकाशन वा जारी गर्दा, । (घ) कार्यालयले स्वीकृत गरेको अन्य अवस्थामा शेयर जारी गर्दा । ६५. अग्राधिकार शेयरः (१) कम्पनीले यो ऐन, प्रबन्धपत्र वा नयिमावलीमा व्यवस्था भए बमोजमि अग्राधिकार शेयर जारी गर्न सक्नेछ । (२) नयिमावलीमा व्यवस्था गरिए बमोजमि बाहेक उपदफा (१) बमोजमि जारी गरिएको शेयर साधारण शेयरमा परिणत हुन सक्ने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि अग्राधिकार शेयर जारी गर्दा अन्य कुराको अतरिकित देहायका कुरा खुलाएको हुनु पर्नेछः- । (क) साधारण शेयरभन्दा अगाडि लाभांश प्राप्त गर्ने वा नगर्ने सो कुरा, । (ख) अग्राधिकार शेयरधनीले कति प्रतशित लाभांश प्राप्त गर्ने हो सो कुरा, ।

(ग) प्रत्येक वर्ष लाभांश जोडि जाने (क्युमुलेटिभि) हो वा मुनाफा भएको वर्ष मात्र मुनाफा (नन् -क्युमुलेटिभि) वितरण हुने हो सो कुरा, । (घ) कम्पनी खारेज भएको अवस्थामा शेयरको रकम फर्ति गर्दा अग्राधिकार दनि वा नदनि कुरा, । (ङ) मताधिकार हुने वा नहुने र मताधिकार हुने भए अग्राधिकार शेयरको वषियमा मात्र वा अन्य वषियमा पनहिने हो सो कुरा, । (च) खण्ड (ङ) बमोजमि अन्य कुरामा पनभिताधिकार हुने भए कुन अनुपातमा मताधिकार हुने हो सो कुरा, । (छ) साधारण शेयरमा परिवर्तन हुन सक्ने वा नसक्ने कुरा, । (ज) अग्राधिकार शेयर रकम नश्चिति अवधिपछि फर्ति गर्न सक्नि (रडिमिबल) वा फर्ति गर्न नसक्नि (इरडिमिबल) के हुने हो सो कुरा, । (झ) अग्राधिकार शेयर फर्ति गर्दा प्रमियिम सहति वा प्रमियिम बनिा फर्ति हुने हो सो कुरा । (४) फर्ति हुने शर्तमा कुनै अग्राधिकार शेयर जारी गरिएको भए त्यस्तो शेयरको मूल्य पूरा भुक्तानी नभएसम्म सो शेयर फर्ति गर्न सक्नि छैन । (५) लाभांशको रुपमा वितरण हुन सक्ने मुनाफाको रकम वा शेयर फर्ति गर्ने प्रयोजनको लागि कम्पनीले जारी गरेका नयाँ शेयरबाट प्राप्त रकमबाहेक अन्य रकमबाट अग्राधिकार शेयरको रकम फर्ति गर्न सक्नि छैन । (६) फर्ति हुने गरी जारी गरिएको कुनै अग्राधिकार शेयर प्रमियिम सहति फर्ति गरिने भए त्यस्तो शेयर रकम फर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि कम्पनीको मुनाफा वा कम्पनीको शेयर प्रमियिम खाताबाट उपयुक्त रकमको छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (५) बमोजमि नयाँ शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकमबाट फर्ति हुने अग्राधिकार शेयरको रकम फर्ति गरिएको अवस्थामा बाहेक यस ऐन बमोजमि अग्राधिकार शेयरको रकम फर्ति गर्दा कम्पनीको मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्नका लागि प्राप्त हुन सक्ने रकमबाट फर्ति गरिएको शेयरको अङ्कति मूल्य बराबरको रकम पूँजी फर्ति जगेडा कोष खडा गरी सो कोषमा दाखलिा गर्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि खडा भएको पूँजी फर्ति जगेडा कोषलाई चुक्ता पूँजी सरह मानी कायम राख्नु पर्नेछ । (९) यस दफा बमोजमि फर्ति गरिएको कुनै अग्राधिकार शेयर फर्ति गर्ने कार्य समाप्त भएपछि त्यस्तो शेयर स्वतः खारेज भएको मानिन्छ । (१०) कुनै कम्पनीले अग्राधिकार शेयर फर्ति गर्दा यस दफाको अधीनमा रही कम्पनीको नयिमावलीमा तोकिएको शर्त र प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्नेछ र यसरी अग्राधिकार शेयरको रकम फर्ति भएकोमा सोही कारणले कम्पनीको अधिकृत शेयर पूँजी घटाइएको मानिन्छ । (११) कम्पनीले कुनै अग्राधिकार शेयर रकम फर्ति गरेमा वा फर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेमा त्यसरी फर्ति गरिएको वा फर्ति गरिने शेयरको अङ्कति मूल्य बराबरको नयाँ शेयर जारी गर्न सक्नेछ । (१२) कम्पनीले कुनै अग्राधिकार शेयर फर्ति गरेको एक महिनाभित्र त्यसको सूचना कार्यालयलाई दनि पर्नेछ र त्यस्तो सूचना प्राप्त हुन आएमा कार्यालयले त्यस्तो सूचनालाई कम्पनीको दर्ता कतिबमा जनाउनु पर्नेछ ।

(१३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (७) बमोजमि खडा भएको पूँजी फर्ति जगेडा कोषबाट कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीहरुलाई पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयरको रुपमा नयाँ शेयर जारी गर्न सक्नेछ । ६६. नाबालक र कानून बमोजमि करार गर्न अयोग्य व्यक्तिसंस्थापक हुनमा बन्देज: (१) सोह्र वर्ष उमेर नपुगेको नाबालक र कानून बमोजमि करार गर्न अयोग्य व्यक्तिकम्पनीको संस्थापक हुन सक्ने छैन । तर अपुताली परी वा कानूनको परिचालनबाट नाबालक वा कानून बमोजमि करार गर्न अयोग्य व्यक्तिले संस्थापकद्वारा खरदि गरेको कम्पनीको शेयरमा हक प्राप्त गर्न यस दफाले बाधा पुर्‍याएको मानिन्छ । (२) कुनै नाबालक वा कानून बमोजमि करार गर्न अयोग्य व्यक्तिले कुनै कम्पनीको शेयर वा डबिज्चर खरदि बकिरी गर्नु पर्दा त्यस्तो व्यक्तिको बाबु, आमा वा पति वा पत्नी वा कानून बमोजमि नयिक्त संरक्षक वा अभिभावकले गर्नु पर्नेछ । ६६क. कर्मचारी शेयर बकिरी योजना: (१) कम्पनीले कम्पनीको वा कम्पनीको सहायक वा मुख्य कम्पनीको वा कम्पनीको मुख्य कम्पनीको सहायक कम्पनीको सञ्चालक वा कर्मचारीलाई शेयर नष्काशन वा जारी गरी शेयर खरदि पाउने गरी योजना लागू गर्न सक्नेछ । तर सञ्चालकको हकमा त्यस्तो सञ्चालक सम्बन्धति कम्पनीको नयिमति रोजगारीमा रहेको हुनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको योजना अन्तर्गतको शेयर खरदि गर्ने वा नगर्ने अधिकार सम्बन्धति सञ्चालक वा कर्मचारीमा नहिंति रहनेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (३) उपदफा (१) बमोजमिको योजना लागू गर्नुअघिकम्पनीको साधारण सभाबाट वशिष प्रस्ताव पारति गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको योजनामा देहायका वविरण समावेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) खरदिका लागि नष्कासन वा जारी गरिने शेयर सङ्ख्या, । (ख) त्यस्तो योजनामा भाग लनि पाउने कर्मचारीको वविरण, । (ग) शेयर खरदिका लागि खुला रहने अवधि, । (घ) शेयरको खरदि मूल्य, । (ङ) प्रत्येक कर्मचारीले खरदि गर्न पाउने शेयर सङ्ख्या, । (च) अन्य उपयुक्त कुरा । (५) यस दफा बमोजमि कर्मचारीले खरदि गरेको शेयर सम्बन्धति कम्पनीले नर्धारण गरेको अवधिभर बकिरी वविरण गर्न पाउने छैन । (६) शेयर खरदिका लागि खुला रहने अवधिसम्म बहाल रहेको कर्मचारीले उपदफा (१) बमोजमिको योजनामा सहभागी हुन सक्नेछ । (७) कुनै कर्मचारीले शेयर खरदिका लागि खुला रहने अवधिभित्र शेयर खरदि नगरेमा त्यस्तो खरदि नगरिएको शेयर सङ्ख्या अन्य कर्मचारीलाई खरदि गर्न खुला गर्न सक्निछ । (८) दफा १०९ को उपदफा (४) बमोजमि तयार गर्नु पर्ने प्रतविदनमा कर्मचारी शेयर बकिरी योजना बमोजमि शेयर नष्कासन तथा खरदि भएको वविरण पन उल्लेख गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-५. कम्पनीको सभा । ६७. कम्पनीको साधारण सभा: (१) कम्पनीको साधारण सभा देहाय बमोजमि हुनेछन्:- । (क) वार्षिक साधारण सभा, । (ख) वशिष साधारण सभा ।

(२) पब्लिक कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा गर्नको नमितित कम्तीमा एक्काइस दिन अगावै र वशिष साधारण सभा गर्नको नमितित कम्तीमा पन्ध्र दिन

अगावै शेयरधनीहरूलाई नजिहरूले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको ठेगानामा सभा हुने ठाउँ, मतिरि छलफल गर्ने वषिय खोली सूचना पठाउनु पर्नेछ । सो कुराको सूचना कम्तीमा दुईपटक राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रकामा पनप्रकाशन गर्नु पर्नेछ । तर स्थगति भएको कुनै साधारण सभा बोलाउँदा त्यस्तो सभामा नयाँ वषियमा छलफल नहुने भएमा कम्तीमा सात दिनअघि सो सभाको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रकामा प्रकाशित गरेमा रीतपूर्वक सूचना दिएको मानिन्छ ।

(३) देहायको अवस्थामा बाहेक उपदफा (२) बमोजमि पहिले नै सूचि नगरएका वषियमा साधारण सभा कुनै नरिणय गर्न सकिने छैन:- । (क) यस ऐनको अन्य दफाहरूमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक साधारण सभामा मतदान गर्न पाउने कम्पनीको जम्मा शेयरको सतसट्ठी प्रतिशत शेयरलाई प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीहरू स्वयं वा प्रतिनिधि मार्फत उपस्थिति भई कुनै वषियमा नरिणय लनि पक्षमा मतदान गरेमा, । (ख) स्थगति भएको कुनै साधारण सभामा छलफलको नमितित सूचि गरिएको कुनै वषिय भएमा । (४) कार्यालयले अन्यत्र साधारण सभा गर्न पूर्व स्वीकृति दिएको अवस्थामा बाहेक पब्लिक कम्पनीको साधारण सभा त्यस्तो कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको जिल्ला वा रजिस्टर्ड कार्यालयको जिल्लासँग जोडिएको अधिकांश शेयरधनीलाई पायक पर्ने ठाउँमा गर्नु पर्नेछ । तर प्राइभेट कम्पनीको नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो कम्पनीको साधारण सभा नेपाल राज्यभित्र वा बाहिर कुनै ठाउँमा हुन सक्नेछ । (५) कम्पनीले तत्काल कायम रहेका शेयरधनीहरूको नाम, ठेगाना र नजिहरूले लिएको शेयर सङ्ख्या उल्लेख भएको सूची शेयरधनीहरूबाट हुने नरीक्षणको लागि सभा स्थलमा राख्नु पर्नेछ । (६) साधारण सभामा त्यस्तो सभाको सूचनाका साथ पठाइएको छलफलको सूचीमा परेको वषिय उपर सर्वप्रथम छलफल तथा नरिणय गरिन्छ । (७) साधारण सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आवश्यकता अनुसार सभा स्थगति गर्न सक्नेछ । जुन साधारण सभा स्थगति भएको हो सो सभा हुने दिनभन्दा पहिले वा पछि यस ऐन अनुसार सूचना दिएको कुनै पन वषिय उपर यसरी स्थगति भई बोलाइएको सभामा छलफल र नरिणय गरिन्छ । (८) पहिले बसेको र सो स्थगति भए पछि बसेको सभालाई समान अधिकार हुनेछ । स्थगति सभामा पारित प्रस्ताव सो स्थगति सभा बसेको मतिमा पारित भएको मानिन्छ । (९) कुनै सङ्गठित संस्थाले कुनै कम्पनीको शेयर खरिद गरेको भएमा त्यस्तो सङ्गठित संस्थाद्वारा नयुक्त व्यक्तिले त्यस्तो संस्थाको तर्फबाट कम्पनीको साधारण सभामा भाग लनि र मत दिने पाउनेछ । (१०) भूलवश कुनै सूचीकृत कम्पनीको शेयरधनीको ठेगानामा साधारण सभाको सूचना पठाउन छुटेको वा कुनै शेयरधनीले त्यस्तो कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको ठेगानामा पठाइएको सूचना नजिले प्राप्त नगरेको कारणले मात्र कुनै साधारण सभामा भएको काम कारबाही बदर वा अमान्य हुने छैन ।

(११) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन प्राइभेट कम्पनीको साधारण सभा र सोको कार्यवधि नियमावलीमा वा सर्वसम्मत समझौतामा व्यवस्था गरिए बमोजमि हुनेछ । त्यसरी व्यवस्था नभएको अवस्थामा यस ऐनको व्यवस्था लागू हुनेछ । (१२) साधारण सभाको कार्यवधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कम्पनीको नियमावलीमा लेखिए बमोजमि हुनेछ । ६८. सञ्चालक उपस्थिति हुनु पर्ने: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) कम्पनीको प्रत्येक सञ्चालक साधारण सभामा स्वयं उपस्थिति हुनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कम्पनीको कुनै सञ्चालक काबुबाहिरको परस्थितिपरी कम्पनीको साधारण सभामा स्वयं उपस्थिति हुन नसकेमा भडियो कन्फरेन्स वा त्यस्तै प्रकारको अन्य प्रवधि मार्फत साधारण सभामा उपस्थिति हुन र आफ्नो मत प्रयोग गर्न सक्नेछ । ६९. सभाको वैधानिकता: प्रत्येक साधारण सभा शुरु हुनुभन्दा अगावै सभामा उपस्थिति शेयरधनीहरूले सो सभा यस ऐन र नियमावली बमोजमि बोलाइएको हो वा होइन भन्ने कुरा यकिन गर्नेछन् र त्यस सम्बन्धमा कुनै अन्य कानूनको पालना नगरिएको भए पन सबै शेयरधनीहरूलाई दफा ६७ को उपदफा (२) बमोजमि सूचना पठाइएको भएमा र दफा ७३ बमोजमि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको सभाले सभा गर्न मज्जुर गरेमा सो साधारण सभा रीतपूर्वक बोलाइएको मानिन्छ । ७०. सभामा भाग लनि र मतदान गर्न नपाउने अवस्था: (१) आफू र कम्पनीको बीचमा भएको वा हुने कुनै शर्त बन्देजको सम्बन्धमा हुने छलफलमा कुनै व्यक्तिले शेयरधनीको हैसियतबाट आफै वा आफ्नो प्रतिनिधित्वद्वारा साधारण सभामा भाग लनि र मतदान गर्न पाउने छैन । (२) आफूले गरेको वा गर्न छुटाएको वा गलत ढङ्गले गरेको कामको जवाफदेही वा आफूलाई नयुक्त गर्ने, कार्यभारबाट मुक्त गर्ने, सडुवा गर्ने, थमौती गर्ने, पारिश्रमिक, भत्ता वा बोनस दिने वा सो घटाउने वा बढाउने वा आफ्नो नोकरी वा आफ्नो सरोकार वा स्वार्थ भएको कुनै समझौता, करार वा ठेक्का पट्टाका सम्बन्धमा साधारण सभामा हुने छलफलमा कुनै सञ्चालक वा नजिको हस्तिसेदार वा प्रतिनिधिले मतदान गर्न पाउने छैन । (३) शेयरको कस्ता माग गरिएको रकम भुक्तान नगर्ने शेयरधनीले साधारण सभामा भाग लनि र मतदान गर्न पाउने छैन । (४) कुनै शेयरधनीले सम्बन्धित कम्पनीको सञ्चालकलाई दफा ७१ को उपदफा (२) बमोजमि प्रतिनिधि नयुक्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो सञ्चालकले आफ्नो नजि स्वार्थ वा सरोकार भएको वषियमा वा आफूलाई नयुक्त गर्ने वषियमा कसैको प्रतिनिधिको हैसियतले साधारण सभामा मतदान गर्न पाउने छैन ।

(५) यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन प्रचलित कानून बमोजमि संस्थापति बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा आफूले लिएको शेयर धितो वा बन्धक राखी ऋण लनि शेयरधनीले त्यस्तो ऋण भुक्तान नगरेको कारणबाट नजि उपर कानूनी कारबाही चलाई शेयर बापत मतदान गर्नबाट रोक लगाउन सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट लेखी आएमा सम्बन्धित कम्पनीले त्यस्तो शेयरधनीलाई नजिले लिएको शेयर बापत ऋण चुक्ता नभएको अवधिभर मतदान गर्नबाट रोक लगाउनु पर्नेछ । ७१. साधारण सभामा मतदान गर्ने अधिकार: (१) यो ऐन वा कम्पनीको नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक

शेयरधनीहरूको दर्ता कतिबन्दा शेयरधनीको रुपमा नाम दर्ता रहेको व्यक्तिलाई मात्र दफा ७० को अधीनमा रही साधारण सभामा उपस्थिति भई आफूले लएको प्रत्येक शेयरको एउटा मतको हिसाबले मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) शेयरधनीको प्रतिनिधिले मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने गरी कम्पनीको नियमावलीमा प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्थामा बाहेक यस दफाको अधीनमा रही कुनै पनि शेयरधनीले साधारण सभामा उपस्थिति हुन र आफ्नो मत प्रयोग गर्न पाउने गरी कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिनिधिनियुक्त गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) को अधीनमा रही मतदानको अधिकार पाएको शेयरधनी सभामा स्वयं उपस्थिति हुन नसक्ने भएमा नजिले आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा मतदान गर्न तोकिए बमोजिमको ढाँचामा नविदन लेखी सहीछाप गरी प्रतिनिधिनियुक्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी नियुक्त प्रतिनिधिले दफा ७२ मा गरिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही सभामा भाग लिन वा मतदान गर्न पाउनेछ । (४) साझा गरी एकजनाभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा शेयर लएकोमा त्यस्तो साझेदारहरूद्वारा नियुक्त गरिएको साझेदारले वा नजिले उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त गरेको प्रतिनिधिले र सो बमोजिम कुनै साझेदार नियुक्त हुन नसकेकोमा दफा ४६ बमोजिम खडा गरिएको शेयरधनीहरूको दर्ता कतिबन्दा सो साझेदारमध्ये जसको नाम क्रमानुसार अघि लेखिएको छ सोही साझेदारले दिएको मत वा प्रतिनिधिपत्र मात्र मान्य हुनेछ । ७२. सञ्चालकको निर्वाचन गर्दा मतदान गर्ने व्यवस्था: (१) सञ्चालक निर्वाचन गर्नका लागि मतदान गर्दा नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक प्रत्येक शेयरधनीलाई नजिले लएको शेयर सङ्ख्याले नियुक्त गर्नुपर्ने सञ्चालकको सङ्ख्यालाई गुणन गर्दा हुने सङ्ख्या बराबरको मतको हिसाबले मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ र त्यसरी मतदान गर्ने शेयरधनीले आफ्नो सबै मत एउटै उम्मेदवारलाई वा एकभन्दा बढी उम्मेदवारलाई नजिले तोकें बमोजिम विभाजन हुने गरी मतदान गर्न सक्नेछ । (२) यस ऐन वा नियमावली बमोजिम सञ्चालक नियुक्त गर्न पाउने सङ्गठित संस्थाले आफूले लएको शेयरको अनुपातमा सञ्चालकको नियुक्ति गर्न सक्नेछ र त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने छैन ।

तर शेयर सङ्ख्या र सञ्चालकको कुल सङ्ख्याको अनुपातमा एकजना पनि सञ्चालक नियुक्त गर्न नसक्ने वा यस उपदफाको अधिकार प्रयोग गरी सञ्चालक नियुक्त नगर्ने सङ्गठित संस्थाले शेयरधनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको निर्वाचनमा अन्य शेयरधनी सह भाग लिन, मतदान गर्न वा त्यस्तो संस्थाले लएका शेयरको अनुपातमा निर्वाचित हुन सक्ने सञ्चालकसम्मको उम्मेदवारी दिन सक्नेछ । ७३. गणपूरक सङ्ख्या: (१) प्राइभेट कम्पनीको साधारण सभाको गणपूरक सङ्ख्या त्यस्तो कम्पनीको नियमावलीमा लेखिए बमोजिम हुनेछ । (२) कम्पनीको नियमावलीमा गणपूरक सङ्ख्याको लागि बढी सङ्ख्या तोकिएकोमा बाहेक पब्लिक कम्पनीको बाँडफाँड भएको कुल शेयर सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल शेयरधनीहरूमध्ये कम्तीमा तीनजना शेयरधनीहरू स्वयं वा आफ्नो प्रतिनिधिभारफत उपस्थिति नभई सभाको काम कारबाही हुने छैन । (३) उपदफा (२) बमोजिमको गणपूरक सङ्ख्या पूरा नभएको कारणले सभा हुन नसकी कम्तीमा सात दिनको सूचना दिई अर्को पटक सभा बोलाउँदा कम्पनीको बाँडफाँड भएको कुल शेयर सङ्ख्याको पच्चीस प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा तीनजना शेयरधनीहरू स्वयं वा प्रतिनिधिभारफत उपस्थिति भएमा सभा गर्न बाधा पर्ने छैन । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३ को उपदफा (२) मा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भए बमोजिम संस्थापना भएको वा दफा १७३ को उपदफा (१) बमोजिम संस्थापना भएको कम्पनीको लागि उपदफा (२) वा (३) मा लेखिए बमोजिम तीनजना शेयरधनी उपस्थिति हुन अनिवार्य हुने छैन । ७४. छलफल र निर्णय: (१) साधारण सभाको अध्यक्षता सञ्चालक समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा सञ्चालकहरूले आफूमध्येबाट मनोनित गरेको व्यक्तिले गर्नेछ । (२) साधारण सभामा छलफल गरिने सबै विषयहरू प्रस्तावको रूपमा पेश गर्नु पर्नेछ । प्रस्ताव पारित भए वा नभएको कुरा सो सभाको अध्यक्षले घोषणा गर्नु पर्नेछ । (३) मतदान गरिएको प्रत्येक विषयमा सभाको बहुमत शेयरधनीको रायलाई सो सभाको निर्णय मानिनेछ । त्यस्तो राय लाँदा अध्यक्षले हात उठाउन लगाई, ध्वनीमत, शेयरधनीहरूको समूह विभाजन, मतपत्रको प्रयोगलगायत अन्य उपयुक्त प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्नेछ । तर विशेष प्रस्तावको हकमा सभामा उपस्थिति शेयरधनीहरूमध्ये पचहत्तर प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीले प्रस्तावको पक्षमा मत दिएमा मात्र सो प्रस्ताव सभाद्वारा स्वीकृत भएको मानिनेछ । (४) साधारण सभा पक्ष र विपक्षमा मत बराबर भएमा सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन पाउनेछ । तर शेयरधनीको हैसियतले मतदान गर्ने अधिकारबाट नजि वञ्चित हुने छैन । ७५. विवरण राख्नु पर्ने: (१) प्रत्येक कम्पनीले साधारण सभामा भएको काम कारबाहीको विवरण (माइन्यूट) एउटा छुट्टै कतिबन्दा राख्नु पर्नेछ र सो विवरणमा सम्बन्धित सभाको अध्यक्ष र कम्पनी सचिव भए कम्पनी सचिवले दस्तखत गर्नु पर्नेछ ।

कम्पनी सचिव नभएको कम्पनीको हकमा सो विवरणमा सम्बन्धित सभाको अध्यक्ष र साधारणसभाद्वारा बहुमतबाट नियुक्त शेयरधनीहरूको एकजना प्रतिनिधिले दस्तखत गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण राख्दा सभाको सूचना कसरी जारी गरियो, कति शेयरधनीहरू उपस्थिति थिए पहिलो संशोधनद्वारा थप । भडियो कन्फरेन्स वा त्यसै प्रकारको अन्य प्रविधिभारफत साधारण सभामा उपस्थिति भएकोमा त्यसरी उपस्थिति हुने सञ्चालकको संख्या, जम्मा शेयरको कति प्रतिशतको प्रतिनिधित्व भएको थियो, सभामा के के निर्णय गरियो र मतदान भएकोमा मतदानको परिणाम के भयो आदि सबै कुराहरू खुलाउनु पर्नेछ । (३) साधारण सभा भएको तीस दिनभित्र यस दफा बमोजिम लेखिएको विवरण शेयरधनीहरूलाई पठाउनु पर्नेछ । तर कुनै कम्पनीले सो

वविरण राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरेमा शेयरधनीहरूलाई पठाइरहनु पर्ने छैन । (४) उपदफा (१) बमोजमि राखिएको साधारण सभाको काम कारबाहीको वविरण कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयमा राख्नु पर्नेछ । त्यस्तो वविरण कार्यालय समयभित्र कुनै शेयरधनीले हेर्न चाहेमा कम्पनी सचिव वा कम्पनीले तोकेको अन्य कर्मचारीले हेर्न दनि पर्नेछ । (५) कुनै शेयरधनीले साधारण सभाको काम कारबाहीको वविरणको प्रतिलिपि लिनि चाहेमा कम्पनीले नयिमावलीमा तोके बमोजमिको दस्तुर लई प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ७६. वार्षिक साधारण सभा: (१) प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले कारोबार शुरु गर्ने इजाजत पाएको एक वर्षभित्र प्रथम वार्षिक साधारण सभा गर्नु पर्नेछ र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष कम्पनीको आर्थिक वर्ष पूरा भएको छ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै पब्लिक कम्पनीले उपदफा (१) को म्याद नाघेको तीन महिनाभित्र पनवार्षिक साधारण सभा नबोलाएमा कार्यालयले त्यस्तो कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा बोलाउन नरिदेशन दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) को नरिदेशन प्राप्त गरेको तीन महिनाभित्र पन कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा नबोलाएमा सो कुरा खुलाई कुनै शेयरधनीले अदालतमा नविदन दनि सक्नेछ । त्यस्तो नविदन दएमा अदालतले वार्षिक साधारण सभा गर्न लगाउन वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (४) दफा ७३ को उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (३) बमोजमि अदालतको आदेश बमोजमि बोलाइएको साधारण सभामा जतसुकै शेयरधनी उपस्थिति भए पनगणपूरक सङ्ख्या पुगेको माननिछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (५) वार्षिक साधारण सभा गर्ने गरी नयिमावलीमा व्यवस्था गरेका प्राइभेट कम्पनीको हकमा समेत उपदफा (१), (२), (३) र (४) का व्यवस्थाहरू लागू हुने छन् । ७७. वार्षिक साधारण सभामा पेश गर्नु पर्ने र नरिणय हुनु पर्ने वषियहरू: (१) प्रत्येक पब्लिक कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा सञ्चालकहरूले लेखापरीक्षण भईसकेको वार्षिक आर्थिक वविरण, लेखापरीक्षकको प्रतविदन र सञ्चालकको प्रतविदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) जम्मा मत सङ्ख्याको कम्तीमा पाँच प्रतशित मतको प्रतनिधित्व गर्ने शेयरधनी वा शेयरधनीहरूले चाहेमा दफा ६७ को उपदफा (२) बमोजमिको सूचना जारी हुनुभन्दा अगावै सञ्चालकहरू समक्ष नविदन दिई कुनै वषिय वार्षिक साधारण सभामा छलफल र नरिणयका लागि पेश गर्न लगाउन सक्नेछ । (३) प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा कम्तीमा एक्काइस दिन अगावै दफा ८४ अनुसारको वार्षिक आर्थिक वविरण, सञ्चालकको प्रतविदन र लेखापरीक्षकको प्रतविदन शेयरधनीहरूले नरीक्षण गर्न र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मलाई सोको जानकारीका लागि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) मा उल्लिखित वविरण र प्रतविदन आवश्यकता अनुसार वदियुतीय सञ्चार माध्यमद्वारा समेत सूचना प्रवाह गर्न सकिन्छ । (५) उपदफा (३) मा उल्लिखित लेखापरीक्षकको प्रतविदन, वार्षिक आर्थिक वविरण तथा सञ्चालकको प्रतविदन कुनै शेयरधनीले माग गर्न आएमा कम्पनीले त्यस्तो शेयरधनीलाई त्यस्तो प्रतविदन वा वविरणहरू उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (६) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा शेयरधनीहरूलाई बाँडनि मुनाफा, सञ्चालकको नयिक्त तथा पारश्रमिक, लेखापरीक्षकको नयिक्ति नजिको पारश्रमिक वा कम्पनीको साधारण सभाबाट नरिणय गर्नु पर्ने भनी यस ऐन वा नयिमावलीमा व्यवस्था गरिएका अन्य वषियमा सो सभामा प्रस्ताव पेश गर्न र नरिणय गर्न सकिन्छ । तर शेयरधनीहरूलाई बाँडनि मुनाफाको सम्बन्धमा नरिणय गर्दा त्यस्तो मुनाफाको दर सञ्चालक समितिले नरिधारण गरेको दरभन्दा बढी हुने गरी नरिणय गर्न सकिने छैन । ७८. कार्यालयमा प्रतविदन पेश गर्नु पर्ने: प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले देहायका कुराहरू खुलाई प्रतविदन तयार गरी वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा कम्तीमा एक्काइस दिनअघि कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो प्रतविदन सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भई कम्पनीको लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गरिएको हुनु पर्नेछ:- । (क) बाँडफाँड भएको शेयरको सङ्ख्या, । (ख) बाँडफाँड भएको शेयरमध्ये चुक्ता भएको र नभएको शेयरको सङ्ख्या, । (ग) कम्पनीको सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, लेखापरीक्षक, कार्यकारी प्रमुख, प्रबन्धकको वविरण र नजिहरूलाई भुक्तान गरिएको पारश्रमिक, भत्ता तथा सुवधिको रकम, । (घ) कम्पनीको चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतशित वा सोभन्दा बढी शेयर खरदि गरी लनि व्यक्ता वा सङ्गठित संस्थाको नाम र नजिहरूको नाममा रहेको शेयर वा डबिज्चरको वविरण, । (ङ) शेयर बकिरीबाट प्राप्त भएको जम्मा रकम र सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा कम्पनीले खरदि गरेको तथा जारी गरेको नयाँ शेयर तथा डबिज्चरको वविरण, । (च) सञ्चालक वा आधारभूत शेयरधनी वा नजिका नजिकिका नातेदारले कम्पनीलाई बुझाउन बाँकी रहेको रकम, । (छ) शेयर बकिरी वा अन्य कुनै काम कुरा गरे बापत दिएको वा दनि पर्ने रकम, । (ज) बैङ्क तथा वत्तीय संस्थाहरूबाट लएको ऋण तथा बुझाउन बाँकी रहेको साँवा तथा व्याजको रकम, ।

(झ) कम्पनीले भुक्तानी लनि पर्ने वा कम्पनीले अन्य व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने भनी दाबी गरिएको रकम वा यस वषियमा मुद्दा मामला चलरहेको भए त्यसको वविरण, । (ञ) कम्पनीको व्यवस्थापनमा कार्यरत तथा अन्य स्तरका कर्मचारी वा कामदारको सङ्ख्या, । (ट) कम्पनीको व्यवस्थापनमा कार्यरत तथा अन्य स्तरमा कार्यरत वदिशीहरूको सङ्ख्या तथा नजिहरूलाई भुक्तान गरिएको पारश्रमिक, भत्ता तथा सुवधि, । (ठ) कम्पनी र कुनै वदिशी निकाय वा व्यक्तीहरूबीच लगानी, व्यवस्थापन वा प्रावधिक सेवा वा अन्य वषियमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि कुनै समझौता गरिएको भए सोको वविरण र सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा त्यस्तो समझौता अनुसार भुक्तान गरिएको लाभांश, कमसिन, शुल्क, दस्तुर र रोयल्टी आदिको वविरण, । (ड) कम्पनीको एक आर्थिक वर्षको व्यवस्थापन खर्चको वविरण, । (ढ) शेयरधनीहरूले बुझालिनी बाँकी रहेको लाभांशको रकम, । (ण) कम्पनीले यस ऐन तथा प्रचलित कानूनको

पालना पूर्ण रूपमा गरेको छ भन्ने कुराको उद्घोषण, । (त) अन्य आवश्यक कुरा । ७९. वार्षिक साधारण सभाको नमित्तित कागजात तयार राख्ने: प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले वार्षिक साधारण सभामा छलफल गरिने वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालकको प्रतविदन, लेखापरीक्षकको प्रतविदन, दफा ७८ अनुसार तयार पारिएको प्रतविदन र सभामा पेश हुने प्रस्तावहरू सभा हुनुभन्दा कम्तीमा एक्काइस दिन अगावै तयार गरी कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा शेयरधनीहरूले नरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाई राख्नु पर्नेछ र कुनै । शेयरधनीले नविदन दर्जि सोको प्रतलिपिभाग गरेमा नजिलाई त्यसको एक प्रतलिपिदिनु पर्नेछ । तर वशिष प्रस्तावका रुपमा सभामा पेश हुने प्रस्तावहरु सभाको सूचना साथ शेयरधनीको ठेगानामा पठाउनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ८०. वार्षिक विवरण पेश गर्ने: (१) वार्षिक साधारण सभा गर्ने प्रत्येक कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा भएको तीस दिनभित्तिर सो सभामा उपस्थति शेयरधनीको संख्या, भडियिो कन्फरेन्स वा त्यस्तै प्रकारको अन्य प्रवधिभार्फत साधारण सभामा उपस्थति हुने सञ्चालकको संख्या, वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समतिरि लेखापरीक्षकको प्रतविदन र सो सभाले गरेका नरिणयको एक प्रतिकाख्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक प्रत्येक कम्पनीले आर्थिक वर्ष पूरा भएको छ महिनाभित्तिर लेखापरीक्षकद्वारा प्रमाणति गरिएको लेखा परीक्षण प्रतविदनसहतिको वार्षिक आर्थिक विवरणको एक प्रतिकाख्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) कम्पनीले यस ऐन बमोजमि कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा कागजातहरु वदियुतीय माध्यमबाटै कम्प्युटर प्रणालीमा अपलोड गरी पेश गर्न सक्नेछ । यसरी पेश भएका विवरणलाई कार्यालयले सम्बन्धति कम्पनीको वदियुतीय अभलिखमा सुरक्षति राख्नु पर्नेछ ।

८१. विवरण नपठाएमा जरविना हुने: (१) यस ऐन बमोजमि कम्पनीले कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने कुनै विवरण, सूचना वा जानकारी वा कम्पनीलाई पदाधिकारी वा शेयरधनीले उपलब्ध गराउनु पर्ने जानकारी उपलब्ध गराउन यस ऐनमा कुनै म्याद तोकिएकोमा त्यस्तो म्यादभित्तिर सम्बन्धति कम्पनीको सञ्चालक वा त्यस्तो विवरण, सूचना वा जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्ने कर्तव्य भएको पदाधिकारी वा शेयरधनीले त्यस्तो विवरण, सूचना वा जानकारी कार्यालय वा कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको म्यादभित्तिर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा संशोधति । दफा ५१, ७८, ८०, १२०, १३१ वा १५६ बमोजमिको विवरण, सूचना, जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराउने देहायका कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीलाई रजिष्ट्रारले देहाय बमोजमि जरविना गर्नेछ:- । (क) म्याद भुक्तान भएको तीन महिनिसम्मका लागिपिच्चीस लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए एक हजार रुपैयाँ, एक करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए दुई हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए पाँच हजार रुपैयाँ, । (ख) खण्ड (क) बमोजमिको म्याद भुक्तानी भएको मतिदिखिथप तीन महिनिसम्मका लागिपिच्चीस लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए एक हजार पाँच सय रुपैयाँ, एक करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए तीन हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए सात हजार रुपैयाँ, । (ग) खण्ड (ख) बमोजमिको म्याद भुक्तानी भएपछिथप छ महिनिसम्मका लागिपिच्चीस लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए दुईहजार पाँच सय रुपैयाँ, एक करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए पाँच हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए दश हजार रुपैयाँ, । (घ) खण्ड (ग) बमोजमिको पनम्याद भुक्तानी भइसकेकोमा पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए प्रत्येक वर्षको लागिपाँचहजार रुपैयाँ, एक करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए प्रत्येक वर्षको लागिदिश हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी भए प्रत्येक वर्षका लागिबीस हजार रुपैयाँ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको म्यादभित्तिर त्यस्तो विवरण, सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराउने मुनाफा वतिरण नगर्ने कम्पनीको हकमा त्यस्तो कम्पनीको सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई एक करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीलाई हुने सरहको जरविना हुनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमिको जरविना तरिनु पर्ने कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी वा शेयरधनीले सो जरविना कार्यालयमा बुझाई पठाउनु पर्ने विवरण कार्यालय वा सम्बन्धति कम्पनीमा पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (२) बमोजमि म्याद भुक्तान भएको अवधिगणना गर्दा यो ऐन प्रारम्भ भएको मतिबिडत गरनिछ ।

(६) यस ऐन बमोजमि कार्यालयमा पठाउनु पर्ने अन्य विवरण, सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराउने कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारी वा शेयरधनीलाई त्यस्तो विवरण, सूचना वा जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्ने म्याद समाप्त भएको मतिलि एक महिना भुक्तान भएपछिप्रत्येक एक महिनाको दुई सय रुपैयाँको दरले जरविना हुनेछ । तर यस्तो जरविना एक आर्थिक वर्षमा एकहजार रुपैयाँभन्दा बढी हुने छैन । (७) आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभविद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत यस ऐन बमोजमि कुनै कम्पनीले कार्यालयमा बुझाउन बाँकी विवरण, सूचना वा जानकारी संवत् २०८२ साल असार मसान्तभित्तिर बुझाएमा यस ऐन बमोजमि विवरण, सूचना वा जानकारी ढलिा बुझाए बापत लाग्ने जरविनामा नबढे प्रतशित छुट दडिनेछ । ८२. वशिष साधारण सभा: (१) आवश्यक देखिएमा कम्पनीको सञ्चालक समतिलि वशिष साधारण सभा बोलाउन सक्नेछ । (२) कम्पनीको हसिाब कतिाबको जाँचबुझ गर्दा कुनै कारणले वशिष साधारण सभा बोलाउन आवश्यक देखिएमा लेखापरीक्षकले त्यस्तो सभा बोलाउनको नमित्तित सञ्चालक समतिलिाई अनुरोध गर्न सक्नेछ र सो बमोजमि सञ्चालक समतिलि त्यस्तो सभा नबोलाएमा लेखापरीक्षकले सो कुरा खुलाई कार्यालयमा नविदन दिन सक्नेछ र सो बमोजमि नविदन परेमा कार्यालयले कम्पनीको वशिष साधारण सभा बोलाई दिन सक्नेछ

। (३) कम्पनीको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा दश प्रतिशत शेयर लनि शेयरधनीहरु वा शेयरधनीहरुको जम्मा सङ्ख्याको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत शेयरधनीहरुले कारण खुलाई विशेष साधारण सभा बोलाउन कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा नविदन दर्दि माग गरेमा सञ्चालक समितिले पहिलो संशोधनद्वारा थप । त्यस्तो माग गरेको मितिले बढीमा तीस दिनभित्र बस्ने गरी कम्पनीको विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । अवधिभित्र सञ्चालक समितिले विशेष साधारण सभा नबोलाएमा सम्बन्धित शेयरधनीहरुले सो कुरा खुलाई कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्नेछन् र त्यस्तो उजुरी परेमा कार्यालयले त्यस्तो सभा बोलाइ दिन सक्नेछ । (५) नरीक्षण जाँचको फलस्वरूप वा कुनै कारणले विशेष साधारण सभा बोलाउन आवश्यक देखिएमा कार्यालयले त्यस्तो सभा स्वयं बोलाउन वा सञ्चालक समितिद्वारा बोलाउन लगाउन सक्नेछ । ८३. विशेष प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने: देहायको विषयमा कम्पनीको साधारण सभामा नरिणय लनिको लागि विशेष प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ:- । (क) कम्पनीको अधिकृत पूँजी बढाउने विषय, । (ख) कम्पनीको शेयर पूँजी घटाउने वा हेरफेर गर्ने विषय, । (ग) कम्पनीको नाम वा मुख्य उद्देश्य परिवर्तन गर्ने विषय, । (घ) एउटा कम्पनी अर्को कम्पनीमा गाभने विषय, । (ङ) बोनस शेयर जारी गर्ने विषय, । (च) कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैले खरिद गर्ने विषय, । (छ) डिस्काउन्टमा शेयर बिक्री गर्ने विषय, । (ज) प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा वा पब्लिक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा परिणत हुने विषय, ।

(झ) यस ऐन वा नियमावलीमा कम्पनीले विशेष प्रस्ताव पारित गर्नु पर्ने भनिएको अन्य विषय । ८४. शेयरधनीहरुलाई संक्षिप्त आर्थिक विवरण पठाउने व्यवस्था: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको कम्पनीले वार्षिक आर्थिक विवरण र सञ्चालकको प्रतिविदन शेयरधनी वा डिभिडन्डवालाहरूलाई पठाउनु पर्ने छैन । तर वार्षिक साधारण सभाको सूचना पठाउँदा प्रत्येक शेयरधनीलाई उपदफा (२) तथा (३) बमोजिम तयार पारिएको संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश अनुसार पठाउनु पर्ने संक्षिप्त आर्थिक विवरण कम्पनीको वार्षिक आर्थिक विवरण तथा सञ्चालकहरुको प्रतिविदनको आधारमा तयार पार्नु पर्नेछ । त्यस्तो विवरणको ढाँचा प्रचलित कानून अनुसार लेखामान निर्धारण गर्न तोकिएको निकायको सुझावको आधारमा कार्यालयले तोके बमोजिम हुनेछ । (३) संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरणमा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका कुराहरु उल्लेख गर्नु पर्नेछ:- । (क) संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण कम्पनीको वार्षिक आर्थिक विवरण र सञ्चालकको प्रतिविदनको संक्षिप्त विवरण मात्र हो भन्ने कुरा, । (ख) संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण कम्पनीको वार्षिक आर्थिक विवरण तथा सञ्चालकको प्रतिविदन अनुरूप छ वा छैन भन्ने कुरा र सो विवरण यस दफा अनुसार तोकिएको ढाँचा अनुकूल छ वा छैन भन्ने बारेमा कम्पनीको लेखापरीक्षकको मन्तव्य, । (ग) लेखापरीक्षकले कम्पनीको वार्षिक आर्थिक विवरण बारेमा कुनै कैफियत देखाएको वा नदेखाएको कुरा र कुनै कैफियत देखाएको भए त्यस्तो कैफियतको पूर्ण विवरण र त्यस्तो कैफियत बुझ्नको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु, । (घ) कम्पनीको लेखा तथा लेखा सम्बन्धी विवरणहरु अपूर्ण भएको वा कम्पनीको लेखा कम्पनीले राखेको अभिलेख तथा विवरणसँग मिल्दैन भन्ने बारेमा वा माग गरेको जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त भएको छैन भन्ने बारेमा लेखापरीक्षकले आफ्नो प्रतिविदनमा उल्लेख गरेको भएमा सो सम्बन्धी पूर्ण विवरण । (४) उपदफा (१) बमोजिम शेयरधनीहरुलाई कम्पनीले व्यक्तित्व गित ठेगानामा संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण पठाउनुको सट्टा सो विषयमा सभाको सूचना प्रकाशित गर्दाको बखत राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा दुईपटक प्रकाशन गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम संक्षिप्त वार्षिक आर्थिक विवरण प्रकाशित भएकोमा सो विवरण शेयरधनीको व्यक्तित्व गित ठेगानामा पठाउनु आवश्यक पर्ने छैन । ८५. दर्ता नम्बर उल्लेख गर्नु पर्ने: कम्पनीले यस ऐनको प्रयोजनको निमित्त कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने सबै प्रतिविदन, विवरण, अभिलेख वा अन्य कागजातमा कम्पनीको दर्ता नम्बर उल्लेख गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-६ । सञ्चालक समिति । ८६. सञ्चालक समिति र सञ्चालकको सङ्ख्या: (१) प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालकहरूको न्युक्ति र निजिहरूको सङ्ख्या नियमावलीमा व्यवस्था गरिए बमोजिम हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

तर सञ्चालकहरूको संख्या एघारजना भन्दा बढी हुने छैन । (२) प्रत्येक पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा तीन जना र बढीमा एघार जनासम्म सञ्चालक भएको सञ्चालक समिति रहनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । महिला शेयरधनी रहेको पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एकजना महिला सञ्चालक हुनुपर्ने छ । (३) उपदफा (२) बमोजिम सञ्चालक समिति गठन हुँदा कम्पनीको नियमावलीमा तोकिएको योग्यता भएको र सम्बन्धित कम्पनीको व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा ज्ञान तथा अनुभव हासिल गरेको व्यक्तहरूमध्ये सात जनासम्म सञ्चालक भए कम्तीमा एकजना र सात जनाभन्दा बढी सञ्चालक भए कम्तीमा दुईजना व्यक्तिलाई स्वतन्त्र सञ्चालकको रुपमा न्युक्ति गर्नु पर्नेछ । (४) सञ्चालकहरूले आफूमध्येबाट छानेको कुनै एक जना सञ्चालक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनेछ । ८७. सञ्चालकहरूको न्युक्ति: (१) कम्पनीको सञ्चालकहरूको न्युक्तिदफा ८९ तथा नियमावलीमा लेखिएका व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही कम्पनीको साधारण सभाद्वारा गरिनेछ । तर, । (१) कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभएसम्म सञ्चालकहरूको न्युक्ति संस्थापकहरूद्वारा गरिनेछ । (२) वार्षिक साधारण सभाद्वारा न्युक्ति गरिएको सञ्चालकको पद कुनै व्यहोरा ले रकित भएमा सो रकित स्थानमा सञ्चालक समितिले अर्को सञ्चालक न्युक्ति गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सङ्गठित संस्थाले शेयर लिएको कम्पनीको हकमा

कम्पनीका सञ्चालकहरूको जम्मा सङ्ख्या र सो संस्थाले ग्रहण गरेको शेयर सङ्ख्याको अनुपातमा हुन आउने सञ्चालक र त्यस्तो सञ्चालक कुनै व्यहोरा ले समितिको बैठकमा भाग लिन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यस्तो प्रत्येक सञ्चालकको सट्टामा समितिको बैठकमा उपस्थिति हुन र मतदान गर्न वैकल्पिक सञ्चालक समेत त्यस्तो संस्थाले नयुक्त गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) अनुसार नयुक्त कुनै सञ्चालक कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थिति हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो सञ्चालकले सो कुराको जानकारी नजिको वैकल्पिक सञ्चालक तथा सञ्चालक समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक सञ्चालकले समितिको बैठकमा भाग लिन र मतदान गर्न पाउनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम नयुक्त वैकल्पिक सञ्चालकले उपदफा (३) को अवस्थामा बाहेक सञ्चालक समितिको बैठकमा भाग लिन र मतदान गर्न सक्ने छैन । ८८. सञ्चालक हुनको नमित्तित्व लनु पर्ने शेयर: कुनै कम्पनीको सञ्चालक नयुक्त हुनको नमित्तित्व सो कम्पनीको नियमावलीमा कुनै शेयर सङ्ख्या तोकिएको भए सो बमोजिमको शेयर सञ्चालक हुने व्यक्तिले लिएको हुनु पर्नेछ । त्यसरी नतोकिएकोमा कम्तीमा एक सय शेयर लिएको हुनु पर्नेछ । तर दफा ८६ को उपदफा (३) तथा दफा ८७ को उपदफा (२) बमोजिम नयुक्त हुने सञ्चालकले त्यस्तो शेयर लनु आवश्यक हुने छैन । ८९. सञ्चालकको पदमा नयुक्त हुन वा बहाल रहन नसक्ने अवस्था: (१) देहायका कुनै व्यक्तिसञ्चालकको पदमा नयुक्त हुन सक्ने छैन:- । (क) पब्लिक कम्पनीको हकमा एक्काइस वर्ष उमेर नपुगेको, । (ख) मगज बगिरेको वा बहुलाएको, । (ग) दामासाहीमा परी पाँच वर्षको अवधिपूरा नभएको, ।

(घ) भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने अन्य कसूरमा सजाय पाएको, । तर प्राइभेट कम्पनी भए त्यस्तो सजाय भुक्तान भएको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको, । (ङ) कुनै प्रकारको चोरी, ठगी, कीर्ते वा आफ्नो जग्गामाको धनमाल अनधिकृत तवरले मासेको वा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा कसूरदार ठहरी सजाय भुक्तान भएको तीन वर्ष पूरा नभएको, । (च) सम्बन्धित कम्पनीको व्यवसाय वा कुनै ठेक्का पट्टा वा कारोबारमा कुनै प्रकारको नजिी स्वार्थ भएको, । (छ) समान उद्देश्य भएको अर्को कुनै कम्पनीको सञ्चालक, आधारभूत शेयरधनी, कर्मचारी, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकार पदमा बहाल रहेको वा त्यस्तो कम्पनीमा कुनै पदमा प्रत्येकको नजिी स्वार्थ भएको, । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । तर, - । (१) एउटा प्राइभेट कम्पनीको त्यस्तो व्यक्तिसमान उद्देश्य भएको अर्को प्राइभेट कम्पनीमा सञ्चालक हुन सक्नेछ । (२) मुख्य कम्पनीको त्यस्तो व्यक्तिसहायक कम्पनी वा सहायक कम्पनीको त्यस्तो व्यक्तिसमान मुख्य कम्पनीमा सञ्चालक हुन सक्नेछ । (३) पब्लिक कम्पनीमध्ये बैङ्क, वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक कम्पनी बाहेक एउटा पब्लिक कम्पनीको त्यस्तो व्यक्तिसमान उद्देश्य भएको अर्को पब्लिक कम्पनीमा सञ्चालक हुन सक्नेछ । (ज) सम्बन्धित कम्पनीलाई रकम बुझाउन बाँकी रहेको ठहर भएको अवस्थामा त्यस्तो शेयरधनी, । (झ) दफा १६० बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले एक वर्ष ननाघेको वा दफा १६१ बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले छ महिना ननाघेको, । (ञ) कुनै खास व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा प्रचलित कानूनले कुनै योग्यता तोकेको भए त्यस्तो योग्यता नपुगेको वा कुनै अयोग्यता तोकिएको रहेछ भने त्यस्तो अयोग्यता भएको, । (ट) लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म यस ऐन अनुसार कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने विवरण तथा प्रतविदनहरू पेश नगर्ने कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहेको, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ट१) दफा ८१ को उपदफा (२) बमोजिम जरिवाना रकम तर्नि बाँकी रहेको, । (ठ) अर्को कुनै सूचीकृत कम्पनीबाट बैठक भत्ता र बैठक स्थलमा आउन, जान, बस्नका लागि लाग्ने वास्तविक खर्च बाहेक अन्य पारिश्रमिक वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने सञ्चालकको पदमा बहाल रहेको । (२) देहायको कुनै व्यक्तिस्वतन्त्र सञ्चालकको पदमा नयुक्त हुन सक्ने छैन:- । (क) उपदफा (१) मा लेखिए बमोजिमको व्यक्ति, । (ख) सम्बन्धित कम्पनीको शेयरधनी, । (ग) सम्बन्धित कम्पनीले कारोबार गर्ने विषयसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा वा कम्पनी व्यवस्थापन सम्बन्धी काममा कम्तीमा दश वर्षको अनुभवप्राप्त वा अर्थ, वित्त, व्यवस्थापन, लेखा, तथ्याङ्क, वाणिज्य, व्यापार प्रशासन वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त नगरेको, ।

(घ) सम्बन्धित कम्पनीको पदाधिकारी, लेखापरीक्षक, कर्मचारी वा त्यस्तो कुनै पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको तीन वर्ष पूरा नभएको, । (ङ) सम्बन्धित कम्पनीको पदाधिकारीको नजिकको नातेदार, । (च) सम्बन्धित कम्पनीको लेखापरीक्षक वा नजिको साझेदार । (३) देहायको अवस्थामा कुनै व्यक्तिसञ्चालकको पदमा बहाल रहने छैन:- । (क) उपदफा (१) वा (२) मा लेखिए बमोजिम सञ्चालकको पदमा नयुक्त हुन नसक्ने अवस्था भएमा, । (ख) साधारण सभाले सञ्चालकको पदबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेमा, । (ग) सञ्चालकले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएमा, । (घ) कम्पनीको काम कारवाहीमा बेइमानी वा बदनयित गरेको कुरा अदालतबाट ठहर भएमा, । (ङ) यस ऐन बमोजिम सञ्चालकले गर्न नहुने भनी तोकिएको कुनै कार्य गरेको वा गर्नु पर्ने भनी तोकिएको कार्य नगरेको भनी अदालतबाट ठहर भएमा, । (च) प्रचलित कानून बमोजिम बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको ऋण नतर्गि अधिकारप्राप्त नकियाले कालो सूचीमा राखी कालो सूचीको अवधि कायम रहेको भएमा । (४) कुनै व्यक्तिलाई सञ्चालकको पदमा नयुक्त हुन वा बहाल रहन अयोग्य ठहर्याउनु अधिकम्पनीले नजिलाई सो कुराको सूचना दिई सफाई पेश गर्ने मनासिबि मौका दनु पर्नेछ । ९०. सञ्चालकहरूको कार्यकाल: (१) प्राइभेट

कम्पनीको सञ्चालकको कार्यकाल नयिमावलीमा व्यवस्था भए बमोजमि हुनेछ । (२) पब्लिक कम्पनीको सञ्चालकको कार्यकाल नयिमावलीमा उल्लेख भए बमोजमि बढीमा चार वर्षको हुन सक्नेछ । तर, । (१) नेपाल सरकार वा सङ्गठित संस्थाद्वारा नयिक्त सञ्चालक नेपाल सरकार वा नयिक्त गर्ने संस्थाको इच्छा अनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ । (२) दफा ८७ को उपदफा (१) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांशको क्रमसङ्ख्या (१) तथा (२) बमोजमि नयिक्त भएको सञ्चालक वार्षिक साधारण सभा नभएसम्म मात्र आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ । (३) कुनै सञ्चालकको कार्यकाल पूरा नहुँदै बीचमा पद रक्ति भई सो पदमा नयिक्त भएको सञ्चालकको कार्यकाल जुन सञ्चालकको पद रक्ति भई नयिक्त भएको हो सो सञ्चालकको बाँकी कार्यकालसम्मको लागि मात्र हुनेछ । (३) प्रचलति कानून वा नयिमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक एक कार्यकाल समाप्त भई सञ्चालकको पदबाट अवकाश प्राप्त गर्ने व्यक्ति सञ्चालकको पदमा पुनः नयिक्त हुन सक्नेछ । ११. सञ्चालकहरुको पारश्रमिक, भत्ता, पुरस्कार इत्यादि: (१) सञ्चालकहरुले बैठकमा उपस्थिति भएबापत पाउने बैठक भत्ता, मासिक पारश्रमिक, दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च वा अन्य सुविधा साधारण सभाले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (२) कुनै कम्पनीको साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरी कम्पनीमा पूरा समय काम गर्ने सञ्चालकहरुलाई प्रोत्साहन दिने कम्पनीले तरिनु पर्ने आयकर तरिसिकेपछि बाँकी रहेको मुनाफाको तीन प्रतिशतमा नबढाई पुरस्कार दिने सक्नेछ । तर प्रचलति कानून अनुसार अन्तमि रुपमा आयकर निर्धारण हुँदा कम्पनीले थप आयकर तरिनु पर्ने भएमा कम्पनीले त्यस्तो थप गरेको रकम पुरस्कार प्राप्त गर्ने सञ्चालकहरुबाट नजिहरुले पुरस्कार बापत प्राप्त गरेको रकमको हदसम्म समानुपातिक रुपमा असुल उपर गरी लानि पर्नेछ । (३) प्रथम साधारण सभा नभएसम्मको लागि प्रबन्ध सञ्चालक वा कम्पनीमा पूरा समय काम गर्ने अन्य सञ्चालकको पारश्रमिक तथा सुविधा सञ्चालक समितिले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

(४) कम्पनीको साधारण सभाले स्वीकृत प्रदान गरेको अवस्थामा बाहेक सूचीकृत कम्पनीको कुनै सञ्चालक आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा वा अवकाश प्राप्त गरेमा नजिलाई कम्पनीले सो कुराको क्षतिपूर्ति बापत कुनै पनकिसिमिको भुक्तानी गर्नु हुँदैन । १२. सञ्चालकहरुले जानकारी गराउनु पर्ने: (१) सञ्चालकले आफू सञ्चालकको पदमा बहाल गरेको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी कम्पनीलाई गराउनु पर्नेछ:- । (क) कम्पनीको कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै प्रकारको खरिद बिक्री वा अन्य प्रकारको ठेक्का पट्टामा आफू वा आफ्नो नजिकको नातेदारको प्रत्यक्ष संलग्नता भएमा वा कुनै किसिमिको नजिी स्वार्थ भएमा, । स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि "प्रत्यक्ष संलग्नता" भन्नाले सञ्चालक वा नजिको नजिकको नातेदार संस्थापक रहेको वा दश प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिएको कम्पनी वा प्राइभेट फर्म वा साझेदारी फर्म वा त्यस्तो कारोबारमा संलग्न कम्पनीको सञ्चालक रहेको अवस्था समेतलाई सम्झनु पर्छ । (ख) कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक, कम्पनी सचिव, पदाधिकारीको नयिक्तिको सम्बन्धमा कुनै प्रकारको स्वार्थ भएमा, । (ग) अन्य कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहेमा, । (घ) कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको मुख्य वा सहायक कम्पनीको शेयर वा डिविडन्डको कारोबार गरेको भएमा त्यस्तो कारोबारको विषयमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि जानकारी गराउदा कम्पनी र सञ्चालक वा नजिको नजिकको नातेदार बीचमा कुनै लिखित समझौता भएकोमा त्यस्तो समझौताको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो समझौता नभएमा कारोबार वा स्वार्थ वा संलग्नतासँग सम्बन्धित मुख्य र आवश्यक कुरा खुलाइएको हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको जानकारी कम्पनीले प्राप्त गरेको सात दिनभित्र कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ र कार्यालयले त्यस्तो जानकारी प्राप्त गरेपछि सो प्रयोजनको लागि खिडा गरेको छुट्टै दर्ता कतिबामा अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ । (४) कुनै सञ्चालकको सम्बन्धित कम्पनी वा सो कम्पनीको सहायक कम्पनीसँग भएको वा हुने कुनै किसिमिको ठेक्का, पट्टा, कारोबार वा समझौतामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा स्वार्थ गाँसिएको भए वा स्वार्थ गाँसिने कुरा जानकारीमा आए नजिले त्यस्तो स्वार्थको हद र सोको किसिम समेत खुलाई सो सम्बन्धमा यथाशीघ्र कम्पनीलाई जानकारी दनि पर्नेछ । (५) कुनै सञ्चालकले कुनै नश्चिति व्यक्तिसँगको कारोबारमा आफ्नो नजिी स्वार्थ रहेको कुरा मानयोस् भनी कम्पनीलाई लिखित जानकारी दिएकोमा त्यस्तो व्यक्तिसँग हुने कारोबार वा करारका सम्बन्धमा नजिले आफ्नो नजिी स्वार्थको बारेमा जानकारी दिएको मानिनेछ । १३. सञ्चालकको संलग्नता रहेको कम्पनीसँगको कारोबार: (१) यस दफामा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक कुनै पब्लिक कम्पनीले साधारण सभाको स्वीकृत बिना आफ्नो कुनै सञ्चालक वा नजिको नजिकको नातेदार वा आधारभूत शेयरधनी वा पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

सञ्चालक, सञ्चालकको नजिकको नातेदार वा आधारभूत शेयरधनीको आधारभूत शेयर स्वामित्व भएको अन्य कुनै फर्म, कम्पनी वा अन्य सङ्गठित संस्था वा आफ्नो मुख्य कम्पनीको साधारण सभाको स्वीकृत बिना सहायक कम्पनीले मुख्य कम्पनीको सञ्चालक वा नजिको नजिकको नातेदार वा आधारभूत शेयरधनीसँग अर्थपूर्ण कारोबार गर्न सक्ने छैन । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि "अर्थपूर्ण कारोबार" भन्नाले कारोबार गर्दाको अवस्थामा एक लाख रुपैयाँ वा कम्पनीको कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ सो भन्दा बढी मूल्य पर्ने कुनै वस्तु वा सेवा खरिद, बिक्री, लेनदेन गर्ने, ठेक्का पट्टा सम्बन्धी कारोबार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वार्षिक एकलाख बीस हजार वा सोभन्दा बढीको बहाल सम्बन्धी कारोबार समेतलाई जनाउँछ । (२) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी कुनै कारोबार भएकोमा त्यस्तो कारोबारबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्राप्त गरेको कुनै रकम वा लाभ कम्पनीलाई फर्ति गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो कारोबारबाट कम्पनीलाई कुनै हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सो समेत त्यस्तो कारोबारबाट लाभ लानि व्यक्तिले क्षतिपूर्ति तरिनु पर्नेछ ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाय बमोजमि प्राप्त गरिएको जनिस्ती सम्पत्तिका सम्बन्धमा उपदफा (१) को व्यवस्था लागू हुने छैन:- । (क) मुख्य कम्पनीले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनीबाट त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्दा, । (ख) मुख्य कम्पनीको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनीले सोही मुख्य कम्पनीको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको अर्को सहायक कम्पनीबाट त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्दा, । (ग) कम्पनीको नियमिति व्यावसायिक कारोबारको सलिसलामा प्रचलित बजार मूल्यमा कारोबार गर्दा । १४. सञ्चालकले शेयर बारेमा जानकारी गराउनु पर्ने: (१) कुनै व्यक्तिले सञ्चालकको पदमा रहँदा नजिले सो कम्पनी वा सो कम्पनीको सहायक वा मुख्य कम्पनी वा मुख्य कम्पनीको अन्य सहायक कम्पनीको शेयर वा डबिज्चरमा नजिले कुनै व्यहोरेले हक प्राप्त गरेमा कम्पनीलाई सो कुराको देहाय बमोजमिको जानकारी दनुि पर्नेछ:- । (क) नजिको हकको व्यहोरा, । (ख) सम्बन्धित कम्पनी वा अन्य कम्पनीको शेयर वा डबिज्चरमा सञ्चालकमा बहाल रहँदा बखत नजिको हक वा स्वार्थ रहेको प्रत्येक वर्गको शेयर सङ्ख्या र प्रत्येक वर्गको डबिज्चरको रकमको विवरण । (२) देहायको अवस्था उत्पन्न भएमा कम्पनीको सञ्चालकले आफू सञ्चालक रहेको कम्पनीलाई त्यस्तो अवस्था भएको आफूलाई जानकारी भएको पन्थर दिनभित्र लिखित रुपमा जानकारी दनुि पर्नेछ:- । (क) कुनै कारणबाट नजिले आफू सञ्चालक रहेको कम्पनी वा सो कम्पनीको सहायक वा मुख्य कम्पनी वा मुख्य कम्पनीको अन्य सहायक कम्पनीको शेयर वा डबिज्चरमा हक प्राप्त गर्ने भएमा वा नजिको हक समाप्त हुने भएमा, । (ख) नजिको नाममा रहेको खण्ड (क) बमोजमिको शेयर वा डबिज्चर बेच्नका लागि नजिले कुनै समझौता गरेमा, ।

(ग) आफू सञ्चालक रहेको कम्पनीले त्यस्तो कम्पनीको शेयर वा डबिज्चर खरिद गर्नु प्रदान गरेको अधिकार अन्य कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा, । (घ) आफू सञ्चालक रहेको कम्पनीको सहायक वा मुख्य कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको सहायक कम्पनी वा मुख्य कम्पनीको अन्य सहायक कम्पनीले त्यस्तो कम्पनीको शेयर वा डबिज्चर खरिद गर्नु अधिकार दिएमा, । (ङ) खण्ड (घ) बमोजमिको कम्पनीको शेयर वा डबिज्चर खरिद गर्नु पाउने अधिकार नजिले अरु कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा । (३) उपदफा (२) बमोजमि कम्पनीलाई जानकारी पठाउँदा शेयर वा डबिज्चरको सङ्ख्या, सोको रकम तथा वर्ग समेत स्पष्ट खुलाई पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) र (३) बमोजमि प्राप्त जानकारी अभिलेख गर्नुको लागि कम्पनीले एउटा छुट्टै दर्ता कतिब खडा गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफामा लेखिएको व्यवस्था सञ्चालकको नजिकको नातेदारको सम्बन्धमा समेत सञ्चालक सरह नै लागू हुनेछ । १५. सञ्चालक समितिको अधिकार र कर्तव्य: (१) यस ऐन र नियमावलीमा लेखिएका कुराहरु र साधारण सभाको निर्णयको अधीनमा रही कम्पनीको सम्पूर्ण कारोबारको व्यवस्थापन, अधिकारहरुको प्रयोग र कर्तव्यको पालन सञ्चालकहरुले सामूहिक रुपमा सञ्चालक समितिभित्र गर्नुपर्नेछ । (२) साधारण सभाको निर्णय बमोजमि बाहेक कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको सञ्चालकले आफू बहाल रहेको कम्पनी मार्फत आफूलाई व्यक्तिगत लाभ हुने काम गर्नु हुँदैन । तर प्राइभेट कम्पनीले प्रबन्धपत्र र नियमावली वा सर्वसम्मत समझौतामा उल्लेख भए बमोजमि कम्पनी मार्फत सञ्चालकले लानि पाउने लाभका सम्बन्धमा मनासबि व्यवस्था गर्नु सक्नेछ । (३) यो ऐन, कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली वा प्राइभेट कम्पनीको हकमा सर्वसम्मत समझौता बमोजमि अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सञ्चालक समितिले आफूमध्येका कुनै सञ्चालकलाई वा कम्पनीको कुनै कर्मचारीलाई एकलै वा संयुक्त रुपमा कम्पनीको तर्फबाट कुनै पनिकाम कारबाही गर्नु, लेखापढी गर्नु, वनिमिय अधिकारपत्र वा चेक आदिमा सहीछाप गर्नु समेत सबै वा केही अधिकार प्रत्यायोजन गरी आफ्नो प्रतिनिधि खडा गर्नु सक्नेछ । त्यसरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार कम्तीमा एकजना सञ्चालक र कम्पनी सचिव भए नजिले सो कुरा प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । (४) कम्पनीको सञ्चालक वा प्रतिनिधिको हैसियतले काम गर्नु व्यक्तिले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको कुनै काम कारबाहीबाट कम्पनीलाई पुग्नु गएको हानि नोक्सानी सो सञ्चालक वा प्रतिनिधिबाट कम्पनीले असुल उपर गरी लानि सक्नेछ । (५) सञ्चालक वा उपदफा (३) बमोजमिको प्रतिनिधिले आफ्नो व्यक्तिगत हतिका लागि वा कम्पनीलाई हानि नोक्सानी गराउनको निमित्त कुनै कारोबार गर्नु लागेको हो भन्ने जानी जानी वा विश्वास गर्नु पर्ने कारण भएर पनिकसैले त्यस्तो सञ्चालक वा प्रतिनिधिसँग कुनै कारोबार गरेको रहेछ भने सो व्यक्तिले कम्पनी उपर त्यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा कुनै दाबी गर्नु पाउने छैन ।

(६) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सञ्चालक समितिले कम्पनीलाई प्राप्त देहायका अधिकारहरु प्रत्यायोजन गर्नु पाउने छैन र यस्ता अधिकारहरु सञ्चालक समितिको बैठकबाट पारित निर्णय अनुसार मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ:- । (क) शेयरधनीहरुले शेयर बापत बुझाउन बाँकी रकमको भुक्तानी माग गर्नु अधिकार, । (ख) डबिज्चर जारी गर्नु अधिकार, । (ग) डबिज्चर बाहेक अन्य तरिकाबाट ऋण, सापटी लानि अधिकार, । (घ) कम्पनीको कोषमा रहेको रकम लगानी गर्नु अधिकार, । (ङ) ऋण दिनु अधिकार । (७) बैङ्कडि तथा वित्तीय कारोबार गर्नु कम्पनीहरुले नियमिति कारोबारको सलिसलामा दिनु ऋण तथा प्राप्त गर्ने नकिषेपको हकमा उपदफा (६) को खण्ड (ङ) को व्यवस्था लागू हुने छैन । (८) सञ्चालक समितिले कुनै खास कार्य गराउन उपसमिति गठन गर्नु आवश्यक ठानेमा आवश्यकता अनुसार एक वा एकभन्दा बढी उपसमिति गठन गरी त्यस्तो कार्य गराउन सक्नेछ । १६. प्रबन्ध सञ्चालकको नयुक्ति र कम्पनीको व्यवस्थापन: (१) नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालकहरुले आफूमध्येबाट एकजनालाई प्रबन्ध सञ्चालक नयुक्ति गर्नु सक्नेछन् । (२) प्रबन्ध सञ्चालकको काम, कर्तव्य र अधिकार नियमावलीमा लेखिए बमोजमि वा सञ्चालक समितिले तोके बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नयुक्ति

प्रबन्ध सञ्चालक वा कम्पनीको व्यवस्थापनको जम्मेवारी लनि अन्य सञ्चालकलाई कम्पनीमा नयुक्त गर्दा नयुक्तिको शर्त, पारिश्रमिक तथा सुवधि निर्धारण गरी लेखित समझौता गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो समझौतामा उल्लेखित पारिश्रमिक तथा सुवधि र साधारण सभाले निर्धारण गरे अनुसार पाउने अन्य सुवधि बाहेक अन्य कुनै सुवधि दनि वा भुक्तानी गर्न पाइने छैन । (४) उपदफा (३) बमोजिमको समझौताको अवधिकापटकमा चार वर्षभन्दा बढी हुने छैन । (५) सञ्चालकहरुसँग भएको उपदफा (३) बमोजिमको समझौता शेयरधनीहरुले नशिलुक हेर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (६) कुनै एक सूचीकृत कम्पनीबाट बैठक भत्ताबाहेक नयिमति पारिश्रमिक वा सुवधि प्राप्त गरिरहेको सञ्चालकलाई नयिमति पारिश्रमिक वा सुवधि पाउने गरी अर्को सूचीकृत कम्पनीमा प्रबन्ध सञ्चालकको पदमा नयुक्त गर्न सकिने छैन । १७. सञ्चालक समितिको बैठक: (१) प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठक नयिमावलीमा लेखिए बमोजिम हुनेछ । (२) पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा छ पटक बस्नु पर्नेछ । तर दुई बैठकको बीचको अन्तर तीन महिनाभन्दा बढी हुने छैन । (३) कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालकहरु स्वयं उपस्थिति हुनु पर्नेछ । सञ्चालकको सट्टा सञ्चालकको प्रतिनिधिको उपस्थिति भान्य हुने छैन । (४) कम्पनीको सञ्चालकहरुको जम्मा सङ्ख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सञ्चालकहरु उपस्थिति नभई सञ्चालक समितिको कुनै बैठक हुने छैन । तर यस ऐन बमोजिम सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफल हुने कुनै विषयमा छलफल गर्न नपाउने सञ्चालकलाई यस उपदफाको प्रयोजनको लागि गणना गरिने छैन । (५) उपदफा (४) मा उल्लेखित सङ्ख्यामा सञ्चालकहरु उपस्थिति नभएको कारणबाट सञ्चालक समितिको बैठक सम्पन्न हुन नसकेमा कम्तीमा तीन दिनको सूचना दिई अर्को बैठक बोलाउन सकिनेछ । त्यस्तो बैठकमा पन उपदफा (४) मा उल्लेखित सङ्ख्यामा सञ्चालकहरु उपस्थिति नभएमा उपस्थिति सञ्चालकहरुले गरेको काम कारबाही तथा नरिणय मान्य हुनेछ ।

(६) सञ्चालक समितिको बैठकमा बहुमतको नरिणय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले सञ्चालकको हैसियतले दिएको मतको अतिरिक्त नरिणायक मतसमेत दनि सक्नेछ । तर सञ्चालक समितिको बैठकमा आफ्नो नजिी सरोकार वा स्वार्थ भएको विषयमा हुने छलफलमा कुनै सञ्चालकले भाग लनि वा मतदान गर्न पाउने छैन । (७) सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थिति सञ्चालकहरु, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको नरिणयको विवरण (माइन्यूट) को छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेछ र सो नरिणय विवरणमा बैठकमा उपस्थिति सम्पूर्ण सञ्चालकहरुको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशतले सही गर्नु पर्नेछ । तर कुनै विषयमा छलफल गर्दा कुनै सदस्यले नरिणयको विपरीत वा त्यस्तो नरिणयभन्दा भन्नि वचार राखेमा सोही कुरा बैठकको नरिणयको विवरण (माइन्यूट) मा अभिलेख गर्न सकिनेछ । (८) कुनै सदस्यको सही नभएको कारणले मात्र सो नरिणय अवैध भएको मानिने छैन । (९) उपदफा (३), (४), (५) र (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रबन्धपत्र वा नयिमावलीले स्पष्ट रोक लगाएकोमा बाहेक सञ्चालक समिति वा सञ्चालकहरुको कुनै उपसमितिले गर्न पाउने कुनै काम वा नरिणयको सम्बन्धमा सञ्चालक समिति वा उपसमिति सबै सदस्यहरु लेखित रुपमा सहमत भएमा त्यस्तो सहमतलाई नरिणयको विवरणको रुपमा अभिलेख गरी त्यस्तो काम बैठक बनि पन गिर्न सकिनेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजिमको सहमत सञ्चालक समितिको बैठकको नरिणय सरह मानिनेछ । १८. सञ्चालक समितिको बैठकको सूचना: (१) कम्पनीको नयिमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठक कम्पनी सचिव वा समितिको अध्यक्ष वा कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखले बोलाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सञ्चालकको कुल सङ्ख्याको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत सञ्चालकले बैठकमा छलफल गर्नु पर्ने विषय खोली लेखित रुपमा सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउन माग गरेमा त्यस्तो माग प्राप्त भएको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो बैठक बस्ने गरी अध्यक्षले समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । सो अवधिभित्र सञ्चालक समितिको बैठक नबोलाएमा त्यस्तो माग गर्ने सम्बन्धित सञ्चालक आफैले सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउन सक्नेछ । (३) सञ्चालक समितिको बैठकको सूचनाको बारेमा कम्पनीको नयिमावलीमा कुनै व्यवस्था गरिएको भए सोही अनुसार हुनेछ । त्यस्तो व्यवस्था नगरिएकोमा सञ्चालक समितिको बैठकको सूचना तथा छलफलको विषय प्रत्येक सञ्चालकलाई नजिले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको ठेगानामा लेखित रुपमा पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना वदियुती सञ्चार माध्यमबाट पन दिन सकिनेछ । १९. सञ्चालकहरुको जवाफदेही तथा दायित्व: (१) कम्पनीको सञ्चालकले कम्पनी मार्फत वा कम्पनीको कामको सलिसलामा व्यक्तित फाइदा लनि काम गर्न पाउने छैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी कम्पनीको कारोबारको सलिसलामा कुनै सञ्चालकले व्यक्तित फाइदा लिएको भएमा सो रकम कम्पनीले त्यस्तो सञ्चालकबाट ऋण सरह भराई लनिनेछ । (३) कुनै व्यक्त पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक नयुक्त भएपछि नजिले आफ्नो कार्यभार सम्हालनुभन्दा पहिले नै तोकिए बमोजिमको ढाँचामा गोपनीयता र इमानदारिताको शपथ लनु पर्नेछ । (४) कम्पनीका प्रत्येक सञ्चालक तथा पदाधिकारीले आफ्नो पदीय दायित्व नरिवाह गर्दा कम्पनीको स्वार्थ र हतिलाई ध्यानमा राखी इमानदारीपूर्वक असल नयितले काम गर्नु पर्नेछ र सामान्य विवेक र ज्ञान भएको व्यक्तिसरह हफिजती, सावधानी, बुद्धिमत्ता, कुशलता तथा दक्षताको प्रयोग गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) को प्रतिकूल हुने गरी बदनयित चर्ताई कम्पनीलाई हानि नोक्सानी पुग्ने कसिमिबाट काम कारबाही गर्ने सञ्चालकबाट कम्पनीलाई हुन गएको हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति कम्पनीले असुल उपर गरी लनि सक्नेछ । (६) यस ऐन, कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नयिमावली र सर्वसम्मत समझौताको व्यवस्था पालना गर्नु प्रत्येक सञ्चालकको कर्तव्य हुनेछ । १००. धतिपत्रको

जानकारी गराउनु पर्ने: (१) कुनै कम्पनीको शेयर वा डबिज्चर धतिपत्र बजारको सञ्चालन गर्ने संस्थामा सूचीकृत भएको भए त्यस्तो कम्पनीको शेयर वा डबिज्चरको सम्बन्धमा सञ्चालकले दफा ९४ बमोजमि कम्पनीलाई जानकारी गराएपछि कम्पनीले अवलिम्ब सो कुराको जानकारी त्यस्तो संस्थालाई दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त गरेको जानकारीलाई त्यस्तो संस्थाले आफूले उपयुक्त ठानेको तरिकाबाट प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । १०१. पदाधिकारी वा शेयरधनीलाई ऋण प्रदान गर्न प्रतबिन्धः (१) कम्पनीले आफ्ना पदाधिकारी, आधारभूत शेयरधनी वा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । मुख्य कम्पनी वा सहायक कम्पनीको पदाधिकारी, आधारभूत शेयरधनी वा नजिहरु कसैको नजिकको नातेदारलाई कुनै ऋण वा आर्थिक सहायता प्रदान गर्नु हुँदैन र त्यस्ता पदाधिकारी वा शेयरधनी वा नजिकको नातेदारले अन्यत्र लएको ऋणको लागि कुनै जमानत दनि वा सुरक्षण प्रदान गर्नु हुँदैन । तर कम्पनीका कर्मचारीलाई कम्पनीको नयमानुसार दनि ऋण वा सुविधा वा प्रचलति कानूनले रोक लगाएकोमा बाहेक कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट नयिमति कारोबारको सलिसलामा प्रदान गरिने ऋण वा दडिने जमानतको सम्बन्धमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि उपदफा (१) मा उल्लिखित कुनै व्यक्तिले कम्पनीबाट प्राप्त गरेको कुनै ऋण सम्बत् २०६५ साल आश्वि २२ गतेभित्र चुक्ता गरिसक्नु पर्नेछ । १०२. पदाधिकारीले झुट्टा वविरण दनि नहुने: कम्पनीका पदाधिकारीले कम्पनीको साधारण सभामा कम्पनीको वास्तविक वित्तीय स्थितिको सम्बन्धमा जानीजानी झुट्टा वविरण दिई कम्पनीका शेयरधनीहरुलाई मुनाफाबाट बाँड्न सकनिभन्दा बढी लाभंश बाँड्न प्रेरति गरी कम्पनीको पूँजीमा असर पार्ने कार्य गरेमा त्यस्तो कार्यको लागि त्यसरी झुट्टा वविरण दनि पदाधिकारी व्यक्तगित रुपमा उत्तरदायी हुनेछ ।

१०३. अन्य व्यक्तिसँगको कारोबार र कम्पनीको अधिकार क्षेत्रः (१) कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा उल्लेख भएको कुनै कुराको आधारमा कम्पनीले अन्य व्यक्तिसँग गरेको कुनै कारोबार । अधिकारक्षेत्रवहीन भएको भन्ने कारणबाट मात्र त्यस्तो कारोबार अवैध वा अमान्य हुने छैन । (२) कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा निर्धारित अधिकारक्षेत्रको सीमाभित्र रही त्यस्तो कारोबार गर्नु प्रत्येक सञ्चालक तथा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । (३) उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्थाबाहेक कुनै सञ्चालकले आफूलाई प्राप्त अख्तियारीभन्दा बाहिर गई गरेको काम कारोबार कम्पनीको साधारण सभाद्वारा विशेष प्रस्ताव पारति गरी अनुमोदन गर्न सकिन्छ । (४) उपदफा (३) बमोजमि विशेष प्रस्तावद्वारा कुनै काम कारबाही अनुमोदन भएको कारणबाट मात्र कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा अन्य व्यक्तिले अधिकार क्षेत्र नघाई गरएका काम कारबाही बापत यस ऐन अन्तर्गतको दायित्वबाट नजिले छुट पाएको मानिने छैन । १०४. कम्पनीलाई बन्धनकारी हुने: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) पदाधिकारी वा कम्पनीको लागि काम गर्न अख्तियारीप्राप्त व्यक्तद्वारा भए गरेको काम कारबाही वा नजिको सहीछाप भएको कागजात कम्पनीको लागि मान्य तथा बन्धनकारी हुनेछ । (२) कुनै व्यक्तिले असल नयितले कम्पनीसँग कुनै कारोबार गरेमा त्यस्तो कारोबार कम्पनीलाई बन्धनकारी हुनेछ र कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नयिमावली वा कम्पनीद्वारा पारति कुनै पन प्रस्ताव, कम्पनी र यसको कुनै पन शेयरधनीबीचमा भएको समझौतामा लेखिएको कुनै कुराले त्यस्तो कारोबार गर्न सञ्चालक वा अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको अख्तियारमा कुनै सीमा वा बन्देज लगाइएको मानिने छैन । तर कुनै पदाधिकारीले आफूलाई प्राप्त अख्तियारीभन्दा बढी अख्तियारी प्रयोग गरी उपदफा (१) वा (२) मा लेखिएको कुनै काम वा कारोबार गरेमा त्यस्तो अख्तियारी साधारण सभाबाट यस ऐन बमोजमि अनुमोदन नभएमा नजि व्यक्तगित रुपमा जमिमेवार रहनेछ र त्यस्तो काम कारोबारबाट कम्पनीलाई हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सो समेत कम्पनीले नजिबाट भराइ लनि सक्नेछ । १०५. सञ्चालकहरुको अख्तियारीमा प्रतबिन्धः (१) कुनै पब्लिक कम्पनी वा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गर्ने प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालक समितिले शेयरधनीहरुको साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारति नगराई देहायको कुनै काम गर्न गराउन पाउने छैनः- । (क) आफूले सञ्चालन गरी आएको एक वा एकभन्दा बढी व्यवसाय (अन्डरटेकिङ्ग) को सत्तरी प्रतशितभन्दा बढी व्यवसाय बकिरी, दान, बकस, बहाल वा अन्य कुनै तरिकाबाट कसैलाई हक छाडदिनि, । (ख) नयिमति व्यावसायिक कारोबारको सलिसलामा कम्पनीले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट छ महिनाभन्दा कम अवधिको लागि लिएको ऋण सुविधाबाहेक आफ्नो चुक्ता पूँजी र सञ्चति मुनाफा (फर् रजिर्भ) को जम्मा रकमभन्दा बढी हुने गरी ऋण लनि, । (ग) कम्पनीको कर्मचारी वा आफ्नो व्यवसायको प्रवर्द्धनको लागि दिएको अनुदान, चन्दा, उपहार आदिमा गरिएको खर्च बाहेक एक आर्थिक वर्षमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । एक लाख रुपैयाँ वा कम्पनीको वगित तीन आर्थिक वर्षको सरदर खुद मुनाफाको एक प्रतशितले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकमभन्दा बढी रकमको चन्दा, अनुदान वा दान दनि । तर, ।

(१) चल अचल सम्पत्ति खरिद बिक्रीको मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीबाट प्रचलति बजार मूल्य तर्फी कम्पनीको कुनै सम्पत्ति वा व्यवसाय खरिद गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो सम्पत्ति वा व्यवसाय (अन्डरटेकिङ्ग) मा प्राप्त गरेको हक स्वामित्वमा खण्ड (क) को कुनै कुराले असर पार्ने छैन । (२) बैङ्कडिग वा वित्तीय कारोबार वा बमि व्यवसाय गर्ने कम्पनीले आफ्नो नयिमति कारोबारको सलिसलामा सर्वसाधारणबाट नकिषेप वा बमि शुल्क प्राप्त गर्दा खण्ड (ख) को व्यवस्था लागू हुने छैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि स्वीकृत प्रदान गर्दा साधारण सभाले उपयुक्त शर्त तोक्न सक्नेछ । १०६. भईसकेको काम कारबाहीको मान्यता: कुनै सञ्चालकको नयिक्तिको सम्बन्धमा यस ऐन अन्तर्गत कुनै व्यवस्थाको पालना नभएको कुरा पछि पत्ता लागेमा सो पत्ता लाग्नुभन्दा अघि त्यस्तो सञ्चालकले गरेको काम कारबाही सो कुराले बदर हुने छैन । १०७. सञ्चालक तथा कम्पनी सचविको दर्ता कतिबः (१)

प्रत्येक कम्पनीले सञ्चालक तथा कम्पनी सचिव भए नजिको एउटा छुट्टै दर्ता कतिब राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि राखिएको दर्ता कतिबमा प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो सञ्चालक वा सचिवको नाम, थर, ठेगाना, नागरिकता, पेशा, व्यवसाय, सञ्चालक वा सचिव नयुक्त भएको र पदबाट हटेको भए सोको मतििसमेत अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ र सो वविरणमा कुनै कुरा हेरफेर भएमा सोको सूचना समेत पन्ध्र दिनभित्र कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । परचिछेद-७ । कम्पनीको हिसाब कतिब र लेखा । १०८. कम्पनीको लेखा: (१) कम्पनीले आफ्नो लेखा नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा रीतपूर्वक राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि राखिने लेखा दोहोरो लेखाप्रणालीमा आधारित र कम्पनीको कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट रुपमा प्रतविम्बित हुने गरी प्रचलित कानून बमोजमि अधिकारप्राप्त नकियाले लागू गरेको लेखामान (एकाउन्टीङ्ग स्ट्याण्डर्ड) र यस ऐन बमोजमि पालना गर्नु पर्ने अन्य शर्त तथा व्यवस्था अनुरूप राख्नु पर्नेछ । (३) कार्यालयले स्वीकृत दिएकोमा बाहेक कम्पनीको लेखा कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय बाहेक अन्यत्र राख्न सकिने छैन । (४) कम्पनीको सञ्चालक समितिले तोकदिएको रकम बाहेक कम्पनीसँग रहेको नगद मौज्दात बैङ्कमा दाखलि गरी बैङ्क मार्फत नै कारोबार गर्नु पर्नेछ । (५) यस परचिछेदमा गरिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही कम्पनीको हिसाब कतिब तथा लेखा राख्ने अन्तमि जमिमेवारी सञ्चालकहरु वा अन्य पदाधिकारीहरुमा रहनेछ । (६) कम्पनीको लेखा तथा वार्षिक आर्थिक वविरण तयार गर्ने सम्बन्धमा यस ऐनमा गरिएको व्यवस्था पालना नभएमा त्यस्तो लेखा, वार्षिक आर्थिक वविरण तथा अन्य प्रतविदनहरु जुन व्यक्तिसञ्चालक वा पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत रहेको बखत भएको हो सोही व्यक्तिसँग ऐन बमोजमि जमिमेवार रहनेछ ।

१०९. वार्षिक आर्थिक वविरण र सञ्चालक समितिको प्रतविदन तयार गर्नु पर्ने: (१) पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रत्येक वर्ष वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा कम्तीमा तीस दिन अगावै र प्राइभेट कम्पनीको हकमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र तोकिएको ढाँचामा देहाय बमोजमिको वार्षिक आर्थिक वविरण तयार गर्नु पर्नेछ:- । (क) आर्थिक वर्षको अन्तमि मतिको वासलात, । (ख) आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सानीको हिसाब, । (ग) आर्थिक वर्षको नगद प्रवाहको वविरण । (२) उपदफा (१) बमोजमि तयार गर्ने वार्षिक आर्थिक वविरणमा सम्बन्धित आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कम्पनीको कारोबारको यथार्थ र वास्तविक स्थिति देखाई सो आर्थिक वर्षमा भएको नाफा नोक्सानीको हिसाब तथा नगद प्रवाहको वविरण समेत दर्शाइएको हुनु पर्नेछ । त्यस्तो आर्थिक वविरण प्रचलित कानून बमोजमि तोकिएको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको वार्षिक आर्थिक वविरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएको र लेखापरीक्षण भएको हुनु पर्नेछ । (४) प्रत्येक पब्लिक कम्पनी वा एक करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको वा वार्षिक दश करोड वा सोभन्दा बढीको कारोबार भएको प्रत्येक प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालक समितिले उपदफा (१) बमोजमि तयार गरिने वार्षिक आर्थिक वविरणको अतिरिक्त देहायको वविरण उल्लेख गरी सञ्चालक समितिको छुट्टै प्रतविदन समेत सोही अवधिमि तयार गर्नु पर्नेछ:- । (क) वगित वर्षको कारोबारको सहिबलोकन, । (ख) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परस्थितिबाट कम्पनीको कारोबारलाई कुनै असर परेको भए सो असर, । (ग) प्रतविदन तयार भएको मतििसम्म चालू वर्षको उपलब्ध भवषियमा गर्नु पर्ने कुराको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको धारणा, । (घ) कम्पनीको औद्योगिक वा व्यावसायिक सम्बन्ध, । (ङ) सञ्चालक समितिमा भएको हेरफेर र सोको कारण, । (च) कारोबारलाई असर पार्ने मुख्य कुराहरु, । (छ) लेखापरीक्षण प्रतविदनमा कुनै कैफियत उल्लेख भएको भए सो उपर सञ्चालक समितिको प्रतिक्रिया, । (ज) लाभांश बाँडफाँड गर्न सफारिस गरिएको रकम, । (झ) शेयर जफत भएको भए जफत भएको शेयर सङ्ख्या, त्यस्तो शेयरको अङ्कति मूल्य, त्यस्तो शेयर जफत हुनुभन्दा अगावै सो बापत कम्पनीले प्राप्त गरेको जम्मा रकम र त्यस्तो शेयर जफत भएपछि सो शेयर बिक्री गरी कम्पनीले प्राप्त गरेको रकम तथा जफत भएको शेयर बापत रकम फर्ति गरेको भए सोको वविरण, । (ञ) वगित आर्थिक वर्षमा कम्पनी र यसको सहायक कम्पनीको कारोबारको प्रगत र सो आर्थिक वर्षको अन्तमा रहेको स्थितिको पुनरावलोकन, । (ट) कम्पनी तथा त्यसको सहायक कम्पनीले आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेको प्रमुख कारोबारहरु र सो अवधिमि कम्पनीको कारोबारमा आएको कुनै महत्वपूर्ण परिवर्तन, । (ठ) वगित आर्थिक वर्षमा कम्पनीका आधारभूत शेयरधनीहरुले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको जानकारी, ।

(ड) वगित आर्थिक वर्षमा कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरुले लिएको शेयरको स्वामित्वको वविरण र कम्पनीको शेयर कारोबारमा नजिहु संलग्न रहेको भए सो सम्बन्धमा नजिहुबाट कम्पनीले प्राप्त गरेको जानकारी, । (ढ) वगित आर्थिक वर्षमा कम्पनीसँग सम्बन्धित सम्झौताहरुमा कुनै सञ्चालक तथा नजिको नजिकको नातेदारको व्यक्तित्वगत स्वार्थको बारेमा उपलब्ध गराइएको जानकारीको व्यहोरा, । (ण) कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैले खरिद गरेको भए त्यसरी आफ्नो शेयर खरिद गर्नुको कारण, त्यस्तो शेयरको सङ्ख्या र अङ्कति मूल्य तथा त्यसरी शेयर खरिद गरे बापत कम्पनीले भुक्तानी गरेको रकम, । (त) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भए वा नभएको र भएको भए सोको वसितृत वविरण, । (थ) वगित आर्थिक वर्षको कुल व्यवस्थापन खर्चको वविरण, । (द) लेखापरीक्षण समितिका सदस्यहरुको नामावली, नजिहुले प्राप्त गरेको पारिश्रमिक, भत्ता तथा सुविधा, सो समितिले गरेको काम कारबाहीको वविरण र सो समितिले कुनै सुझाव दिएको भए सोको वविरण, । (ध) सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, कम्पनीका आधारभूत शेयरधनी वा नजिको नजिकका नातेदार वा नजि संलग्न रहेको फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले कम्पनीलाई कुनै रकम बुझाउन बाँकी भए सो कुरा, । (न) सञ्चालक, प्रबन्ध

सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुलाई भुक्तानी गरिएको पारिश्रमिक, भत्ता तथा सुवधाको रकम, । (प) शेयरधनीहरुले बुझलिनि बाँकी रहेको लाभांशको रकम, । (फ) दफा १४१ बमोजमि सम्पत्ति खरिद वा बिक्री गरेको कुराको विवरण, । (ब) दफा १७५ बमोजमि सम्बद्ध कम्पनीबीच भएको कारोबारको विवरण, । (भ) यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजमि सञ्चालक समितिको प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने अन्य कुनै कुरा, । (म) अन्य आवश्यक कुराहरु । (५) उपदफा (१) बमोजमि वार्षिक आर्थिक विवरण तयार गर्दा कम्पनी संस्थापना भएको वर्षको हकमा संस्थापना भएको मतिदिखि सोही आर्थिक वर्षको अन्तसम्मको र त्यसपछिका वर्षहरुमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको हिसाब समेत समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि तयार गरिएको वार्षिक आर्थिक विवरण कुनै शेयरधनीले नरीक्षण गर्न चाहेमा नरीक्षण गर्न पाउने गरी खुला राख्नु पर्नेछ । (७) यस दफा अनुसार तयार पारिएको वार्षिक आर्थिक विवरण तथा सञ्चालकको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भई सोमा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र कम्तीमा एकजना सञ्चालकले हस्ताक्षर गर्नु पर्नेछ । (८) कम्पनीले यस परिच्छेद बमोजमि तयार पारेको लेखा तथा वार्षिक आर्थिक विवरण सम्बन्धित आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । (९) झुट्टा व्यहोराको वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन तथा यस ऐन अनुसार तयार गर्नु पर्ने अन्य विवरण तथा प्रतिवेदनहरु तयार पार्ने पदाधिकारी तथा स्वीकृत गर्ने सञ्चालकहरुलाई यो ऐन अनुसार सजाय हुनेछ । परिच्छेद-८ । लेखापरीक्षण । ११०. कम्पनीले लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नु पर्ने: (१) प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो लेखापरीक्षण गराउन यस ऐन बमोजमि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नु पर्नेछ ।

(२) कुनै कम्पनीको नेपाल राज्यबाहिर शाखा कार्यालय भएमा त्यस्तो शाखा कार्यालय रहेको मुलुकको प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक उपदफा (१) बमोजमि नियुक्त लेखापरीक्षकले सो शाखाको पनिलेखापरीक्षण गर्न सक्नेछ । १११. लेखापरीक्षकको नियुक्ति: (१) कम्पनीको लेखापरीक्षक प्रचलित कानून बमोजमि लेखा परीक्षण गर्न इजाजतपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकहरुमध्येबाट पब्लिक कम्पनीको हकमा परिच्छेद-१८ को अधीनमा रही साधारण सभाले र प्राइभेट कम्पनीको हकमा प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत समझौतामा व्यवस्था भए बमोजमि र सो नभएमा साधारण सभाले नियुक्त गर्नु पर्नेछ र त्यसरी नियुक्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र नजिको नाम कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । तर प्रथम वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा अघि सञ्चालक समितिले लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नियुक्त भएको लेखापरीक्षक त्यसपछि बस्ने वार्षिक साधारण सभासम्म मात्र बहाल रहनेछ । (३) पब्लिक कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्न एउटै लेखापरीक्षक, नजिको साझेदार वा पूर्व साझेदार वा कर्मचारी वा भूतपूर्व कर्मचारीलाई लगातार तीन पटकभन्दा बढी लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न सकिने छैन । तर तीन वर्ष पहिले नै साझेदारीबाट अलग हुने साझेदार वा त्यस्तो लेखापरीक्षकको सेवाबाट अलग भएको कर्मचारीको हकमा यो प्रतिबन्ध लागू हुने छैन । ११२. लेखापरीक्षकमा नियुक्त हुन नसक्ने: (१) देहायका व्यक्ती वा त्यस्ता व्यक्ती हिस्सेदार भएको फर्म वा कम्पनी लेखापरीक्षकमा नियुक्त हुन र नियुक्त भइसकेको भए पनि बहाल रहन सक्ने छैनन्:- । (क) कम्पनीको सञ्चालक, नियमिति पारिश्रमिक वा नगद सुवधा पाउने गरी नियुक्त सल्लाहकार, कम्पनीको व्यवस्थापन समूहमा रहेको व्यक्ती वा कर्मचारी वा कामदार वा नजिहरु कसैको साझेदार वा त्यस्तो साझेदारमध्ये कुनैको कर्मचारी वा नजिहरुमध्ये सञ्चालक वा साझेदारको नजिकको नातेदार वा नजिको कर्मचारी, । (ख) कम्पनीबाट कुनै कसिमिले ऋण लिएको आसामी वा कम्पनीलाई तर्जु बुझाउनु पर्ने कुनै रकम म्यादभित्र भुक्तान नगरी बाँकी रहेको व्यक्ती वा त्यस्तो व्यक्तीको नजिकको नातेदार, । (ग) लेखापरीक्षण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीन वर्षको अवधि भुक्तान नभएको व्यक्ती, । (घ) साहुको दामासाहीमा परेको व्यक्ती, । (ङ) कम्पनीको आधारभूत शेयरधनी वा कम्पनीको चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको शेयरधनी वा नजिको नजिकको नातेदार, । (च) भ्रष्टाचार, ठगी वा नैतिक पतन हुने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको पाँच वर्षको अवधि भुक्तान नभएको व्यक्ती, । (छ) दफा १११ को उपदफा (३) बमोजमिको व्यक्ती, । (ज) पब्लिक कम्पनीको हकमा कुनै पनिसरकारी वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेको संस्था वा अन्य कुनै कम्पनीमा पूर्ण वा आंशिक समय काम गर्ने व्यक्ती वा नजिको साझेदार वा त्यस्तो साझेदारको कर्मचारीको रुपमा कार्यरत व्यक्ती वा कम्पनीको व्यवस्थापनको तर्फबाट तयार हुने कुनै लिखित वा प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न अधिकार पाएको व्यक्ती, । (झ) सीमिति दायित्व भएको कम्पनी वा सङ्गठित संस्था, ।

(ज) कम्पनीसँगको कारोबारमा कुनै स्वार्थ भएको व्यक्ती वा नजिको नजिकको नातेदार वा कम्पनीसँगको कारोबारमा कुनै स्वार्थ भएको अर्को कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा आधारभूत शेयरधनी । (२) लेखापरीक्षकले आफू नियुक्त हुनुअघि उपदफा (१) बमोजमि अयोग्य नभएको कुरा कम्पनीलाई लिखित रुपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । (३) कुनै लेखापरीक्षक आफ्नो कार्यकाल समाप्त नहुँदै कुनै कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्न अयोग्य भएमा वा कम्पनीको लेखापरीक्षक नियुक्त हुन वा कायम रहन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएमा नजिले लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने वा गरिहेको काम तत्काल रोकी सो कुराको जानकारी लिखित रुपमा कम्पनीलाई दनि पर्नेछ । (४) यस दफाको प्रतिकूल हुने गरी नियुक्त भएको लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण मान्य हुने छैन । ११३. कार्यालयले लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न सक्ने: कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा कारणवश लेखापरीक्षक नियुक्त हुन नसकेमा वा वार्षिक साधारण सभा

नै हुन नसकेमा वा यस ऐन बमोजमि नयुक्त भएको लेखापरीक्षक कुनै कारणवश कायम रहन नसकेमा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । प्राइभेट वा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नरहेको पब्लिक कम्पनीको हकमा त्यस्तो कम्पनीको सञ्चालक समितिले कार्यालयलाई जानकारी गराई अर्को लेखापरीक्षक नयुक्त गर्न सक्नेछ र धितोपत्र बजारमा सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको हकमा त्यस्तो कम्पनीको सञ्चालक समितिको अनुरोधमा कार्यालयले अर्को लेखापरीक्षक नयुक्त गर्न सक्नेछ । ११४. हिसाबकतिब र लेखा दानि पर्ने: लेखापरीक्षण गर्नको लागि लेखापरीक्षकले कम्पनीको हिसाबकतिब र लेखा कार्यालय समयभित्र जुनसुकै बखत मागेमा पनदिनु पर्नेछ र कुनै कैफियत माग गरेको भए सोको यथार्थ जवाफ समेत सम्बन्धित सञ्चालक वा कर्मचारीले मनासबि समयभित्र दानि पर्नेछ । ११५. लेखापरीक्षकको काम र कर्तव्य: (१) लेखापरीक्षकले आफूले लेखापरीक्षण गरेको हिसाब, कतिब र लेखाको आधारमा कम्पनीको वासलात, नाफा नोक्सानीको हिसाब तथा नगद प्रवाह वविरण प्रमाणित गरी शेयरधनीहरु वा नयुक्त गर्ने अधिकारीलाई सम्बोधन गरी आफ्नो प्रतविदन कम्पनीलाई दानि पर्नेछ । (२) लेखापरीक्षकको प्रतविदन प्रचलित कानून अनुसार वा अधिकार प्राप्त नकियाले निर्धारण गरेको लेखापरीक्षणमान (अडिट स्ट्याण्डर्ड) अनुरूप हुनु पर्नेछ र त्यस्तो प्रतविदनमा आवश्यकता अनुसार यस ऐन बमोजमि खुलाउनु पर्ने कुराहरु उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको लेखापरीक्षण प्रतविदनमा अन्य कुराहरुको अतिरिक्त देहायका कुरा पनखुलाउनु पर्नेछ:- । (क) लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न आवश्यक सूचना र स्पष्टीकरण उपलब्ध भए वा नभएको, । (ख) यस ऐन अनुरूप कम्पनीले आफ्नो कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट हुने गरी लेखा राखे वा नराखेको, । (ग) प्राप्त भएको वासलात, नाफा नोक्सानीको हिसाब र नगद प्रवाह वविरण प्रचलित कानूनबमोजमि निर्धारण गरिएको लेखामान अनुरूप तयार भए वा नभएको र त्यस्ता वविरणहरु कम्पनीले राखेको लेखासँग दुस्त रहे वा नरहेको, ।

(घ) लेखापरीक्षणको सलिसलामा उपलब्ध गराइएका स्पष्टीकरण तथा सूचनाहरुको आधारमा लेखापरीक्षकको रायसाथ प्रस्तुत वासलातले कम्पनीको आर्थिक अवस्थाको तथा सोही मतिमा समाप्त भएको वर्षको नाफा नोक्सानीको हिसाब र नगद प्रवाह वविरणले क्रमशः कम्पनीको नाफा नोक्सान र नगद प्रवाहको समुचित चित्रण गरे वा नगरेको, । (ङ) सञ्चालक समिति वा प्रतनिधि वा कुनै कर्मचारीले कानूनविरुद्ध काम काज गरेको वा कम्पनीको सम्पत्ति हानिमानि गरेको वा कम्पनीको हानि नोक्सानी गरे वा गराएको भए सो कुरा, । (च) कम्पनीमा लेखा सम्बन्धी कुनै जालसाजी गरे वा नगरेको, । (छ) कुनै सुझाव भए त्यस्ता सुझावहरु । ११६. लेखापरीक्षण प्रतविदनमा लेखापरीक्षकको सही हुनु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि कुनै कम्पनीबाट नयुक्त लेखापरीक्षकले तयार गरेको लेखापरीक्षण प्रतविदनमा सो व्यक्त स्वयंले नै हस्ताक्षर गरी मति खुलाउनु पर्नेछ । (२) कुनै कम्पनीले प्रचलित कानून अनुसार लेखापरीक्षणको कार्य गर्ने प्रमाणपत्र प्राप्त लेखा व्यवसायी संस्थालाई लेखापरीक्षकको रुपमा नयुक्त गरेको भए त्यस्तो संस्थाको साझेदारहरुको निर्णय अनुसार अधिकार प्रदान गरिएको सदस्यले लेखापरीक्षण प्रतविदनमा हस्ताक्षर गरी मति खुलाउनु पर्नेछ । ११७. सूचना दानि पर्ने: लेखापरीक्षकले दिएको प्रतविदनको प्रतलिपि यस ऐनमा गरिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही कम्पनीले शेयरधनीहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । त्यस्तो कम्पनीमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो ट्रेड युनियनको लिखित अनुरोधमा कम्पनीले सो ट्रेड युनियनलाई प्रतविदनको एकप्रति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ११८. लेखापरीक्षकको पारश्रमिक: लेखापरीक्षकको पारश्रमिक नयुक्तकिरताले तोके बमोजमि हुनेछ र सो पारश्रमिक कम्पनीले व्यहोर्नेछ । ११९. नयुक्त लेखापरीक्षकलाई हटाउने व्यवस्था: (१) यस परिच्छेद अनुसार नयुक्त लेखापरीक्षकलाई जुन आर्थिक वर्षको लागि लेखापरीक्षक नयुक्त गरिएको हो सो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणको काम समाप्त नभएसम्म हटाउन सकिने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षकको आचरण विपरीत काम गरेमा, आफूलाई लेखापरीक्षक नयुक्त गर्ने कम्पनीको हति विपरीत हुने कार्य गरेमा वा प्रचलित कानून विपरीत काम गरेमा नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थालाई पूर्व जानकारी दिई सम्बन्धित कम्पनीको व्यवसाय नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानून अनुसार अधिकार प्राप्त नियमनकारी नकिया भए त्यस्तो नकियाको स्वीकृति लिई र नभए कार्यालयको स्वीकृति लिई जुन प्रक्रियाबाट लेखापरीक्षक नयुक्त भएको हो सोही प्रक्रियाबाट नजिलाई हटाउन सकिनेछ । (३) उपदफा (२) अनुसार लेखापरीक्षकलाई हटाउँदा नजिलाई आफ्नो सफाई प्रस्तुत गर्ने मनासबि मौका दानि पर्नेछ । परिच्छेद-९ । कैफियत तलब र जाँच ।

१२०. कार्यालयले कैफियत तलब गर्न सक्ने: (१) कम्पनीबाट पेश भएको कागजातहरुबाट कुनै कुरा नखुलेको अवस्थामा त्यस्तो व्यहोरा खुलाउन वा कुनै कुराको कैफियत तलब गर्नु परेमा कार्यालयले उचित म्याद तोकी कम्पनीलाई कैफियत तलब गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कैफियत तलब गरिएका कुराहरुमा कम्पनीको व्यवस्थापनले उचित जवाफ सोही म्यादभित्र पठाउनु पर्नेछ । (३) कैफियत तलबको सलिसलामा कम्पनीको काम कारबाहीमा कुनै अनियमितता देखिएमा सो नियमित गर्न गराउन कार्यालयले कम्पनीलाई आवश्यक निर्देशन दानि सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु कम्पनीको कर्तव्य हुनेछ । १२१. कार्यालयले नरीक्षक खटाउन सक्ने: (१) कुनै कम्पनीले यस ऐन, प्रबन्धपत्र, नियमावली, वविरणपत्र, सर्वसम्मत समझौता वा प्रचलित कानून विपरीत काम गरेको छ भनी कम्पनीको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा दश प्रतिशत शेयरको प्रतनिधित्व गर्ने वा शेयरधनीको जम्मा सङ्ख्याको कम्तीमा चार

खण्डको एक खण्ड शेयरधनीहरु वा सरोकारवाला साहूले मनासबि कारण देखाई सबुत प्रमाणसहित नविदन दिएमा कार्यालयले आवश्यकता अनुसार एक वा एकभन्दा बढी नरीक्षक खटाई पठाउन सक्नेछ । त्यस्तो नरीक्षक लेखा, कानून, वित्त, व्यवस्थापन, वाणजिय, उद्योग वा कम्पनी प्रशासन वा कम्पनीले गर्ने व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमध्ये कुनै एक विषयको विशेषज्ञ हुन पर्नेछ । त्यस्तो कार्यका लागि लाग्ने अनुमानित खर्चको रकम कार्यालयले तोकेबमोजिम नविदकले कार्यालयमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । तर त्यस्तो विशेषज्ञ सम्बन्धित कम्पनीको काम कारोबारमा नजिी स्वार्थ वा सरोकार नभएको व्यक्ति हुनपर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यालयलाई देहायको अवस्था छ भन्ने लागेमा उपदफा (१) बमोजिम नविदन नपरे तापनि कार्यालयले आवश्यकता अनुसार उपदफा (१) बमोजिम योग्यता पुगेको नरीक्षक नियुक्त गरी कम्पनीको कारोबार वा व्यवसाय जाँचउन सक्नेछ:- । (क) कुनै कम्पनीको कारोबार वा व्यवसायमा कम्पनीका शेयरधनी वा साहूहरुलाई ठगेको वा अरु कसिमिले जालसाज गरेको वा गैर कानूनी मतलब हासिल गरेको वा सार्वजनिक हति विपरीतका कार्यहरु गरेको जानकारी भएमा, वा । (ख) कुनै पब्लिक कम्पनीले आफ्नो काम कारोबार बारे दनु पर्ने सूचना नदिएमा । १२२. नरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) दफा १२१ बमोजिम खटिएको वा नियुक्त भएको नरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) जाँचबुझ गर्ने क्रममा आफूले उपयुक्त ठानेका कम्पनीका वर्तमान वा पूर्व पदाधिकारी वा शेयरधनी वा जाँचबुझ गर्नु पर्ने विषयसँग सम्बन्धित जानकारी छ भनी ठानिएका अन्य व्यक्तिलाई आफू समक्ष उपस्थिति गराई बयान लनि, आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्ने वा अन्य मनासबि सहयोग प्राप्त गर्ने, । (ख) जाँचबुझका लागि सान्दर्भिक कागजातहरु नरीक्षण गर्ने वा अन्य कुनै चीज बस्तु कब्जा वा नियन्त्रणमा राख्ने वा कुनै सम्बन्धित व्यक्तिबाट त्यस्तो कागजात वा चीज बस्तु आफू समक्ष दाखलि गराउन लगाउने वा त्यस्तो कागजात आफ्नो नियन्त्रणमा लनि, । (ग) कम्पनीको लेखा ठीकसँग राखेको वा नराखेको जाँचे वा जाँच लगाउने ।

(२) यस परिच्छेद बमोजिम जाँचबुझको क्रममा कुनै व्यक्तिले नरीक्षकसमक्ष व्यक्त गरेको कुरा वा दिएको बयान प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजिको वरिद्ध प्रमाणको रुपमा ग्राह्य हुनेछ । १२३. नरीक्षकलाई सहयोग गर्नु पर्ने: (१) कुनै व्यक्तिले झुट्टा बयान दिएमा, दफा १२२ बमोजिम पेश गर्नु पर्ने विवरण वा कागजात वा अन्य चीज वस्तु पेश नगरेमा, नरीक्षकले सोधेको प्रश्नको जवाफ नदिएमा वा नरीक्षकले जाँचबुझको प्रयोजनको लागि भागेको विवरण नदिएमा नरीक्षकले सो विषयमा लेखित रुपमा अदालत समक्ष उजुरी प्रतविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी प्रतविदन प्राप्त भएमा अदालतले प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कुरा बुझी कुनै व्यक्तिलाई दोषी ठहरेमा अदालतले दफा १६२ बमोजिम उचित ठहराएको सजाय गर्न सक्नेछ । १२४. प्रतविदन पेश गर्नु पर्ने: (१) यस परिच्छेद बमोजिम नियुक्त नरीक्षकले जाँचबुझ गरी सकेपछि आफ्नो रायसहित कार्यालयमा प्रतविदन पेश गर्नु पर्नेछ । कार्यालयले त्यस्तो प्रतविदनको एक प्रत नविदक भए नजिलाई दनु पर्नेछ । कुनै शेयरधनीले त्यस्तो प्रतविदनको प्रतलिपि पाउन नविदन गरेमा कार्यालयले तोकिएको दस्तुर लई प्रतलिपि दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नरीक्षकले दिएको प्रतविदनबाट कम्पनीको कुनै सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक, कर्मचारी वा अन्य कुनै पदाधिकारीले जानी जानी कम्पनीलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको, शेयरधनी वा साहूहरुलाई ठगी गरेको, जालसाज गरेको वा अन्य कुनै गैरकानूनी काम गरेको देखिएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यालयले त्यस्तो कम्पनीको तर्फबाट नजिहु वरिद्ध नालसि उजुर गर्न कम्पनीलाई आदेश दनु पर्नेछ । तर यस व्यवस्थाले कम्पनी वा शेयरधनीलाई प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त अन्य उपचार उपर बन्देज लगाइएको मानिने छैन । (३) उपदफा (२) बमोजिमको काम गर्ने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक, कर्मचारी वा अन्य कुनै पदाधिकारीको जम्मा कम्पनीको काम कारबाही दडिर्हँदा कम्पनीलाई थप हानि नोक्सानी हुन सक्छ भन्ने लागेमा कार्यालयले त्यस्तो सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक, कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई नलिम्बन गरी अन्य उपायद्वारा कम्पनीको व्यवसाय सञ्चालन गर्न कम्पनीलाई आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ । (४) प्रमाण सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम नरीक्षकले पेश गरेको प्रतविदनमा उल्लेख भएको कुनै कुरा र सोमा व्यक्त गरिएको तथ्य प्रमाणको रुपमा ग्राह्य हुनेछ । १२५. जाँचको खर्च: (१) यस परिच्छेद बमोजिम कार्यालयले जाँच गराउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित कम्पनीले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

तर जाँच गर्दा कम्पनीको कुनै सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक, वा पदाधिकारीले बदनयित, धोका, जालसाजी वा ठगी गरेको देखिएमा त्यस्तो सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक वा पदाधिकारीले जाँच समाप्त भएको सात दिनभित्र जाँचको खर्च बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम सम्बन्धित सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक, कर्मचारी वा व्यक्तिले जाँचको खर्च नबुझाएमा सरकारी बाँकीसरह असुल गरिनेछ । (३) यस परिच्छेद बमोजिम नियुक्त नरीक्षकले खर्चको भुक्तानीका सम्बन्धमा आफ्नो प्रतविदनमा सुझाव पेश गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-१० । कम्पनीको स्वेच्छा खारेजी । १२६. ऋण तर्जिन सक्षम कम्पनीको खारेजी (लक्विडीशन): (१) दामासाही सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दामासाहीमा परेको अवस्था बाहेक कम्पनीका शेयरधनीहरुले साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी वा प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत समझौतामा लेखिएका व्यवस्थाहरुको अधीनमा रही कम्पनी खारेज (लक्विडीशन) गर्न सक्नेछन् । (२) देहायको अवस्था विद्यमान भएमा यस ऐनबमोजिम कुनै कम्पनी खारेज गर्न

सकनिछः- । (क) पूर्णरुपमा आफ्नो ऋण वा अन्य दायित्व तरिन् कम्पनी सक्षम भएमा, । (ख) दामासाही सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि कम्पनीको दामासाही पुनरावलोकन सम्बन्धी नविदन उपर कारबाही चलरिहेको अवस्था नरहेमा वा सो कम्पनी कुनै पनप्रकारले दामासाही सम्बन्धी प्रचलति कानून अन्तर्गत दामासाही सम्बन्धी कारबाहीमा पर्ने अवस्था नरहेमा, । (ग) उपयुक्त छानबनि पश्चात ऋण तथा अन्य दायित्वहरु पूर्ण रुपमा भुक्तानी गर्न कम्पनी सक्षम छ र त्यस्तो कम्पनीको तर्फबाट । भुक्तानी गर्नु पर्ने ऋण तथा दायित्व सो कम्पनी खारेज गर्ने प्रस्ताव पारति भएको मतिलि एक वर्षभित्र चुक्ता गर्न वा अन्य कुनै पनप्रक्रियाबाट पूर्ण रुपमा छनौफानो गर्न सकनिछ भन्ने बारेमा सञ्चालकहरुले लखिति उद्घोषण गरेको भएमा, । (घ) सञ्चालकले खण्ड (ग) अनुसार गरेको लखिति उद्घोषण त्यस्तो कम्पनी खारेज गर्ने वषियमा छलफल गर्ने बारेमा बोलाइएको साधारण सभामा पेश गरेको वा सो वषियमा साधारण सभामा छलफल हुँदा कै समयमा त्यस्तो उद्घोषण गरेको भएमा । (३) यस दफा बमोजमि कम्पनी खारेज गर्ने सम्बन्धमा पारति वषिष प्रस्ताव र सञ्चालकहरुको लखिति उद्घोषणको एक प्रतिसो प्रस्ताव पारति भएको मतिलि सात दनिभित्र कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । १२७. लक्विडिटर तथा लेखापरीक्षकको नयुक्तिः (१) दफा १२६ बमोजमि कम्पनी खारेज गर्ने प्रस्ताव पारति गर्दा खारेजी सम्बन्धी काम कारबाही सम्पन्न गर्न एकजना लक्विडिटरको नयुक्ति गरी त्यस्तो लक्विडिटरले प्राप्त गर्ने पारशिरमकि तोक्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लक्विडिटर नयुक्ति गर्दा दामासाही सम्बन्धी प्रचलति कानून अन्तर्गत इजाजतपत्र प्राप्त गरेको व्यवसायीलाई गर्नु पर्नेछ । (३) कम्पनीले उपदफा (२) बमोजमि लक्विडिटर नयुक्ति गरेको मतिलि सात दनिभित्र सोको सूचना कार्यालयलाई दनि पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजमि लक्विडिटर नयुक्ति भएपछि कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरु आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् र कम्पनीको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार लक्विडिटरले प्रयोग गर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि लक्विडिटरले कम्पनी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न प्रारम्भ गरे पछि त्यस्तो कम्पनीका कर्मचारीहरुको सेवा स्वतः समाप्त हुनेछ । तर लक्विडिटरले आफ्नो सहयोग र सहायताका लागि आवश्यक कर्मचारी कायम राख्न वा नयुक्ति गर्न सक्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि नयुक्ति लक्विडिटरले नयुक्ति गर्दाका बखत तोकेको समयावधभित्र कम्पनी खारेज गर्ने काम पूरा गर्नु पर्नेछ । तर निर्धारित समयावधभित्र कारणवश खारेज गर्ने काम सम्पन्न हुन नसकेमा नयुक्ति गर्दाको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मनासबि म्याद थप गर्न सकनिछ । (७) उपदफा (१) बमोजमि लक्विडिटर नयुक्ति गर्दा यस ऐनमा गरिएको व्यवस्थाको अधीनमा रही एक लेखापरीक्षक पननयुक्ति गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (८) यस ऐन बमोजमि नयुक्ति भएको लक्विडिटरले दामासाही व्यवसायीको आचारसंहिता, कम्पनीको हति वा अन्य प्रचलति कानून विपरीत काम गरेमा जुन प्रक्रियाबाट लक्विडिटर नयुक्ति भएको हो सोही प्रक्रियाबाट नजिलाई हटाउनु पर्नेछ । तर, । (९) दामासाही व्यवसायीको आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा त्यस्तो संहिता लागू गर्ने निकायको स्वीकृति लनि पर्नेछ । (२) त्यसरी हटाउनु अघि नजिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दनि पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (९) यस ऐन बमोजमि नयुक्ति भएको लक्विडिटर कुनै कारणवश सो पदमा कायम नरहेमा जुन प्रक्रियाबाट लक्विडिटर नयुक्ति भएको हो सोही प्रक्रियाबाट अर्को लक्विडिटर नयुक्ति गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१०) कुनै व्यक्तिकै समयमा एक भन्दा बढी कम्पनीको लक्विडिटर हुन सक्ने छैन । १२८. दामासाही सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि हुनेः यस परिच्छेद बमोजमि कम्पनी खारेजी गर्दा कुनै व्यक्तिलाई खारेज हुने कम्पनीको साहू हो वा होइन भन्ने कुराको निर्धारण दामासाही सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ । १२९. दायित्व भुक्तानी गर्न कम्पनी असक्षम भएमा नविदन दनि पर्नेः यस परिच्छेद बमोजमि लक्विडिटरले कम्पनी खारेजी गर्ने काम कारबाही प्रारम्भ गरेपछि कम्पनी दामासाहीमा परेको र सो कम्पनीले तरिनु पर्ने ऋण वा पूरा गर्नु पर्ने दायित्व भुक्तानी गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा नजि सन्तुष्ट भएमा दामासाही सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि कम्पनीको दामासाही पुनरावलोकन गर्न नविदन दनि पर्नेछ । १३०. लक्विडिटरले कम्पनीको सम्पत्ति आफ्नो जमिमामा लनि सक्नेः लक्विडिटरले यस परिच्छेद बमोजमि आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेपछि कम्पनीको सम्पत्ति, लेखा र सम्पूर्ण अभिलेख तथा कागजातहरु आफ्नो जमिमा तथा नियन्त्रणमा लनि पर्नेछ ।

१३१. लक्विडिटरको अधिकार र कर्तव्यः (१) दामासाही सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि लक्विडिटरले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार र पालना गर्ने कर्तव्य यस ऐन अन्तर्गत नयुक्ति लक्विडिटरले आवश्यक हेरफेरसहित (म्युटाटसि मुटान्डसि) प्रयोग र पालना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी देहायका काम कारबाही गर्नु लक्विडिटरको कर्तव्य हुनेछः- । (क) लक्विडिटर नयुक्ति भएपछिको प्रत्येक छ महिनामा कम्पनी खारेज गर्ने सम्बन्धमा भएको आम्दानी तथा खर्चको हिसाब तथा लेखा तयार गरी कार्यालय समक्ष पेश गर्ने, । (ख) लक्विडिटर नयुक्ति भएपछिको प्रत्येक छ महिनामा कम्पनी खारेज गर्ने सम्बन्धी काम कारबाहीको प्रगत विवरण कम्पनीका शेयरधनीहरुलाई जानकारी गराउने, । (ग) कम्पनीको तर्फबाट प्राप्त गर्नु पर्ने सम्पत्ति वा असुल गर्नु पर्ने सबै रकम असुल गरी कम्पनीको सबै साहूहरुको ऋण तथा अन्य दायित्व चुक्ता गर्ने, । (घ) खण्ड (ग) बमोजमिको कार्य सम्पन्न भएपछि शेयरधनीहरुलाई कम्पनीको बाँकी सम्पत्ति वितरण गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावति प्रतविदन तथा विवरण साधारण सभा बोलाई शेयरधनीहरु समक्ष पेश गर्ने, । (ङ) खण्ड (घ) बमोजमिको विवरणमा चुक्ता शेयर पूँजीको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत शेयर लनि शेयरधनीहरुको मज्जुरी

भएमा सो बमोजमि शेयरधनीहरुलाई रकम भुक्तानी गर्ने, । (च) खारेजी सम्बन्धी काम कारबाही पूरा भएपछि कम्पनीको तर्फबाट असुल उपर गरिएको सम्पत्ति, साहूलाई गरिएका भुक्तानी र शेयरधनीहरुलाई गरिएको वतिरणहरुका सम्बन्धमा प्रतविदन तयार गरी लेखापरीक्षकको प्रतविदनसहित कम्पनी खारेजी भएको व्यहोरा प्रमाणित गरी त्यस्तो प्रतविदन कार्यालय समक्ष पेश गर्ने । १३२. कम्पनीको दर्ता खारेजी: (१) दफा १३१ को उपदफा (२) को खण्ड (च) बमोजमि कम्पनी खारेज भएको प्रतविदन कार्यालयले प्राप्त गरेपछि कार्यालयले यस ऐनबमोजमि त्यस्तो कम्पनीको नाम कम्पनी दर्ता कतिबबट हटाई कम्पनीको दर्ता खारेज भएको आदेश जारी गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कम्पनीको दर्ता खारेज भएको आदेश जारी गरेपछि कार्यालयले त्यस्तो कम्पनीको नाम कम्पनी दर्ता कतिबबट हटाई त्यस्तो कम्पनी विघटन भएको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रकामा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दिमासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजमि नयुक्त लक्विडिटरले कुनै कम्पनी खारेज गर्नको लागि त्यस्तो कम्पनीको खारेजीको काम कारबाही समाप्त भएको व्यहोरा कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप । (४) उपदफा (३) बमोजमिको व्यहोरा प्राप्त भएपछि कार्यालयले त्यस्तो कम्पनी खारेज भएको अभिलेख गर्नेछ र त्यसरी अभिलेख गरेपछि त्यस्तो कम्पनी खारेज भएको मानिनेछ ।

१३३. साहू तथा शेयरधनीले उजूर गर्न सक्ने: यस परिच्छेद बमोजमि कम्पनी खारेजी गर्दा लक्विडिटरको काम कारबाहीका सम्बन्धमा कुनै अनियमितता भएको भनी कम्पनीको कुनै साहू वा शेयरधनीलाई लागेमा त्यस्तो काम कारबाही वरिद्धमा सोको जानकारी प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र त्यस्ता साहू वा शेयरधनीले अदालत समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ । १३४. जालसाजी वा ठगी गरेमा कारबाही गर्ने: कम्पनीका कुनै सञ्चालक, कर्मचारी वा शेयरधनीले कम्पनीलाई जालसाजी वा ठगी गर्ने कार्य गरेको छ भन्ने लक्विडिटरलाई लागेमा प्रचलित कानून बमोजमि त्यस्तो व्यक्तिको वरिद्धमा लक्विडिटरले आवश्यक कानूनी कारबाही चलाउन सक्नेछ । १३५. सुरक्षित साहूहरुको अधिकारमा कुनै असर नपर्ने: यस परिच्छेद बमोजमि खारेजी सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ भएकोमा कम्पनीको सम्पत्तिधितोमा लई ऋण दिन सुरक्षित साहूहरुले प्रचलित कानून अन्तर्गत धितो रहेको सम्पत्ति चलाउने वा अन्य कसिमिले व्यवस्था गर्न पाउने अधिकारमा कुनै कसिमिले असर परेको मानिने छैन । परिच्छेद-११ । कम्पनीको दर्ता खारेज । १३६. कार्यालयले दर्ता खारेज गर्न सक्ने: (१) देहायको अवस्थामा कार्यालयले कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ:- । (क) कम्पनीका संस्थापकले कम्पनीको कारोबार शुरु गर्न नसकेको कारण देखाई कम्पनीको दर्ता खारेज गरी पाउन तोकिएको दस्तुर सहित नविदन दिएमा, । (ख) लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म दफा ८० बमोजमि विवरण पेश नगरेमा वा दफा ८१ बमोजमि जरिवाना नतरिमा, वा । (ग) कम्पनी प्रशासनको सलिसलामा प्राप्त सबूतको आधारमा कम्पनीले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरेको छैन वा कम्पनी सञ्चालनमा छैन भनी कार्यालयलाई विश्वास हुन सक्ने मनासबि आधार भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै कम्पनीको दर्ता खारेज गर्नु परेमा सोको कारण खुलाई दर्ता खारेज अघि कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनीलाई सूचना दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि कम्पनीलाई सूचना पठाउँदा कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालय, त्यस्तो कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयको ठेगानामा कार्यालयमा दर्ता नग्राएको भए वा दर्ता गराएको ठेगानामा कम्पनीको कार्यालय नरहेको भए त्यस्तो कम्पनीको पदाधिकारीलाई र त्यस्तो पदाधिकारीको ठेगाना पनिकार्यालयलाई प्राप्त नभएमा वा फेला नपरेमा कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा उल्लेख गरिएको प्रत्येक संस्थापकको ठेगानामा सूचना पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि दिएको सूचना आवश्यकता अनुसार राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रकामा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (२) बमोजमि कम्पनीले सूचना प्राप्त गरेको मतिबाट दुई महिनाभित्र कम्पनीको दर्ता खारेज हुनु नपर्ने कारण खुलाई नविदन नदिएमा वा दिएको भएपनि सो कारण मनासबि नभएमा त्यस्तो कम्पनीको दर्ता खारेज हुन सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि कम्पनीको दर्ता खारेज भएकोमा सोको जानकारी सम्बन्धित सञ्चालकहरुलाई दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रकामा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (५) बमोजमि कम्पनीको दर्ता खारेज भएमा त्यस्तो कम्पनीको कुनै कसिमिको दायित्व रहेछ भने त्यस्तो कम्पनीको पदाधिकारी वा शेयरधनीको दायित्व कायम नै रहनेछ र त्यस्तो दायित्व पूरा गर्न गराउन नजिहु वरिद्ध आवश्यक कानूनी कारबाही चलाउन यस दफाका कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । (८) उपदफा (५) बमोजमि दर्ता खारेज हुँदाका बखत कम्पनीको नाउँमा रहेको सम्पत्ति, अधिकार, सुविधा वा दायित्व नजिहुले लएको शेयरको अनुपातमा यसका शेयरधनीको नाममा सर्नेछ । तर कम्पनीले अन्य कुनै व्यक्तिको ट्रष्टीको रुपमा ग्रहण गरेको सम्पत्ति शेयरधनीको हक तथा स्वामित्वमा सर्ने छैन । (९) यस दफा अनुसार दर्ता खारेज भएको कम्पनीले बुझाउनु पर्ने कुनै ऋण वा पूरा गर्नु पर्ने दायित्व उपदफा (८) बमोजमि शेयरधनीको नाममा सरेको सम्पत्ति, अधिकार वा सुविधाबाट पूरा हुन नसकेमा बाँकी रहेको ऋण वा दायित्व त्यस्तो कम्पनीको व्यवस्थापनमा संलग्न रही उपदफा (१) मा उल्लेखित परिस्थितिको सर्जना गर्ने गराउने कुरामा जम्मेवार रहेका शेयरधनी, सञ्चालक वा पदाधिकारीले व्यक्तित्व रुपमा व्यहोरनु पर्नेछ । (१०) यस दफा बमोजमि दर्ता खारेज भएको कम्पनीले सोही कम्पनीको नामबाट कुनै कारोबार गर्न सक्ने छैन । (११) यस दफा बमोजमि कुनै कम्पनी खारेज भएपछि सो कम्पनी खारेज गर्दा लागेको खर्च कार्यालयले कटाई कुनै सम्पत्ति बाँकी रहने भए त्यस्तो सम्पत्ति मात्र शेयरवालालाई फर्ति गर्नेछ । आर्थिक तथा

व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । १३६क. कम्पनीको दर्ता खारेज सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कारोबार सञ्चालन नगरेको वा सञ्चालनमा नरहेको वा दफा ८० बमोजमि विवरण पेश नगरेको वा दफा ८१ बमोजमि लागेको जरबिना नबुझाएको कम्पनीले दर्ता खारेज गर्न चाहेमा त्यस्तो कम्पनीको साधारण सभाबाट निर्णय गरी कार्यालयमा नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कम्पनीको साधारण सभा आह्वान गर्न वा कम्पनीको साधारण सभा दफा ७३ बमोजमि गणपूरक सङ्ख्या नपुगेकोले साधारण सभा बस्न नसकेकोमा उपस्थिति सञ्चालक वा शेयरधनीले त्यस्तो कम्पनी खारेजीको लागि निर्णय गरी कार्यालयमा नविदन दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको नविदनसाथ दफा ८० बमोजमिको विवरण सहित दफा ८१ बमोजमि लाग्ने जरबिना रकम वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम समेत संलग्न गरी बुझाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि नविदन परेमा कार्यालयले दर्ता खारेज गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए सो पेश गर्न तसि दनिको अवधि दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको अवधिभित्र कसैले पनि खारेज गर्न नपर्ने कुनै कारण पेश नगरेमा वा पेश गरेको कारण चर्चितबुझ्दो नभएमा कार्यालयले त्यस्तो कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजमि कम्पनीको दर्ता खारेज भएकोमा सोको जानकारी सम्बन्धित सञ्चालकलाई दिई कार्यालयको वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (७) यस दफा बमोजमि कम्पनी खारेज भएमा त्यस्तो कम्पनीको दायित्वको फरफारक दफा १३६ बमोजमि हुनेछ । १३७. दर्ता खारेज भएको कम्पनीको दर्ता पुनर्स्थापना: (१) आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । दफा १३६ को उपदफा (५) वा दफा १३६क. को उपदफा (५) बमोजमि कुनै कम्पनीको दर्ता खारेज भएको अवस्थामा सो कम्पनी वा त्यसका शेयरधनी वा साहुले सो कम्पनी खारेज भएको सूचना प्रकाशित भएको मितिले पाँच वर्षभित्र सो कम्पनी पुनर्स्थापना गर्न अदालत समक्ष कारण खुलाई नविदन दिएमा देहायको अवस्थामा अदालतले सो कम्पनीको पुनर्स्थापना गरी त्यसको नाम कम्पनी दर्ता कतिबामा पुनर्स्थापना गर्न आदेश दनि सक्नेछ:- । (क) सो कम्पनीले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरी रहेको अवस्थामा त्यस्तो कम्पनीको दर्ता खारेज भएको देखिएमा, । (ख) कम्पनीको जायजैथा र दायित्वको समुचित व्यवस्था गर्न त्यस्तो कम्पनीको नाम पुनर्स्थापना गर्न अदालतले न्यायोचित देखेमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि अदालतको आदेशबाट कम्पनी पुनर्स्थापति भएमा सो कम्पनी दर्ता भएको मतिदिखि नै अस्तित्वमा रहेको मानिन्छ । (३) उपदफा (१) बमोजमि आदेश जारी गर्दा कम्पनी र अन्य सबै व्यक्तिहरुलाई कम्पनीको दर्ता खारेज नै नभएको सरह यथास्थितिमा ल्याउनको लागि अदालतले उपयुक्त ठानेको आदेश जारी गर्न तथा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आदेश दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि कम्पनी पुनर्स्थापति भएमा दफा ८१ बमोजमिको जरबिना बुझाउनु पर्ने भए सो जरबिना कार्यालयलाई बुझाए पछि मात्र कम्पनी पुनर्स्थापना गरी कम्पनी दर्ता कतिबामा पुनः नाम दर्ता हुनेछ । (५) दफा १३६ बमोजमि दर्ता खारेज भएको कम्पनी यस दफा बमोजमि पुनर्स्थापना भएमा त्यस्तो कम्पनीले देहाय बमोजमिको सम्पत्ति फिर्ता पाउनेछ:- । (क) कम्पनी दर्ता खारेज भएको कारणले दफा १३६ को उपदफा (८) बमोजमि कम्पनीका शेयरधनीको हिसयितले प्राप्त गरेको सम्पत्ति, । (ख) खण्ड (क) बमोजमिको सम्पत्ति बेच बखिन भई सकेको भए सो बेच बखिन गरेको अवस्थामा प्राप्त हुन गएको रकम । तर साहुको ऋण वा दायित्व भुक्तान गर्न खर्च भइसकेको सम्पत्ति वा रकम फिर्ता हुन सक्ने छैन । परिच्छेद-१२ । शेयरधनीको संरक्षण । १३८. अनाधिकार कार्य गर्नबाट सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरुलाई रोक्न सक्नि: (१) कुनै सञ्चालक वा पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी कम्पनीको तर्फबाट कुनै काम गरेमा सो उपर रोक लगाउन त्यस्तो कम्पनीको शेयरधनीले अदालतमा नविदन दनि सक्नेछ । तर कम्पनीले गरसिकेको काम कारबाहीबाट सर्जिना भएको दायित्व पालना गर्ने सम्बन्धमा गरिएको वा गर्न लागिएको काम कारबाहीका सम्बन्धमा यस दफा अनुसार नविदन दनि सक्नि छैन ।

(२) कुनै कम्पनीको सम्बन्धमा कार्यालयले दफा १२४ बमोजमि प्राप्त गरेको प्रतिविदनबाट त्यस्तो कम्पनीको कारोबार सो कम्पनीका कुनै वा सबै वा कुनै खास वर्ग वा समूहका शेयरधनीहरुको हक हति विपरीत हुने गरी सञ्चालन हुन सक्ने वा सञ्चालन गरिएको वा कम्पनीले गरेको वा गर्न लागेको कुनै कार्य वा कम्पनीले गर्नु पर्ने कुनै कार्य नगरेको कारणबाट त्यस्ता शेयरधनीहरुको अहति भएको वा अहति हुनेछ भन्ने कुरा कार्यालयलाई लागेमा कार्यालयले त्यस्तो कम्पनी वा त्यसका सञ्चालक वा पदाधिकारीका विरुद्ध अदालतमा उजुरी नविदन दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको नविदन प्राप्त भएमा अदालतले सम्बन्धित कम्पनी वा त्यसका सञ्चालक वा पदाधिकारी बुझी उपयुक्त आदेश दनि सक्नेछ । १३९. शेयरधनीहरुको हक हतिविरुद्ध भएको काम कारबाहीको उपचार: (१) कम्पनीका कुनै शेयरधनीको हक हतिविरुद्ध हुने गरी कम्पनीको कारोबार सञ्चालन भएको वा हुन लागेको वा कम्पनीको तर्फबाट गरिएको वा गर्न लागिएको कुनै काम वा कम्पनीले गर्नु पर्ने कुनै काम नगरेको कारणबाट कुनै शेयरधनीको हक हति विपरीत काम भएको वा हुन सक्ने सम्भावनाको आधारमा कुनै शेयरधनीले उपयुक्त आदेशको लागि अदालतमा उजुरी नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन गर्दा त्यस्तो नविदन गर्ने शेयरधनीले कम्पनीको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक वा कुनै पदाधिकारीले प्रबन्धपत्र वा नियमावली

वा सर्वसम्मत समझौताको बखलाप गरी बदनयितसाथ वा अनुचित भेदभाव गरेको वा गर्न लागेको छ भनी प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको नविदन प्राप्त भएमा अदालतले सम्बन्धित कम्पनी, सञ्चालक वा पदाधिकारी बुझी नविदनमा उल्लेख भएको दाबी जकिरि आधारयुक्त भएको देखिएमा सोको उपचार प्रदान गर्न कम्पनीको नाममा अदालतले उचित ठाने बमोजिमको आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम आदेश जारी गर्दा सो उपदफाको सर्वमान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी प्रबन्धपत्र, नयिमावली वा सर्वसम्मत समझौतामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले देहायको आदेश समेत जारी गर्न सक्नेछः- । (क) कुनै वा सबै शेयरधनीको हक हतिवरिद्ध भएका काम कारबाही रोकी भवषियमा कम्पनीको कारोबार रीतपूर्वक सञ्चालन गर्ने, । (ख) कम्पनीले गरिरहेको वा गर्न लागेको कुनै काम कारबाही रोकने वा कम्पनीले नगरेको वा नगर्ने भएको कुनै कार्य गर्न लगाउने, । (ग) कम्पनीको तर्फबाट अदालतले नर्दिशेन दिएको बमोजिम कसैको वरिद्ध देवानी मुद्दा चलाउन लगाउने, । (घ) यस ऐनको कार्यवधि पूरा गरी कम्पनीको पुँजी घटाई कुनै शेयरधनीको शेयर खरिद गरी रकम फर्ति गर्न लगाउने, । (ङ) कुनै शेयरधनीलाई भेदभाव गरिबाट नजिलाई हुन गएको हानि नोक्सानी कम्पनीबाट वा त्यस्तो भेदभाव गर्नेबाट भराई दनि, । (च) कम्पनी खारेज गर्ने, । (छ) कम्पनीको कुनै शेयरधनीको नाममा रहेको शेयर कम्पनीको अर्को शेयरधनी वा कम्पनी आफैलाई खरिद गर्न लगाउने, । (ज) कम्पनी वा यसका शेयरधनीलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने सञ्चालक वा पदाधिकारीबाट हानि नोक्सानी भराउने, ।

(झ) कम्पनी आफैले शेयर खरिद गर्ने भएमा त्यस्तो कम्पनीले शेयर पुँजी घटाउने सम्बन्धमा विशेष प्रस्ताव पारित गरी शेयर पुँजी घटाएको सरह मानी त्यस्तो कम्पनीको शेयर पुँजी घटाउने आदेश दनि र सो कारणबाट कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नयिमावलीमा संशोधन गर्नु पर्ने भए आवश्यक संशोधन गर्न समेत अन्य उपयुक्त आदेश दनि । (५) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनी वा त्यसका सञ्चालक वा कम्पनीको व्यवस्थापन वा नियन्त्रण गर्ने व्यक्तिले वा त्यसका कर्मचारीले कुनै गर्नु पर्ने काम नगरेको वा नगर्नु पर्ने काम गरेको कारणबाट वा अन्य कुनै कसिमिले भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको कारणबाट हानि, नोक्सानी भएको व्यक्तिले पाउने उपचार यस दफा बमोजिम मात्र सीमिति भएको मानिने छैन र त्यस्तो व्यक्तिले अन्य प्रचलित कानून बमोजिम उपलब्ध उपचार पाउन आफ्नो वा अन्य शेयरधनीको हकमा समेत व्यक्तित्व वा सामूहिक रुपमा कारबाही चलाउन सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम सामूहिक उपचार माग गरिएको भए अदालतले त्यस वर्गको कुनै वा सबै शेयरधनीहरुबाट आवश्यक कुरा बुझी वा नबुझी उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (७) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै वा सबै शेयरधनीको हक हति संरक्षण गर्न कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र वा नयिमावलीमा कुनै संशोधन गर्न नपाउने गरी वा कुनै खास वषियमा संशोधन गर्नु पर्ने गरी अदालतले आदेश दिएको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा सो अदालतको पूर्व स्वीकृति बनि प्रबन्धपत्र वा नयिमावलीमा कुनै संशोधन गर्न सकिने छैन । (८) उपदफा (७) बमोजिम अदालतको आदेशले वा सो आदेश अनुसार कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र वा नयिमावलीमा कुनै संशोधन गरेको भए त्यस्तो संशोधनलाई कम्पनीको साधारण सभाले विशेष प्रस्तावद्वारा पारित गरेको संशोधनसरह मानिनेछ । (९) अदालतले यस दफा बमोजिम दिएको देहाय बमोजिमको आदेशलाई कार्यालयले कम्पनीको दर्ता कतिबामा दर्ता गर्नु पर्नेछः- । (क) कम्पनीको शेयर पुँजी घटाउनका लागि दिइएको आदेश, । (ख) कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नयिमावलीमा संशोधन हुने गरी दिइएको आदेश । (१०) कम्पनीको शेयरधनीको रुपमा दर्ता भई नसकेको तर कानूनी प्रक्रियाबाट नजिको नाममा शेयर नामसारी भई आएको व्यक्तिको सम्बन्धमा समेत कम्पनीका अन्य शेयरधनीहरु सरह यो दफाको व्यवस्था लागू हुनेछ । १४०. कम्पनीको तर्फबाट शेयरधनीले मुद्दा गर्न सक्नेः (१) कम्पनीको कुनै हक हति प्रचलन गराउन कम्पनीले यसको कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी वा सर्वसम्मत समझौता बमोजिम कम्पनी नियन्त्रण गर्ने शेयरधनीहरु वा कुनै व्यक्तिको वरिद्धमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित कम्पनीले मुद्दा नचलाएमा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको साढे दुई प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको कुनै शेयरधनीले एकलै वा पाँच प्रतिशत शेयर पुग्ने एकभन्दा बढी शेयरधनीहरु मिली कम्पनीको तर्फबाट त्यस्तो सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कम्पनी नियन्त्रण गर्ने व्यक्तिलाई वा अन्य कुनै व्यक्तिको वरिद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम शेयरधनीले मुद्दा दायर गर्दा कम्पनीले स्वयं मुद्दा चलाओस् भनी नजिले केस्तो प्रयास गरेको थियो सो कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा दायर भएमा अदालतले सो मुद्दा शेयरधनीले नै चलाई रहनु उपयुक्त हुन्छ वा कम्पनीलाई सकार गराउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठहर गरी कम्पनीलाई सकार गराउनु उपयुक्त देखिएमा कम्पनीलाई सकार गर्न आदेश दनि सक्नेछ । (५) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम दायर गरिएको मुद्दा एकपटक दायर भई सकेपछि खारेजी हुन वा अदालतले तोकेको शर्तहरु समाविष्ट भएको अवस्था बाहेक मलापत्र हुन सक्ने छैन । (६) उपदफा (२) बमोजिम दायर भएको मुद्दा फैसला हुँदा उजूरवाला शेयरधनीको दाबी पुग्ने ठहरेमा त्यस्तो मुद्दा चलाउन नजिले गर्नु परेको खर्चको रकम र कानून व्यवसायीको सेवाबापत भएको मनासबि खर्चसमेत कम्पनीले सोधभर्ना गरिदिनु पर्नेछ । दाबी नपुग्ने ठहरेमा मुद्दा प्रतिक्रिया गर्दा प्रतवादीले व्यहोर्नु परेको खर्चमध्ये अदालतले उपयुक्त ठहर्याएको रकम उजूरवाला शेयरधनीबाट सोधभर्ना दिलाई दनि पर्नेछ । १४१. सम्पत्तिको प्राप्त वा बकिरीः (१) कुनै पब्लिक कम्पनी वा सोको सहायक कम्पनीले कुनै सम्पत्ति खरिद वा बकिरी गर्दा देहाय बमोजिम हुने भएमा सो कुराको जानकारी कार्यालयलाई गराउनु पर्नेछः- । (क) कुनै सम्पत्ति खरिद गरेको कारणबाट लेखापरीक्षण भएको पछिल्लो वार्षिक आर्थिक विवरणमा उल्लेख भएको आफ्नो सम्पत्ति वा एकमुष्ट (कन्सोलिटेड)

सम्पत्तिको मूल्य पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएमा, । (ख) बिक्री गर्न लागेको वा बिक्री गरेको सम्पत्तिबाट हुने आमदानी सो कम्पनीको लेखापरीक्षण भएको पछिल्लो हिसाब किताबमा उल्लेख गरिएको कर त्रिभुवन अगाडिको कम्पनीको एकमुष्ट (कन्सोलिडेड) आमदानीको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी हुने भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजिम कार्यालयलाई जानकारी गराउँदा देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछ र त्यस्ता कुराहरु कम्पनीको कारोबारका सम्बन्धमा समेत लागू हुने भए सो कुरा सञ्चालक समितिको प्रतिवेदनमा समेत देखाउनु पर्नेछ:- । (क) कारोबारको मतिरि कारोबारमा संलग्न पक्षहरु, । (ख) सम्पत्तिको प्रकृतिबारेको विवरण र त्यस्तो सम्पत्तिभित्र पूरै वा आंशिक रुपमा कुनै अन्य कम्पनीले जारी गरेको शेयर पनि पर्ने भए त्यस्तो शेयर जारी गर्ने कम्पनीको नाम तथा त्यस्तो कम्पनीले गर्ने व्यावसायिक कारोबारको प्रकृति, । (ग) कारोबारको रकम र कारोबारका अन्य शर्तहरु, । (घ) सम्पत्ति खरिद वा बिक्री गर्दा सम्पत्तिको मूल्याङ्कनको लागि अवलम्बन गरिएका आधारहरु, । (ङ) कुनै सम्पत्ति बिक्री गरिएको भए सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोतमा देखाइएको मूल्यभन्दा बढी वा घटी के छ सो कुरा । परिच्छेद-१३ । मुख्य र सहायक कम्पनीहरु । १४२. सहायक कम्पनी माथि नियन्त्रणः (१) मुख्य कम्पनीले आफ्नो सहायक कम्पनीलाई देहाय बमोजिम नियन्त्रण गर्न सक्नेछ:- । (क) सञ्चालक समितिको गठनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण राखेर, । (ख) कम्पनीको बहुमत शेयर ग्रहण गरेर । (२) कुनै एक कम्पनी अन्य कुनै सहायक कम्पनीको सहायक कम्पनी भएमा पहिलो कम्पनी पछिल्लो कम्पनीलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य कम्पनीको पनिसहायक कम्पनी हुनेछ ।

(३) कम्पनीको शेयर मुख्य कम्पनी वा त्यसको सहायक कम्पनीको तर्फबाट कुनै प्रतिनिधिले ग्रहण गरेको वा त्यस्तो कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त गर्ने अधिकार मुख्य कम्पनी वा त्यसको सहायक कम्पनीको तर्फबाट मनोनीत कुनै व्यक्तिले गर्ने भए तापनि उपदफा (१) मा लेखिएका अवस्थाहरुको परिपूरति भएको मानिनेछ । तर मुख्य कम्पनी र सहायक कम्पनी निर्धारण गर्दा देहायको अवस्थामा कब्जा गरिएको शेयरलाई यस प्रयोजनका लागि भिन्नता दिइने छैन:- । (१) कुनै कम्पनीले ऋणपत्र लिएको वा ऋणपत्र जारी गर्ने ट्रस्ट लिखितको आधारमा कुनै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएको वा शेयर ग्रहण गरेको भएमा, । (२) ऋण दिने कम्पनीले सुरक्षणको रुपमा शेयर ग्रहण गरेको भएमा । १४३. कागजात समावेश गर्नु पर्नेः (१) मुख्य कम्पनीले आफ्नो वासलातमा सहायक कम्पनीका देहाय बमोजिमका कागजातहरु समावेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) सहायक कम्पनीको तत्काल समाप्त भएको आर्थिक वर्षको वार्षिक हिसाबको एक प्रतिरि सो अवधिको त्यस्तो कम्पनीको सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, । (ख) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, । (ग) आर्थिक वर्षको अन्तमा सहायक कम्पनीमा रहेको मुख्य कम्पनीको लगानीको विवरण, । (घ) मुख्य कम्पनी र सहायक कम्पनीको आर्थिक वर्ष बेग्लाबेग्लै भएमा त्यस्तो भिन्न अवधिभित्र सहायक कम्पनी माथि रहेको मुख्य कम्पनीको हक कुनै प्रकारले परिवर्तन भएको रहेछ भने त्यस्तो कुरा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको प्रतिवेदनमा सहायक कम्पनीको सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा भएको नोक्सानहरु कटाई बाँकी रहेको खुद मुनाफा र सो कम्पनी सहायक कम्पनी भएदेखि कम्पनीको हिसाब किताबमा उल्लेख नगरिएको तर मुख्य कम्पनीका शेयरधनीहरुलाई सरोकार हुने नाफा नोक्सान समेत उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ । (३) कुनै कारणवश मुख्य कम्पनीको सञ्चालक समितिले उपदफा (१) को खण्ड (ख) र उपदफा (२) मा उल्लिखित जानकारी हासिल गर्न नसकेमा मुख्य कम्पनीको वासलातमा सो कुराको लिखित प्रतिवेदन समावेश गरेको हुनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको विवरणमा सहायक कम्पनीको अचल जायजथा धर्ती राखी लिएको ऋण वा तत्काल कायम रहेको दायित्व पूरा गर्न बाहेक अरु कुनै कामको लागि लिएको ऋणसमेत देखाउनु पर्नेछ । १४४. मुख्य कम्पनीमा लगानी गर्न नहुनेः सहायक कम्पनीले मुख्य कम्पनीको शेयर वा डबिञ्चर खरिद गर्न वा अन्य किसिमले मुख्य कम्पनीमा लगानी गर्न हुँदैन । परिच्छेद-१४ । प्राइभेट कम्पनी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था । १४५. सर्वसम्मत समझौताः (१) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक प्राइभेट कम्पनीको सर्वसम्मत समझौतामा देहायका कुराहरुको व्यवस्था गर्न सकिनेछ:- । (क) कम्पनीको व्यवस्थापन, व्यवसाय र कारोबार, । (ख) शेयर हस्तान्तरणमा कुनै बन्देज भए सो कुरा, । (ग) कुनै निश्चित वा आकस्मिक घटना वा स्वेच्छाले एक वा एकभन्दा बढी शेयरधनीहरुले कम्पनी खारेज गर्न सक्ने अधिकार, । (घ) मतदानको अधिकारको विभाजन वा प्रयोग, । (ङ) कम्पनीको पदाधिकारी, कर्मचारी, कामदारको नियुक्तिका शर्तहरु, ।

(च) कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा अन्तमि जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्ती वा कार्यकारी प्रमुख को हुने भन्ने कुराहरु, । (छ) लाभांशको भुक्तानी वा बाँडफाँडको तरिका, । (ज) सञ्चालक समिति निर्हने कुरा, । (झ) सञ्चालक समिति निर्हने हो भने यस ऐन बमोजिम सञ्चालक समितिले गर्नु पर्ने काम कसले गर्ने हो सो कुरा, । (ञ) वार्षिक साधारण सभा गर्नु नपर्ने भए सो सम्बन्धी व्यवस्था, । (ट) शेयरका किसिम र फरक अधिकार भएका शेयरको व्यवस्था भए सो कुरा । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ठ) कम्पनीको सञ्चालन, व्यवस्थापन, शेयरधनीलाई प्राप्त मताधिकार वा अन्य कुनै विशेष सहूलियत, अधिकार वा शेयरधनीबीचको आपसी सम्बन्ध सम्बन्धी विषय । (२) समझौताका सबै पक्षहरुको लिखित सहमतबाट सर्वसम्मत समझौतामा संशोधन हुन सक्नेछ । (३) सर्वसम्मत समझौता सम्पन्न भइसकेपछि देहाय बमोजिम गरी शेयर प्राप्त गर्ने शेयरधनीले सो समझौतामा सहमत जिनाएको र सोको पक्ष भएको मानिनेछ:- । (क) दान बकसबाट शेयर पाएको भएमा, । (ख) अन्य कुनै तवरबाट शेयर प्राप्त गरेकोमा सो शेयर प्राप्त गरेका बखत त्यस्तो समझौता रहेको जानकारी भएमा । १४६. शेयरधनीको हिसाब किताब निरीक्षण गर्ने अधिकारः (१) प्राइभेट कम्पनीका शेयरधनी वा नजिको प्रतिनिधिले कार्यालय समयभित्र कम्पनीको

कारोबारसँग सम्बन्धित देहायका कागजात वा अभिलेखको नरीक्षण गर्न सक्नेछः- । (क) साधारण सभा र सञ्चालक समितिको नरिणय पुस्तिका, । (ख) वार्षिक आर्थिक विवरण, । (ग) शेयर दर्ता कतिब, र । (घ) कम्पनीको लेखा । (२) प्राइभेट कम्पनीका सञ्चालक वा पदाधिकारीले उपदफा (१) बमोजमिका कागजात तथा अभिलेखहरु शेयरधनीहरुले नरीक्षण गर्न पाउने गरी पर्याप्त व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । १४७. कारोबारको विवरणः (१) प्राइभेट कम्पनीको शेयरधनीले कम्पनीबाट कुनै आर्थिक वर्षको कम्पनीको कारोबारको विवरण माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि विवरण माग भएको पन्ध्र दिनभित्रमा कम्पनीको कारोबार गर्ने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक वा पदाधिकारीले प्रमाणित वार्षिक आर्थिक विवरण समावेश भएको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १४८. वार्षिक साधारणसभा गर्नु नपर्नेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्राइभेट कम्पनीका शेयरधनीहरुबीच भएको सर्वसम्मत समझौतामा कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा नगर्ने कुरा उल्लेख भएको रहेछ भने सो समझौताको अवधिभर त्यस्तो प्राइभेट कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा गर्नु पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि वार्षिक साधारण सभा नगर्ने गरी सर्वसम्मत समझौता भएकोमा कम्पनीले यस ऐन बमोजमि साधारण सभाबाट नरिणय गर्नु पर्ने विषयमा नरिणय गर्ने कार्यवधि तथा नरिणय गर्ने अख्तियारको बारेमा पन व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

१४९. प्राइभेट कम्पनीले लिखित प्रस्ताव पारित गर्नेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक कुनै प्राइभेट कम्पनीको साधारण सभाद्वारा विशेष प्रस्ताव लगायत अन्य कुनै प्रस्ताव पारित गरी वा कुनै खास वर्गका शेयरधनीहरुको सभाबाट पारित गरी गर्न सकिने कुनै पन काम कारबाही जुन मतिमा त्यस्तो प्रस्ताव पारित गरिएको मानिने हो सोही मतिमा सो प्रस्ताव उपर छलफल हुँदा मतदान गर्न पाउने कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै शेयरधनीले हस्ताक्षर गरेको लिखित प्रस्ताव भएमा सोही लिखितबाट त्यस्तो काम कारबाही गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि कारणवश छुट्टाछुट्टै लिखित प्रस्ताव अभिलेख गरिएकोमा त्यस्ता सबै लिखितको व्यहोरा एकै प्रकारको भएमा सबै शेयरधनीहरुले एउटै लिखितमा सही गर्नु आवश्यक पर्ने छैन र प्रत्येक शेयरधनीले छुट्टाछुट्टै लिखितमा सही गरेको भए तापनि एउटै लिखित प्रस्तावमा सही भएको मानी त्यस्तो लिखित मान्य हुनेछ । (३) यस दफा बमोजमि लिखित प्रस्तावमा सही गर्ने प्रत्येक शेयरधनीले सो प्रस्तावमा आफूले सही गरेको मति खुलाउनु पर्नेछ र सबैभन्दा पछिल्लो मतिमा सही गर्ने शेयरधनीले सही गरेको मतिलाई प्रस्ताव पारित भएको मति मानिनेछ । (४) कुनै लिखित प्रस्तावमा संलग्न गरिएको लिखित सो प्रस्तावमा सही गर्ने शेयरधनीहरुको सभामा पेश गरिएको सरह मानिनेछ । (५) यस दफा बमोजमि स्वीकृत गरिएको प्रस्तावलाई कम्पनीको साधारण सभा वा कुनै खास समूहका शेयरधनीहरुको सभाबाट पारित भएको नरिणय सरह जुनसुकै प्रयोजनका लागि मान्यता दिइनेछ । १५०. साधारण सभामा भाग लिएको मानिनेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीको नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक कुनै प्राइभेट कम्पनीको कुनै शेयरधनीले कुनै पन सञ्चार माध्यमबाट सबै शेयरधनीहरुसँग सञ्चार सम्पर्क गरी प्रत्येक शेयरधनीले बोलेको कुरा अन्य शेयरधनीहरुले सुन्नु वा पढ्न सक्ने गरी अर्को शेयरधनीसँगको सञ्चार सम्पर्कमा सहभागी भएमा त्यसरी सञ्चार सम्पर्कमा सहभागी हुने प्रत्येक शेयरधनीले अन्य शेयरधनीसँग साधारण सभामा भाग लिएको मानिनेछ । (२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साधारण सभा भएको तीन महिनाभित्र कुनै शेयरधनीले साधारण सभामा भाग नलिएको कुरा कार्यालयमा तोकिएको दस्तुर सहित उजुरी नविदन दिएको कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनी बुझ्नु पर्नेछ र त्यसरी कम्पनी बुझ्दा सो कम्पनीले उजुरवाला शेयरधनीले त्यस्तो सभामा भाग लिएको प्रमाणित गर्न नसकेमा सो सभाले गरेको नरिणय मान्य हुने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि सञ्चालन भएको शेयरधनीहरुको सभा सो सभाको अध्यक्ष उपस्थिति रहेको स्थानमा सञ्चालन भएको मानिनेछ । (४) कम्पनीको साधारण सभाको सम्बन्धमा मान्य हुने उपदफा (१), (२) वा (३) को व्यवस्था आवश्यक हेरफेर सहित यस्ता कम्पनीको सञ्चालक वा सञ्चालकहरुको उपसमितिको बैठकको सम्बन्धमा पन लागू हुनेछ ।

(५) उपदफा (१) बमोजमि साधारण सभा सम्पन्न भएपछि सो सभामा भएको काम कारबाही तथा नरिणयको विवरण वार्षिक रुपमा तयार गरी सो सभाको अध्यक्षले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ । १५१. तोकिएका कारोबार गर्ने कम्पनीलाई विशेष छुटः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको रकमसम्मको कारोबार गर्ने प्राइभेट कम्पनीले परिच्छेद-८ को व्यवस्था पालना गर्नु नपर्ने गरी छुट दिन सक्नेछ । परिच्छेद-१५ । एकल शेयरधनी भएको कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था । १५२. एकल शेयरधनी भएको कम्पनीले सञ्चालक समितिको बैठक तथा साधारण सभा बोलाउनु नपर्नेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एकल शेयरधनी भएको कम्पनीले नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक कम्पनीको सञ्चालक समिति वा साधारण सभाबाट गर्नु पर्ने भनिएको सम्पूर्ण काम कारबाही तथा नरिणय त्यस्तो शेयरधनीको लिखित नरिणय अनुसार हुनेछ र त्यसको लागि सञ्चालक समितिको बैठक वा साधारण सभा बोलाउनु पर्ने छैन । १५३. एकल शेयरधनी भएको कम्पनीको शेयर हस्तान्तरण तथा दाखलि खारेजः (१) एकल शेयरधनी भएको कम्पनीको शेयरधनीको मृत्यु भएमा नजिको हकदार वा नजिको शेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले शेयरधनीको हक प्राप्त गर्नेछ र नजिले शेयर हस्तान्तरण तथा दाखलि खारेज गर्ने लगायत यस ऐन अनुसार एकल शेयरधनीले गर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्नेछ । यसरी हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले शेयर हस्तान्तरण र दाखलि खारेजको नरिणय गर्दा लिखित रुपमा गर्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो शेयरधनीको कुनै हकवाला फेला नपरे कार्यालयले लक्विडिटर नयुक्त

गरी प्रचलति कानून बमोजमि कम्पनी खारेज गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि शेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो हक प्राप्त भएको एक महिनाभित्र सो कुराको प्रमाणसहित कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको जानकारी प्राप्त भएपछि कार्यालयले तोकिएको दस्तुर लई सो जानकारी अभिलेख गरिएको व्यहोरा शेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई दनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि शेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिएकभन्दा बढी भएमा अन्य हकदारले एकजनालाई मात्र हक हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा बाहेक नजिहु तत्कालका लागि कम्पनीको सञ्चालन भएको मानिन्छ र सोही आधारमा कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नु पर्नेछ । तर हक बेहकको प्रश्न उठेमा सो विषयमा अधिकार प्राप्त अदालतको फैसला बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-१६ । वदेशी कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था । १५४. वदेशी कम्पनीको दर्ता: (१) वदेशी कम्पनीले यस दफा बमोजमि कार्यालयमा त्यस्तो कम्पनीको शाखा कार्यालय दर्ता नगराई नेपाल राज्यभित्र कुनै व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्न वा सम्पर्क कार्यालय दर्ता नगराई त्यस्तो कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने छैन ।

तर अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृतिले कानून बमोजमि स्थापना भएको कुनै कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्ने, त्यस्तो कम्पनीलाई ऋण दनि वा त्यस्तो कम्पनीको सञ्चालन वा व्यवस्थापनमा भाग लनि कामलाई यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि व्यवसाय वा कारोबार गरेको मानिन्छ । स्पष्टीकरण: कुनै वदेशी कम्पनीले नेपालमा स्थापना गरिएको वा सोको लागि प्रयोग गरिएको कार्यालय वा स्थानबाट एक महिना वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म नियमिति रुपमा कुनै कारोबार सञ्चालन गरेमा वा नियमिति सम्पर्कका लागि कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गरेमा वा नजिको सेवा लिएमा यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि त्यस्तो कम्पनीले नेपालमा कारोबार सञ्चालन गरेको वा कार्यालय स्थापना गरेको मानिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि शाखा कार्यालय दर्ता गर्न चाहने वदेशी कम्पनीले प्रचलति कानून बमोजमि सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त स्वीकृतिसमेत संलग्न राखी तोकिए बमोजमिको ढाँचामा तोकिएको दस्तुर सहित कार्यालयमा त्यस्तो कम्पनी दर्ताको लागि निविदन दनु पर्नेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । तर त्यस्तो वदेशी कम्पनीलाई नियमन गर्ने प्रचलति कानूनको अभाव रहेको वा त्यस्तो वदेशी कम्पनीले सम्बन्धित निकाय नभएको मनासबि कारण पेश गरेमा यस उपदफाको प्रयोजनका लागि कार्यालय सम्बन्धित निकाय मानिन्छ । (३) उपदफा (१) बमोजमि सम्पर्क कार्यालय दर्ता गर्न चाहने वदेशी कम्पनीले त्यस्तो कार्यालय दर्ता गर्नका लागि प्रचलति कानून बमोजमि कुनै निकायको स्वीकृति आवश्यक पर्ने भए त्यस्तो स्वीकृतिसमेत संलग्न गरी तोकिए बमोजमिको ढाँचामा तोकिए बमोजमिको दस्तुर सहित कार्यालयमा त्यस्तो कम्पनी दर्ताको लागि निविदन दनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: नेपालभित्र कुनै काम गर्नका लागि कुनै वदेशी कम्पनी प्रचलति कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त कुनै निकायबाट छनौट भएमा वा अधिकार प्राप्त कुनै निकायसँग करार गरेमा उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनका लागि त्यसरी छनौट भएको वा करार गरेको कुरालाई नै सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति दिइएको मानिन्छ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजमि वदेशी कम्पनी दर्ताको लागि निविदन प्राप्त हुन आएमा कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो वदेशी कम्पनीलाई नेपाल । राज्यभित्र व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्न वा सम्पर्क कार्यालय खडा गर्न निविदन दिएको तीस दिनभित्र दर्ता गरी तोकिए बमोजमि दर्ताको प्रमाणपत्र दनु पर्नेछ । (५) उपदफा (२) वा (३) बमोजमि दिएको निविदन बमोजमि वदेशी कम्पनी दर्ता हुन नसक्ने भएमा कार्यालयले सोको कारण खुलाई तीस दिनभित्र सम्बन्धित निविदकलाई जानकारी दनु पर्नेछ । (६) उपदफा (४) बमोजमि दर्ता भएको वदेशी कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो शाखा कार्यालय खोली सम्बन्धित व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्न वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।

तर सम्पर्क कार्यालयको रुपमा दर्ता भएको वदेशी कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र आय आर्जन हुने कुनै कार्य गर्न सक्ने छैन । (७) उपदफा (२) वा (३) बमोजमि निविदन दनि वदेशी कम्पनीको नाम वा त्यस्तो कम्पनीले कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य यस ऐन अनुसार दर्ता हुन नसक्ने प्रकृतिको भएमा त्यस्तो वदेशी कम्पनी नेपालमा दर्ता हुन सक्ने छैन । (८) उपदफा (४) बमोजमि दर्ता भएको वदेशी कम्पनीले आफ्नो रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको वा संस्थापना भएको मुलुकमा जुन प्रकारको व्यवसाय वा कारोबार गरिरहेको छ सोही प्रकृतिको व्यवसाय वा कारोबार मात्र गर्न पाउने गरी दर्ता भएको मानिन्छ । (९) यस दफा बमोजमि दर्ता भएको वदेशी कम्पनीले आफ्नो कारोबार रहेको ठाउँमा सबैले देख्ने गरी आफ्नो नामको बोर्ड राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो बोर्ड तथा कम्पनीले प्रयोग गर्ने बलि, भर्पाइ, बीजक इत्यादि वा लेटरप्याडहरुमा कम्पनी स्थापना भएको मुलुकको नाम तथा नेपालमा कम्पनी दर्ता भएको दर्ता नम्बर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (१०) यस दफा बमोजमि दर्ता भएको वदेशी कम्पनीको दर्ताका लागि कार्यालयले छुट्टै दर्ता कतिब खडा गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो दर्ता कतिब सर्वसाधारणले हेर्ने र तोकिएको दस्तुर तर्गि नक्कल लनि पाइने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (११) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा अनुसार दर्ता गरिएको वदेशी कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र शेयर वा डबिज्चर नषिकाशन गर्न सक्ने छैन । (१२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल राज्यभित्र दर्ता नगराई व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गरिरहेका वा सम्पर्क कार्यालय खडा गरेका वदेशी कम्पनीले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र यस ऐन बमोजमि कार्यालयमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ । १५५. वदेशी कम्पनीले लिखितहरु दाखलि गर्नु पर्ने: (१) दफा १५४ बमोजमि दर्ता हुन वा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न निविदन दनि वदेशी कम्पनीले निविदन साथ देहाय

बमोजमिको वविरण कार्यालय समक्ष दाखलि गर्नु पर्नेछः- । (क) वदिशी कम्पनीले नेपालमा व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्न अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट प्राप्त अनुमति, । (ख) कम्पनी संस्थापनको अधिकारपत्र, प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको छायाँ प्रतारि सोको नेपाली अनुवाद, । (ग) कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालय र कारोबार गर्ने मुख्य ठाउँको पूरा नाम, ठेगाना, कम्पनी स्थापना भएको मति, त्यस्तो कम्पनीको चुक्ता पूँजी र मुख्य उद्देश्य सम्बन्धी वविरण, । (घ) कम्पनीका सञ्चालक, प्रबन्धक, कम्पनी सचवि वा प्रमुख पदाधिकारीको नाम, ठेगाना, नजिहरुको नागरिकताको वविरण, । (ङ) कम्पनीको नाउँमा जारी भएको म्याद, सूचना आदि कम्पनीका तर्फबाट बुझालिनि कम्पनीद्वारा अधिकृत गरिएको नेपाल राज्यभित्र रहे बसेको व्यक्तिको नाम र ठेगाना, । (च) कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र व्यवसाय वा कारोबार गर्ने मुख्य स्थान र सो स्थानमा रहेको कम्पनीको कार्यालयको पूरा ठेगाना, । (छ) कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र कारोबार वा व्यवसाय गर्ने भए प्रस्तावति लगानी र कारोबारको वविरण, ।

(ज) कम्पनीले नेपालमा कारोबार शुरु गर्ने भए सोको प्रस्तावति मति, । (झ) कम्पनीले पेश गरेको वविरणमा उल्लेख गरिएका कुराहरु ठीक साँचो हो भन्ने सम्बन्धमा कम्पनीको सञ्चालक वा नजिको प्रतनिधिले कम्पनीको तर्फबाट गरेको उद्घोषण, । (ञ) दफा १५७ बमोजमिको अख्तियारनामा । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै वदिशी कम्पनीले पेश गरेको कुनै लखितको व्यहोरामा कुनै संशोधन वा हेरफेर भएमा सो संशोधन वा हेरफेरको वविरण सहितको सूचना पैतिस दनिभित्र कार्यालयलाई दनु पर्नेछ । (३) नेपाल राज्यबाहिर जारी भएको उपदफा (१) बमोजमि पेश गर्नु पर्ने लखित वा सोको प्रतलिपि पेश गर्दा वदिशी कम्पनी दर्ता भएको मुलुकको कानून अनुसार प्रमाणति गरिएको हुनु पर्नेछ । १५६. वदिशी कम्पनीको हिसाब कतिब, लेखापरीक्षण र वार्षिक प्रतविदनः (१) दफा १५४ बमोजमि दर्ता भएको प्रत्येक वदिशी कम्पनीले यस ऐन अन्तर्गत संस्थापति कम्पनीसरह नेपाल राज्यभित्रको कारोबारको वास्तविक स्थिति देखि गरी वासलात तथा नाफा नोक्सानको हिसाब सहितको वार्षिक आर्थिक वविरण तयार गरी लेखापरीक्षण गराई आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मतिलि छ महिनाभित्र कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) वदिशी कम्पनीले आफ्नो रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको मुलुकको कानून अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि तयार पारिएको वार्षिक आर्थिक वविरण, लेखापरीक्षणको प्रतविदन तथा सञ्चालक समितिको प्रतविदन अन्तमि रुपमा तयार भएको मतिलि तीन महिनाभित्र सोको प्रतलिपि कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (३) वदिशी कम्पनीले उपदफा (१) बमोजमि वार्षिक आर्थिक वविरण तयार गर्दा देहायका वविरणहरु समेत समावेश गर्नु पर्नेछः- । (क) वदिशी कम्पनीको नाममा नेपाल राज्यभित्र रहेको स्थरि, चालू तथा अन्य सम्पत्तिलाई छुट्टाछुट्टै देखि गरी वर्गीकरण गरी तयार पारिएको वविरण, । (ख) वदिशी कम्पनीको नाममा नेपाल स्थति बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको नगद रकमको स्पष्ट वविरण, । (ग) वदिशी कम्पनीले नेपाल स्थति बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तथा ओभर ड्राफ्टको रकम भए सो सम्बन्धी वविरण, । (घ) वदिशी कम्पनीले नेपालको कुनै बासनिदा व्यक्ती वा यस ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको नेपाली कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने ऋण तथा दायित्व भए सोको कुल रकम । (४) उपदफा (२) बमोजमि कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने प्रतविदन तथा वविरण र संलग्न हुनु पर्ने कागजात नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषा बाहेक अन्य भाषामा लेखिएको भए सोको आधिकारिक नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषाको अनुवादको प्रतिसमेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

(५) दफा १५४ बमोजमि नेपालमा सम्पर्क कार्यालय दर्ता गराएको वदिशी कम्पनीले त्यस्तो कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी, सल्लाहकार वा सम्पर्क व्यक्ती तथा नजिहरुलाई भुक्तानी गरिएको तलब, भत्ता तथा रकमहरुको वविरण, त्यसरी दिएको भुक्तानीमा प्रचलति कानून अनुसार कर कट्टी गरेको वविरण र त्यस्तो कार्यालय सञ्चालनका लागि भुक्तानी गरिएको बहाल तथा खर्चहरुको भुक्तानी तथा त्यसरी दिएको भुक्तानीमा प्रचलति कानून अनुसार कर कट्टी गरेको वविरण लेखापरीक्षकबाट प्रमाणति गराई आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । १५७. अख्तियारनामाः (१) दफा १५४ बमोजमि दर्ता हुने वदिशी कम्पनीले नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो तर्फबाट वा आफ्नो वरिद्ध चलाइएको मुद्दा मामला वा कानूनी कारबाही सम्बन्धी म्याद वा सूचना तामेल गर्ने प्रयोजनको लागि वा अन्य कुनै कानूनसम्मत सूचनाहरु प्राप्त गर्ने अख्तियार प्रदान गरी निर्धारित ढाँचामा कम्पनी संस्थापना भएको वा कम्पनीको प्रधान कार्यालय रहेको मुलुकको कानूनको रीत पुर्याई कम्पनीको अधिकारप्राप्त प्रतनिधि नयिक्त गरिएको अख्तियारनामाको प्रतलिपि कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दिएको अख्तियारनामामा अन्य कुराको अतिरिक्त कम्पनीको तर्फबाट वा कम्पनीको वरिद्धमा चलाइने मुद्दा मामला सम्बन्धी म्याद वा सूचना वा अन्य कानूनी सूचनाहरु अख्तियारप्राप्त प्रतनिधिलाई बुझाइएमा सो जुनसुकै प्रयोजनका लागि पनि कम्पनीलाई बन्धनकारी हुने कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । १५८. वदिशी कम्पनीको दर्ता खारेजी तथा लक्विडिसनः (१) दफा १५४ बमोजमि दर्ता भएको वदिशी कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र सञ्चालन गरेको कारोबार बन्द गरी आफ्नो दर्ता खारेज गराउन चाहेमा वा प्रचलति कानून बमोजमि अधिकारप्राप्त अधिकारीले त्यस्तो कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र व्यवसाय वा कारोबार गर्न नपाउने गरी रोक लगाएमा त्यस्तो कम्पनीले दर्ता खारेजीको लागि तोकिएको दस्तुर सहित कार्यालयमा नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दनि वदिशी कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र रहेको कुनै व्यक्ती, संस्था वा सरकारी वा गैर सरकारी नकियालाई तरिनु बुझाउनु पर्ने कुनै दायित्व नरहेको कुरा यकनि हुने सबुत प्रमाण समेत नविदनसाथ पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको सबुत प्रमाण साँचो हो वा होइन सो बुझनका लागि कार्यालयले सो कम्पनीले कसैलाई कुनै दायित्व तरिनु बुझाउनु छ वा छैन सो सम्बन्धमा

एक्काइस दनिको म्याद दर्ई सबुत साथ दाबी पेश गर्न राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रकिमा कम्तीमा दुईपटक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि प्रकाशति सूचना बमोजमि कसैको दाबी परेमा त्यस्तो दाबी फछ्यौट गरेको सबुत सम्बन्धति कम्पनीले कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

त्यस्तो कम्पनी उपर उपदफा (३) बमोजमि परेको दाबी त्यस्तो कम्पनीको नेपाल राज्यमा रहेको जायजेथाबाट फछ्यौट हुन नसकेमा त्यस्तो कम्पनीको नेपाल राज्यबाहिर रहेको जायजेथाबाट फछ्यौट गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमिको म्यादभतिर कसैको कुनै दाबी नपरेमा वा परेको दाबी उपदफा (४) बमोजमि फछ्यौट भएको सबुत पेश भएमा कार्यालयले वदिशी कम्पनीको दर्ता कतिबबाट त्यस्तो कम्पनीको नाम हटाई सोको जानकारी सम्बन्धति कम्पनीलाई दनि पर्नेछ । (६) यस परिच्छेद बमोजमि नेपालमा दर्ता भएको वदिशी कम्पनीले कारोबार सञ्चालन गरिरहेको मुलुकमध्ये कुनै मुलुकको कानून बमोजमि त्यस्तो कम्पनीको सम्बन्धमा दामासाहीको प्रक्रिया शुुरु भएमा त्यस्तो वदिशी कम्पनीको दफा १५७ बमोजमि अख्तियारी पाएको प्रतनिधिलि अवलिम्ब कार्यालयलाई लिखति सूचना दनि पर्नेछ र त्यस्तो सूचना सर्वसाधारणको जानकारीका लागि नेपाल राज्यबाट प्रकाशन हुने राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रकिमा समेत नजिले प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो कम्पनीको दर्ता खारेजीको आदेश जारी भइसकेको भए त्यस्तो वदिशी कम्पनीले नेपाल राज्यभतिर आफ्नो कारोबार वा व्यवसाय बन्द गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश बमोजमि कुनै वदिशी कम्पनीले कारोबार वा व्यवसाय बन्द गरेमा त्यस्तो कम्पनीले नेपाल राज्यभतिर गरेको कारोबार वा व्यवसाय सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-१७ । मुद्दा मामलाको कारबाही र दण्ड सजाय । १५९. यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सम्बन्धी उजुरी र कारबाही: (१) यस ऐन अन्तर्गत कुनै काम कुराको सम्बन्धमा कार्यालय, कम्पनीका सञ्चालक, पदाधिकारी, शेयरधनी वा सदस्य वा । साहू वा सरोकारवाला अन्य कुनै व्यक्तिको उजुरीबाट मात्र मुद्दा दायर हुन र कारबाही चलन सक्नेछ । (२) यस ऐन बमोजमि कार्यालयले नै कारबाही गर्ने भनी स्पष्ट कटिनी भएकोमा बाहेक यस ऐन बमोजमि सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा, यस ऐनका वभिन्न दफाहरुमा अदालतमा उजुरी वा नविदन दनि सकिने भनी उल्लेख भएको वषिय र बगिौ क्षतपूरति भराउने लगायतको वषियमा कारबाही तथा कनिरा गर्ने अधिकार अदालतलाई हुनेछ । (३) अदालतले यस ऐन बमोजमि मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्दा संक्षपित कार्यवधि ऐन, २०२८ को कार्यवधि अपनाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) अन्तर्गत कार्यालय वा अदालतले गरेको नर्णय वा दिएको आदेश उपर पैतीस दनिभतिर नेपाल सरकारद्वारा सर्वोच्च अदालतको सहमत लिई तोकिएको अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । (५) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन बमोजमि मुद्दा मामला तथा अन्य काम कारबाही गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अदालत नतोकेसम्म दफा १६९ बमोजमि गठति कम्पनी बोर्डले यस ऐन अन्तर्गत सम्बन्धति अदालतको क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (६) यो ऐनका अन्य व्यवस्थाहरुमा कुनै वषियमा उजुरी गर्नका लागि हदम्याद तोकिएको बाहेक यो ऐन अन्तर्गतका अन्य वषियहरुमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण थाहा पाएको मतिलि दुई वर्षभतिर उजुरी नदिएमा उजुरी लाग्ने छैन ।

१६०. पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने: देहायको काम गर्ने देहायका व्यक्तिलाई बीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ:- । (क) कम्पनीको कुनै सञ्चालक वा पदाधिकारीले कम्पनीको कुनै कागजपत्रमा बदनयित वा द्वेषपूर्ण लापरबाहीसाथ कुनै झुट्टा कुरा उल्लेख गरी कम्पनी वा कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको भए त्यस्तो सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई, । (ख) कम्पनीको कुनै सञ्चालक वा पदाधिकारीले यस ऐन बमोजमि राख्नु पर्ने हिसाब कतिब वा लेखा, स्रेस्ता नराखेमा वा पहिलो संशोधनद्वारा थप । लेखा, स्रेस्ता दुरुस्त नराखेमा वा राख्न नलगाएमा वा दबाएमा वा लुकाएमा वा नोक्सान गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई, । (ग) कम्पनीको लेखापरीक्षकले आफ्नो कर्तव्य पालनको सलिसलामा आफ्नो प्रतविदनमा द्वेषपूर्ण लापरबाही वा बदनयितसाथ झुट्टा कुरा लेखेमा वा लेखापरीक्षण गर्दा आवश्यक देखिएको टपिपणी गर्न छुटाएमा त्यस्तो लेखापरीक्षकलाई, । (घ) लक्विडिटरले द्वेषपूर्ण, लापरबाही वा बदनयितसाथ साहूहरुको सभा नबोलाएमा वा प्राथमकिताको क्रमवपिरीत ऋण वा दायित्व भुक्तान गरेमा वा यस ऐन बमोजमि राख्नु पर्ने हिसाब कतिब वा लेखा नराखेमा वा बुझ्नु पर्ने हिसाब कागजपत्र नबुझेमा वा झुट्टा लेखा राखेमा वा दनि पर्ने प्रतविदन नदिएमा वा आफ्नो बहाल टुटेपछि बुझाउनु पर्ने नगद, जनिंसी वा स्रेस्ता नबुझाएमा त्यस्तो लक्विडिटरलाई, । (ङ) आफ्नो जमिमाको कागजपत्र, लेखा, नगदी, जनिंसी आफू बहाल टुटेपछि वा कम्पनी खारेज गर्ने आदेश प्राप्त भएपछि यस ऐन बमोजमि हालवालालाई नबुझाएमा वा हालवालाले नबुझेमा सो नबुझाउने वा नबुझ्ने सञ्चालक, पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई, । (च) कार्यालयमा दर्ता हुनुअघि नै कम्पनीको वविरणपत्र जारी गर्ने वा वविरणपत्रमा झुट्टा वविरण दनि सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई, । (छ) सञ्चालक समतिको अधिकारक्षेत्र नघाई वा कम्पनीको कार्यक्षेत्र बाहरिको काम गरेमा सो गर्ने वा गर्न आदेश दनि सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई, । (ज) यस ऐन बमोजमिको वविरण नदिने वा झुट्टा वविरण दनि शेयरधनीलाई, । (झ) कम्पनीको नगदी वा जनिंसी हनिमनि गर्ने वा मास्ने वा कम्पनीको नगदी वा जनिंसी सञ्चालक समति वा साधारण सभाको स्वीकृति बिना नजी काममा प्रयोग गर्ने वा कम्पनीको नयिमानुसार पेश्की फछ्यौट नगर्ने वा कार्यालयले दिएको आदेश पालना नगर्ने र कम्पनीको वविरण दाखलिा नगर्ने सञ्चालक, पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई, । (ञ) यस ऐन बमोजमि कम्पनी, कार्यालय, अदालत वा अन्य नकियमा वविरण वा जानकारी दनि पर्ने कर्तव्य भएका

सञ्चालक वा पदाधिकारीले त्यस्तो विवरण वा जानकारी नदिएमा त्यस्तो सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई, । (ट) कुनै कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्न आफू अयोग्य भएको व्यहोरा थाहा पाए पछि पनि सम्बन्धित कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्ने लेखापरीक्षकलाई, । (ठ) आफूलाई प्राप्त नभएको अधिकार प्रयोग गर्ने वा प्राप्त अख्तियारी बाहिर गई कार्य गर्ने सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई, ।

(ड) यस ऐनको विपरीत लेखा राख्ने सञ्चालक तथा पदाधिकारीलाई, । (ढ) यस ऐन बमोजमि शेयरधनीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने संक्षिप्त आर्थिक विवरण, वार्षिक आर्थिक विवरण वा प्रतविदन उपलब्ध नगराउने सञ्चालक तथा पदाधिकारीलाई, । (ण) यस ऐनमा गरिएको व्यवस्था विपरीत हुने गरी कम्पनीबाट कुनै ऋण सुविधा वा पारिश्रमिक लिन वा दनि सञ्चालक, आधारभूत शेयरधनी तथा कम्पनीलाई, । (त) कम्पनीको शेयर पूँजी घटाउन अदालतको स्वीकृतमाग गर्दा साहूको नाम ढाँट्ने, लुकाउने वा कम्पनीले लिएको ऋणको बारेमा झुट्टा विवरण दनि कम्पनी, सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई, । (थ) यस ऐनको विपरीत शेयर वा डबिज्चर बिक्री गर्ने प्राइभेट कम्पनी, त्यस्तो कम्पनीका सञ्चालक तथा शेयरधनीलाई, । (द) यस ऐनको विपरीत नेपाल राज्यभित्र व्यवसाय वा कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनी, त्यस्तो कम्पनीका सञ्चालक, कर्मचारी वा प्रतिनिधिलाई, । (ध) डबिज्चरवालाहरूको हतिविपरीत कार्य गर्ने डबिज्चर ट्रष्टी, त्यस्तो ट्रष्टीको सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई, । (न) दफा ४६ को उपदफा (७) को प्रतिकूल काम गर्ने व्यक्तिलाई, । (प) दफा ६० बमोजमि गर्नु पर्ने कार्य नगर्ने सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई, । (फ) यस ऐन बमोजमि कम्पनी दर्ता नगरी कम्पनी शब्दको प्रयोग गरी कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई, । (ब) दफा १४१ वा दफा १७५ बमोजमिको जानकारी वा सूचना उपलब्ध नगराउने कम्पनी, सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई, । (भ) दफा ४७ बमोजमि माग गरिएको जानकारी उपलब्ध नगराउने कम्पनीको शेयरधनी वा सो दफा अनुसार शेयरधनीबाट प्राप्त जानकारी कार्यालयमा पेश नगर्ने कम्पनी, सञ्चालक तथा पदाधिकारीलाई, । (म) दफा १०५ को विपरीत कार्य गर्ने सञ्चालक तथा पदाधिकारीलाई, । (य) कार्यालयले पटक-पटक लिखित आदेश दौंदा वा सो सम्भव नभए सञ्चार माध्यममार्फत सूचना दौंदा पनि आफ्नो रजिस्टर्ड कार्यालयको ठेगाना कार्यालयलाई उपलब्ध नगराउने कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक, सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई, । (र) दफा ५० को विपरीत कार्य गर्ने कम्पनी, सञ्चालक, आधारभूत शेयरधनी तथा पदाधिकारीलाई, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ल) कम्पनीको स्वीकृत उद्देश्य विपरीत जानी जानी काम गर्ने कम्पनी वा पदाधिकारीलाई, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (व) दफा १२१ बमोजमि खटिएको नरीक्षकले झुट्टा प्रतविदन पेश गरेमा त्यस्तो नरीक्षकलाई । १६१. पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने: देहायका कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दश हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ:- । (क) यस ऐनको व्यवस्था उल्लङ्घन गरी शेयर बाँडफाँड गरेमा सो गर्ने पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई, । (ख) यस ऐनविरुद्ध कम्पनीको मौज्दात पूँजीबाट सोही कम्पनीले आफ्नो वा आफ्नो मुख्य कम्पनीको शेयर खरिद गरेमा वा यस ऐन विपरीत लगानी गरेमा त्यस्तो कम्पनीको प्रत्येक सञ्चालकलाई, । (ग) लेखापरीक्षकले खोजेको बखत नजिलाई हिसाब कतिब नदेखाएमा वा नदिएमा सो देखाउनु वा दनिु पर्ने कर्तव्य भएका पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई, । (घ) ऐनमा तोकिए बमोजमिको प्रतविदन प्रस्तुत नगर्ने लेखापरीक्षकलाई, ।

(ङ) दफा १७२ को उपदफा (३) बमोजमिको व्यवस्था नमलाउने कम्पनीको सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा पदाधिकारीलाई, । (च) दफा १४६ वा १४७ को व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने वा यस ऐन अनुसार राख्नु पर्ने अभिलेख, कतिब वा विवरण नराख्ने सञ्चालक तथा पदाधिकारीलाई, । (छ) परिच्छेद-१८ मा गरिएको व्यवस्थाको विपरीत कार्य गर्ने वा उक्त परिच्छेदमा निर्धारित कर्तव्य तथा दायित्व पूरा नगर्ने कम्पनी, सञ्चालक, लेखापरीक्षक, पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई, । (ज) यस ऐन बमोजमि बोलाउनु पर्ने साधारण सभा वा सञ्चालक समितिको बैठक नबोलाएमा वा साधारण सभा वा सञ्चालक समितिको बैठकको सूचना नपठाएमा वा साधारण सभा हुनुभन्दा अगावै शेयरधनीहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने लिखितहरू तयार नराखेमा वा सभामा प्रस्तुत गर्नु पर्ने कागजपत्र प्रस्तुत नगरेमा सो राख्नु वा गर्नु पर्ने वा सभा बोलाउनु पर्ने वा सूचना पठाउनु पर्ने कर्तव्य भएका सञ्चालक, पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई । (झ) दफा ७५ को उपदफा (१) र दफा ९७ को उपदफा (७) बमोजमिको निर्णय अभिलेखमा वा यस ऐन बमोजमि तयार गर्नु पर्ने र कम्पनी वा कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने अन्य विवरण वा प्रतविदनमा वा उपलब्ध गराउनु पर्ने सूचना वा जानकारीमा नभए नगरेको कुरालाई भए गरेको भनी र भए गरेको कुरालाई नभए नगरेको भनी झुट्टा लिखित वा कागजात व्यहोरा उल्लेख गर्ने पदाधिकारीलाई । (ञ) दफा १२६ को उपदफा (२) बमोजमि सञ्चालकहरूले गरेको उद्घोषण झुट्टा ठहरेमा त्यस्तो झुट्टा उद्घोषण गर्ने सञ्चालकलाई, । (ट) यस ऐन बमोजमि विदेशी कम्पनीले कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने लिखित वा कागजातको झुट्टो वा गलत अनुवाद गर्ने वा त्यसलाई प्रमाणित गर्ने व्यक्तिलाई । १६२. बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने: दफा १६० र १६१ मा लेखिएदेखि बाहेक यस ऐन बमोजमि आफूले गर्नु पर्ने कुनै काम कुरा नगर्ने वा गर्न नहुने काम कुरा गर्ने वा कर्तव्य । पालना नगर्ने वा गर्नु पर्ने काम कुरा पनि म्याद नघाई वा रीत नपुर्याई गर्ने वा कार्यालयलाई जानकारी दनिु पर्ने कुराको जानकारी नदनि वा कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने विवरण पेश नगर्ने कम्पनी वा कम्पनीका सम्बन्धित पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई अदालतले पाँच हजारदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ । १६३. नोक्सानी बगिो भराउने: कुनै कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कुनै व्यक्तिले यस ऐनमा लेखिए बमोजमि कुनै सजाय हुने कसूर गरी वा यस ऐन वा प्रबन्धपत्र वा नियमावली वा सर्वसम्मत समझौतामा गरिएको कुनै व्यवस्थाको उल्लंघन गरी कम्पनी वा शेयरधनी वा साहू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई कुनै हानि, नोक्सानी पुर्याएमा मर्का पर्ने

कम्पनी, शेयरधनी, साहू वा कुनै व्यक्तिले नोकसानीको बगिो भराई लनि पाउनेछ । यस्तो नोकसानीको बगिो नजिले आफ्नो घर घरानाबाट व्यहोरनु पर्नेछ ।
परच्छेद-१८ । लेखापरीक्षण समिति।

१६४. लेखापरीक्षण समिति: (१) तीन करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको सूचीकृत कम्पनी वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको कम्पनीले कम्पनीको दैनिकि कार्यसञ्चालन वा व्यवस्थापनमा संलग्न नरहेको सञ्चालकको अध्यक्षतामा कम्तीमा तीनजना सदस्य रहेको एक लेखापरीक्षण समिति गठन गर्नु पर्नेछ । (२) कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखको नजिकको नातेदार रहेको कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) अनुसार गठित लेखा परीक्षण समितिको सदस्य हुन सक्ने छैन । (३) लेखा परीक्षण समितिको कम्तीमा एकजना सदस्य लेखा सम्बन्धी व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त अनुभवी व्यक्तिलाई लेखा, वाणज्य, व्यवस्थापन, वित्त वा अर्थशास्त्रमा कम्तीमा सनातकको उपाधि प्राप्त गरी लेखा तथा वित्तीय क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त व्यक्तिलाई हुनु पर्नेछ । (४) लेखापरीक्षण समितिको काम कारबाहीको छोटकरी विवरण, लेखापरीक्षण समितिले कुनै सुझाव दिएको भए यस्ता सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न सञ्चालक समितिले अवलम्बन गरेको कार्यानीति, लेखापरीक्षण समितिको सदस्यहरुले कुनै भर्त्ता वा सुविधा प्राप्त गरेको भए सो कुरा र लेखापरीक्षण समितिको सदस्यहरुको नाम समेत कम्पनीले तयार गर्नु पर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ । (५) लेखापरीक्षण समितिले कुनै विषयमा सोधपुछ गर्न कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक, कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख वा कम्पनीको दैनिकि कार्य सञ्चालनमा संलग्न अन्य सञ्चालक, लेखापरीक्षक, आन्तरिक लेखापरीक्षक तथा लेखा प्रमुखलाई सूचना दिई बैठकमा बोलाउन सक्नेछ र त्यस्तो सूचना भएमा समितिको बैठकमा उपस्थिति हुनु नजिहरुको कर्तव्य हुनेछ । (६) कम्पनीको लेखा तथा वित्तीय व्यवस्थाको बारेमा लेखापरीक्षण समितिले दिएको सुझावलाई सञ्चालक समितिले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ र कुनै सुझाव कार्यान्वयन गर्न नसकिने भए त्यसको कारणसमेत सञ्चालक समितिले प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ । (७) कम्पनीले लेखापरीक्षण समितिको जिम्मेवारी अनुसारको कार्य गर्न पर्याप्त साधन तथा स्रोतको व्यवस्था गरिदिनु पर्नेछ र लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि आफै नयमिति गर्नेछ । (८) लेखापरीक्षण समितिको अध्यक्ष कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा उपस्थिति हुनु पर्नेछ । (९) लेखापरीक्षण समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । १६५. लेखापरीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: दफा १६४ को उपदफा (१) बमोजिम गठित लेखापरीक्षण समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) कम्पनीको लेखा तथा वित्तीय विवरणहरु (फिनिन्सियल स्टेटमेन्ट) को पुनरावलोकन गर्ने र यस्ता विवरणहरुमा उल्लिखित तथ्यको सत्यता यकिन गर्ने, । (ख) कम्पनीको आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली (इन्टरनल फिनिन्सियल कन्ट्रोल सिस्टम) तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली (रिस्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम) को पुनरावलोकन गर्ने, । (ग) कम्पनीको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्यको सुपरीवेक्षण तथा पुनरावलोकन गर्ने, । (घ) कम्पनीको लेखापरीक्षकको नियुक्तिको लागि संभावित लेखापरीक्षकहरुको नाम सफारिस गर्ने र नजिको पारिश्रमिक तथा नियुक्तिका शर्तहरु निर्धारण गरी अनुमोदनको लागि साधारण सभामा पेश गर्ने, ।

(ङ) कम्पनीको लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्दा पालना गर्नु पर्ने प्रचलित कानून अनुसार अधिकारप्राप्त निकायले निर्धारण गरेका आचरण, मापदण्ड तथा निर्देशिका पालन गरे वा नगरेको कुराको रेखदेख तथा पुनरावलोकन गर्ने, । (च) प्रचलित कानून अनुसार अधिकारप्राप्त निकायले तयार गरेको आचरण, मापदण्ड तथा निर्देशिकाको आधारमा लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा छनौटको सम्बन्धमा कम्पनीले अवलम्बन गर्नु पर्ने नीति तय गर्ने, । (छ) कम्पनीको लेखा सम्बन्धी नीति तय गरी लागू गर्ने गराउने, । (ज) कुनै नियमनकारी निकायले कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने वस्तुतः विवरण (लंग फर्म अडिट रिपोर्ट) को व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो विवरण तयार गर्न आवश्यक शर्तहरु पूरा गर्ने, । (झ) कम्पनीको लेखा, वित्तीय व्यवस्था तथा लेखापरीक्षणको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले तोकदिएको अन्य कार्य गर्ने । परच्छेद-१९ । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्था । १६६. मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी स्थापना गर्न सकिने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पेशा वा व्यवसायको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न वा कुनै खास पेशा वा व्यवसायमा लागेका व्यक्तिको सामूहिक हक हितको संरक्षण गर्न वा कुनै शैक्षिक, प्राज्ञिक, सामाजिक, परोपकारी वा सार्वजनिक उपयोगिता वा कल्याणकारी उद्देश्य प्राप्तिको लागि लाभांश बाँड्ने लानि नपाउने शर्तमा कुनै उद्यम गर्न कम्पनी संस्थापना गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि कम्पनी दर्ता गर्न चाहने कुनै व्यक्तिलाई प्रचलित कानून अनुसार दर्ता भएका सार्वजनिक गुठीका सञ्चालक वा प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापना भएका अन्य संगठित संस्थाले दफा ४ बमोजिम कार्यालय समक्ष निवेदन दिनु सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी संस्थापना गर्ने संस्थापकहरुको संख्या कम्तीमा पाँच हुनु पर्नेछ र त्यस्तो कम्पनी संस्थापना भएपछि पाँचजनामा नघट्ने गरी यसका सदस्यहरुको संख्या जतसुकै पनि हुन सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम संस्थापित कम्पनीको सदस्यता कुनै व्यहोराले हस्तान्तरण हुन सक्ने छैन । कुनै सदस्यको मृत्यु भएमा, दर्ता खारेज वा विघटन भएमा वा अन्य संस्था वा कम्पनीमा गाभिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई संस्थाको सदस्यता स्वतः समाप्त हुनेछ । (५) कार्यालयले पूर्व स्वीकृत दिएको अवस्थामा बाहेक उपदफा (१) बमोजिम संस्थापित कम्पनीले आफ्नो नामको साथमा “कम्पनी”, “लमिटेड” वा “प्राइभेट लमिटेड” जस्ता शब्दहरु लेख्नु पर्ने छैन । (६) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता भएको कम्पनीले शाखा वसितार गर्दा

कार्यालयको स्वीकृतलिनि पर्नेछ । १६७. मुनाफा वतिरण नगर्ने कम्पनी सम्बन्धी वशिष व्यवस्थाहरु: (१) यस ऐन वा प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनदिफा १६६ बमोजमि संस्थापति कम्पनीको देहायका कुराहरुमा देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) मुनाफा वतिरण नगर्ने कम्पनी संस्थापना गर्न शेयर पूँजी आवश्यक पर्ने छैन ।

तर कम्पनीले आफ्ना सदस्यहरुबाट सदस्यता शुल्क प्राप्त गर्न र आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न कानून बमोजमि दान, अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछ । (ख) कम्पनीको कुनै सदस्यले लिखित रुपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा बाहेक कम्पनीको ऋण वा दायित्वमा यसका सदस्यहरु जम्मेवार हुने छैनन् र कुनै सदस्यले दायित्वको हद तोक्न लिखित रुपमा कम्पनीको दायित्व स्वीकार गरेको भए सोको हदसम्म मात्र नजिको दायित्व सीमति रहनेछ । (ग) शेयर पूँजी भएको कम्पनीलाई मात्र लागू हुन सक्ने व्यवस्थाहरु बाहेक सूचीकृत कम्पनीलाई लागू हुने यस ऐनका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरु कम्पनी, यसका सञ्चालक, पदाधिकारी, लेखापरीक्षक तथा कर्मचारीलाई समेत लागू हुनेछन् । (घ) कम्पनीले प्राप्त गरेको मुनाफाबाट लाभांश, बोनस वा अन्य कुनै रकम यसका सदस्य वा कर्मचारीलाई वतिरण गर्ने छैन र कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफा कम्पनीको पूँजी वृद्धि गर्न वा त्यसको उद्देश्य प्राप्तिका लागि खर्च गरिनेछ । (ङ) कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यमा परिवर्तन गर्दा कार्यालयको पूर्व स्वीकृतलिनि पर्नेछ । (च) मुनाफा वतिरण नगर्ने कम्पनी मुनाफा वतिरण गर्ने कम्पनीमा गाभिन सक्ने छैन । (छ) यस परिच्छेद बमोजमि संस्थापति कम्पनीका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट एक सदस्य एक मतको हिसाबले नियमावलीमा निर्धारण गरिएको संख्यामा सञ्चालकहरु निर्वाचन गर्नेछन् । (ज) यस परिच्छेद बमोजमि संस्थापति कम्पनीमा काम गर्ने पदाधिकारीले पाउने बैठक भत्ता, तलब, सुविधा तथा कम्पनीको संस्थापना खर्च र सञ्चालन खर्च कार्यालयले तोकेभन्दा बढी हुने छैन र कार्यालयले यसरी खर्च तोक्दा त्यस्तो कम्पनीको पूँजीगत अवस्था तथा मुनाफालाई आधार लनि पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । तर प्रशासनिक खर्च कुल खर्चको पच्चीस प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन । (झ) यस परिच्छेद बमोजमि संस्थापति कम्पनी वधितन भएमा वा दर्ता खारेजीमा परेमा कम्पनीको ऋण तथा दायित्व फछ्छौट गरी बाँकी रहेको जायजेथा कम्पनीको नियमावलीमा कुनै व्यवस्था गरिएको भए सोही बमोजमि र व्यवस्था नभएकोमा नेपाल सरकारमा सर्नेछ । तर त्यस्तो जायजेथा कुनै पनकिसिमिले त्यस्तो कम्पनीको संस्थापक वा सदस्य वा नजिको नजिकको नातेदार वा नजिको नजिकको नातेदार संस्थापक वा सदस्य भएको संस्था वा कम्पनीमा सर्ने छैन । (२) उपदफा (१) मा लेखिएको व्यवस्था उल्लंघन भएमा कार्यालयले त्यसरी उल्लंघन गर्ने कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ । तर दर्ता खारेज गर्नुअघि कम्पनीलाई सफाईको मौका दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि कार्यालयले दर्ता खारेज गरेको नरिण्यउपर चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो नरिण्य भएको जानकारी प्राप्त गरेको पैंतीस दिनभित्र अदालतमा उजूर गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि कार्यालयले दर्ता खारेज गर्दा यस्तो कम्पनीको खारेजीको कार्य सम्पन्न गर्न खारेज गरिसक्नु पर्ने समयावधि तोकौ लक्विडिटर तथा लेखापरीक्षक नयुक्त गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजमि नयुक्त लक्विडिटर तथा लेखापरीक्षकले यस ऐन तथा प्रचलति कानूनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-२० । कम्पनी सल्लाहकार बोर्ड तथा कम्पनी बोर्ड सम्बन्धी अन्तरमि व्यवस्था । १६८. कम्पनी सल्लाहकार बोर्डको गठन: (१) यो ऐन तथा कम्पनी प्रशासन सम्बन्धी प्रचलति कानूनको कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक समस्याहरुको अध्ययन गरी प्रचलति कम्पनी कानूनमा सामयिक सुधार गर्ने वषियमा र कम्पनी प्रशासनको सुधारका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारलाई परामर्श दनिको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सरकारी तथा नजीकै क्षेत्रका कानून, लेखा व्यवसाय, कर प्रशासन, वाणिज्य वा व्यापार प्रशासन प्रत्येक क्षेत्रबाट सो वषियमा कम्तीमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । स्नातक उत्तीर्ण गरी कम्तीमा सात वर्ष कार्य गरी वशिषज्ञता हासलि गरेको एक एकजना व्यक्तरि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतनिधिसमेत रहने गरी बढीमा नौजना सदस्य रहेको कम्पनी सल्लाहकार बोर्डको गठन गर्नेछ । रजिष्ट्रार कम्पनी सल्लाहकार बोर्डको सदस्य-सचिव हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सल्लाहकार बोर्डको गठन गर्दा सोही सूचनामा सो बोर्डका सदस्यहरुमध्येबाट कुनै एक सदस्यलाई अध्यक्षको काम गर्ने गरी तोकनेछ । (३) कम्पनी सल्लाहकार बोर्डले उपदफा (१) बमोजमि गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतविदन नेपाल सरकारको सम्बन्धति मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि पेश भएको प्रतविदन सम्बन्धति मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्नु साथै उचित मूल्यमा सर्वसाधारणले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । १६९. कम्पनी बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐनमा गरिएको व्यवस्था बमोजमि नेपाल सरकारले अदालत नतोकिसम्म नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देहाय बमोजमिको अध्यक्ष तथा सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय कम्पनी बोर्ड गठन गर्नेछ:- । (क) कानूनमा स्नातक भई वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा अनुभव भएको जलिला न्यायाधीश वा जलिला न्यायाधीश भइसकेको वा हुन योग्यता पुगेको व्यक्तरि- अध्यक्ष । (ख) प्रचलति कानून बमोजमि अधविकृताको रुपमा दर्ता भई वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष कानून व्यवसाय गरेको वा नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कति द्वतीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा चार वर्ष काम गरेको व्यक्तरि- सदस्य । (ग) व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र वा लेखा वषियमा स्नातक भई कम्पनी व्यवस्थापन, कर प्रशासन वा लेखा क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षसम्म काम गरेको वा लेखा सम्बन्धी व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त गरी लेखा व्यवसायमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभवप्राप्त लेखा व्यवसायी - सदस्य ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनदफा १६८ बमोजमि गठति कम्पनी सल्लाहकार बोर्डका सदस्यहरुमध्येबाट सोही खण्डहरुमा उल्लिखित योग्यता पुगेका कुनै सदस्यलाई यस दफा अनुसार गठन हुने कम्पनी बोर्डको अध्यक्ष वा सदस्यकोरुपमा समेत काम गर्ने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि गठन भएको बोर्डले यस ऐन बमोजमि अदालतलाई प्राप्त अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि गठति कम्पनी बोर्डले उपदफा (३) बमोजमि अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी मुद्दा मामलाको कारबाही र कनिरा गर्दा देहाय बमोजमि गर्नेछः- । (क) आफ्नो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग तीनजना सदस्यले सामूहिक रुपमा गर्नेछन् । तर अध्यक्ष र अर्को एक सदस्य उपस्थिति भएमा मुद्दाको कारबाही तथा कनिरा गर्न र अध्यक्ष बाहेक अन्य दुईजना सदस्य उपस्थिति भएमा मुद्दाको कारबाही गर्न सकिनेछ । (ख) तीनजना सदस्य उपस्थिति भएमा सबै सदस्यको एकमत वा दुई सदस्यको बहुमत कायम भए सोही मत कम्पनी बोर्डको नरिणय माननिनेछ । (ग) दुई सदस्य मात्र उपस्थिति भई दुवै सदस्यको एकमत कायम भएमा कम्पनी बोर्डको नरिणय माननिनेछ । (घ) दुई सदस्य उपस्थिति भएको अवस्थामा एकमत कायम हुन नसकेमा कारबाहीको हकमा अध्यक्ष उपस्थिति भए अध्यक्षको राय बमोजमि र अध्यक्षबाहेक अन्य सदस्य उपस्थिति भए वरिष्ठ सदस्यको राय बमोजमि गर्नु पर्नेछ र फैसला वा अन्तमि आदेशका हकमा पहिलो अनुपस्थिति रहने सदस्य समक्ष पेश गरी नजिले समर्थन गरेको रायलाई कम्पनी बोर्डको नरिणय माननिनेछ । (ङ) तीनजना सदस्य उपस्थिति भएको अवस्थामा तीनजना सदस्यको मत फरक-फरक भएमा वा खण्ड (घ) बमोजमि पहिलो अनुपस्थिति रहने सदस्य समक्ष पेश हुँदा पनि बहुमत कायम हुन नआएकोमा कारबाहीको हकमा अध्यक्षको राय बमोजमि गर्नु पर्नेछ र फैसला वा अन्तमि आदेशका हकमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा साधक जाहेर गर्नु पर्नेछ । (५) कम्पनी बोर्डले मुद्दाको कार्यबोझ हेरी नेपाल राज्यभित्र अन्य कुनै स्थानमा पनि कुनै नशित्ति अवधिको लागि आफ्नो मुकाम कायम गरी मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्न सक्नेछ । (६) कम्पनी बोर्डले मुद्दा मामलाको कारबाही र कनिरा गर्दा संक्षिप्त कार्यवधि ऐन, २०२८ बमोजमिको कार्यवधि अपनाउनु पर्नेछ । (७) यस दफा बमोजमि कुनै मुद्दा मामलाको सम्बन्धमा कम्पनी बोर्डले गरेको नरिणय उपर चर्चित नबुझ्ने पक्षले नरिणयको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (८) यस दफा बमोजमि नयुक्त वा तोकिएको अध्यक्ष तथा सदस्यको पारश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजमि हुनेछ । तर एकपटक दिएको पारश्रमिक तथा सुविधा घटाउने गरी सेवा शर्त तोकिने छैन । (९) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनयो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजमि गठन भई कायम रहेको कम्पनी बोर्ड यस ऐन बमोजमिको कम्पनी बोर्ड गठन नभएसम्म कायम रहनेछ ।

(१०) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत उपदफा (९) बमोजमिको कम्पनी बोर्डमा दायर भई कारबाहीमा रहेका वा नरिणय हुन बाँकी रहेका मुद्दाहरु र तत्सम्बन्धी नविदनहरु यो ऐन प्रारम्भ भएपछि यस दफा बमोजमि व्यवस्था भएको कम्पनी बोर्डमा सर्नेछन् र त्यस्तो बोर्डबाट नै त्यस्ता मुद्दाहरुको कारबाही र कनिरा हुनेछ । १७०. कम्पनी सल्लाहकार बोर्ड र कम्पनी बोर्डको सचिवालय र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) दफा १६८ बमोजमि गठन हुने कम्पनी सल्लाहकार बोर्डको सचिवालय कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा रहनेछ । (२) दफा १६९ बमोजमि गठन हुने कम्पनी बोर्डको सचिवालय उद्योग मन्त्रालयमा रहनेछ । (३) कम्पनी बोर्डको सचिवालयमा नेपाल सरकारले तोकेको संख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन् । १७१. कम्पनी बोर्डको वधितनः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐन बमोजमि अदालत तोकैका मतिदिखि दफा १६९ बमोजमि गठति कम्पनी बोर्ड स्वतः वधितन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कम्पनी बोर्ड वधितन भएपछि सो बोर्डमा कार्यरत अध्यक्ष, सदस्य तथा अन्य कर्मचारीहरुको नयुक्तिस्वतः समाप्त हुनेछ र सो बापत नजिहरुलाई कुनै क्षतिपूर्ति वा थप रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने छैन । अन्य कार्यालयबाट सो बोर्डमा काज खटाइएका कर्मचारीहरु भए नजिहरुको काज स्वतः समाप्त हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि कम्पनी बोर्ड वधितन भएपछि यस ऐन बमोजमि सो बोर्डमा परी कारबाही चलिरेहेका वा नरिणय हुन बाँकी रहेका सम्पूर्ण मुद्दाहरु तथा तत्सम्बन्धी नविदनहरु अदालतमा सर्नेछन् । परिच्छेद-२१ । विविधि । १७२. कम्पनीको अभिलेख र कम्प्युटरको प्रयोगः (१) यस ऐन बमोजमि कम्पनीले राख्नु पर्ने नरिणयपुस्तिका, शेयरधनी वा डबिज्चरवालाको दर्ता कतिब, शेयरधनीको सूची, हिसाब कतिब तथा लेखा आदिको अभिलेख छुट्टै कतिबमा चढाई राख्ने गरी वा यस दफामा गरिएको व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी वदियुतीय सञ्चार साधन तथा कम्प्युटरको माध्यमबाट पढ्न नसकनि (नन् लेजबिल) कसिमिले समेत वा अन्य कुनै तवरबाट अभिलेख खडा हुने गरी राख्न सकिनेछ । (२) कुनै नरिणयपुस्तिका, दर्ता कतिब, शेयरधनी वा डबिज्चरवालाको सूची, हिसाब कतिब तथा लेखा आदिको अभिलेख कतिब खडा नगरी अन्य कुनै तरिकाबाट राखिएको भएमा देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) यस्तो नरिणयपुस्तिका, दर्ता कतिब, शेयरधनी वा डबिज्चरवालाको सूची वा लेखा आदिको अभिलेख राखिएको ठाउँमा सजलिसँग पहुँच हुने भएमा र त्यसलाई हेर्न वा सो ठाउँबाट सो प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सकिने भएमा सो कुनै खास ठाउँमा राखिएको माननिनेछ । (ख) खण्ड (क) बमोजमिको अभिलेख कसैले बगिर्न वा फेरबदल गर्न नसक्ने र यसमा अभिलेख गरिएको कुरा सजलिसँग पत्ता लगाई हेर्न र यसको प्रतिलिपि निकाल्नको लागि कम्पनीले पर्याप्त व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (ग) कुनै कुरा सरसर्ती पढ्न नसकनि कसिमिले रेकर्ड गरिएको भए त्यसलाई सजलि पढ्न सकिने गरी रिप्रोड्यूस गर्न सकिने हुनु पर्नेछ ।

(३) यस दफा अनुसार वदियुतीय सञ्चार साधन वा कम्प्युटरको प्रयोग गरी वेब साइटमा कुनै नरिणयपुस्तिका, दर्ता कतिब, शेयरधनी वा डबिज्चरवालाको

सूची, हिसाब कतिब तथा लेखा आदिको अभिलेख राखिएको भए त्यसरी लेखितहरू तयार गरिएको मतिरि संशोधन गरिएको मतिसमेत स्पष्टसँग देखनि व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (४) कम्पनीले यस ऐन बमोजमि राखेको कुनै नरिणयपुस्तिका, दर्ता कतिब, कुनै सूची, हिसाब कतिब तथा लेखाको अभिलेख सरसरुती पढ्न नसकनि कसिमिले (नन लेजबिल फर्म) अभिलेख गरेको भए र सोको नरीक्षण गर्न दनि पर्ने वा सोको प्रतलिपि पेश गर्नु पर्ने गरी कुनै कानूनले कम्पनीको दायतिव नरिधारण गरेको भए त्यस्ता अभिलेखको सान्दर्भिक अंश नरीक्षण गर्न र हेर्न सकनि वा सजलिसँग पढ्न सकनि ढाँचा (लेजबिल फर्म) मा यसको प्रतलिपि पेश सकनि व्यवस्था मिलाउनु कम्पनीको दायतिव हुनेछ । १७३. नेपाल सरकारको स्वामतिवमा रहेका संस्थान कम्पनीमा परणित हुन सक्ने: (१) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामतिव रहने गरी प्रचलति कानून बमोजमि संस्थापति सार्वजनिक संस्थान वा विकास समति ऐन, २०१३ बमोजमिको विकास समतिलाई नेपाल सरकारले कम्पनीमा परणित गर्न चाहेमा यस ऐन अनुसार त्यस्तो संस्थान वा समतिलाई पब्लिक कम्पनीमा परणित गरी संस्थापना गर्न सक्निछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन उपदफा (१) बमोजमिको कम्पनी संस्थापना गर्दा संस्थापक शेयरधनीको सङ्ख्यामा कुनै बन्देज रहने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमिको संस्थान वा समतिको चल अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरी उपदफा (१) बमोजमि संस्थापना हुने कम्पनीको शेयर पूँजीमा परणित सक्निछ र त्यसरी परणित भएमा नयिमावलीमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो संस्थान वा समतिको सम्पूर्ण जायजथा र दायतिव त्यस्तो कम्पनीमा सर्नेछ । (४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनयि स दफा बमोजमि संस्थापति कम्पनीको सञ्चालक सङ्ख्या कम्पनीको नयिमावलीमा तोकिए बमोजमि हुनेछ र त्यस्ता सञ्चालकले सञ्चालक हुनको लागि शेयर लनु पर्ने छैन । (५) यस दफा बमोजमिको कम्पनीले आफ्नो शेयर नजी क्षेत्त्रलाई धतिपत्र बजार मार्फत वा वार्ताबाट सोझै एकमुष्ट बकिरी वतिरण गर्न सक्नेछ । १७४. सावकिवालाले हालवालालाई बुझाउनु पर्ने: कुनै सञ्चालक वा कम्पनीका अन्य कुनै पदाधिकारी वा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । कर्मचारीको जमिमा रहेको कागजपत्र तथा अभिलेख नजिको बहाल टुटेपछि नजिको ठाउँमा काम गर्न नयुक्त भएको हालवाला सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आफ्नो बहाल टुटेको तीस दिनभतिर बुझाउनु पर्नेछ र सो बमोजमि सावकिवालाले बुझाउन आएमा हालवालाले पन बुझलिनु पर्नेछ । १७५. सम्बद्ध कम्पनीबीच कारोबार: (१) देहायका कम्पनीहरूबीच कुनै एक कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा ऋण वा अन्य कसिमिको आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने, कुनै दायतिव भुक्तान गर्ने जमानत वा अन्य कुनै प्रकारको सुरक्षण प्रदान गर्ने समझौता वा व्यवस्था भएको वा नयिमति व्यापारिक कारोबार बाहेकको अन्य कुनै कारोबार भएकोमा सम्बद्ध कम्पनीहरूबीच कारोबार भएको माननिछ:- ।

(क) कुनै कम्पनी र त्यसको मुख्य कम्पनी, । (ख) कुनै कम्पनी र त्यसको मुख्य कम्पनीको अन्य सहायक कम्पनी, । (ग) कुनै कम्पनीको सहायक कम्पनी र त्यस्तो कम्पनीको मुख्य कम्पनी, । (घ) कुनै कम्पनीको सहायक कम्पनी र मुख्य कम्पनीको अन्य सहायक कम्पनी । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कारोबार भएमा सम्बद्ध कम्पनीले आफ्नो शेयरधनी तथा कार्यालयलाई यथासम्भव चाँडो त्यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा देहायका वविरण समेत खोली सूचना दनु पर्नेछ:- । (क) कारोबारको मतिरि कारोबारमा संलग्न पक्षहरू, । (ख) कारोबारको प्रकृति र त्यस्तो कारोबार अन्तर्गत ऋण प्रदान गर्ने, आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने तथा सुरक्षण दनि जस्ता कारोबार भएको भए त्यसको रकम वा मूल्य । १७६. कम्पनीहरूबीचको कारोबार प्रतबिन्ध: (१) कुनै पन कम्पनीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । साधारण सभाबाट वशिष प्रस्ताव पारति नगरी आफ्नो चुक्ता पूँजी र सञ्चति मुनाफा (फ्री रजिर्भ) को साठी प्रतशित वा सञ्चति मुनाफा (फ्री रजिर्भ) को शत प्रतशितले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकमभन्दा बढी हुने गरी कुनै अर्को कम्पनीलाई सापटी दनि वा कुनै अर्को कम्पनीले लएको ऋण बापत जमानत दनि वा अन्य कम्पनीको धतिपत्रमा लगानी गर्न सक्ने छैन । तर बैङ्कडि वा वतितीय कारोबार गर्ने कम्पनी, बमि कम्पनी, पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । धतिपत्रको खरदि बकिरी गर्ने वा लगानी मात्र गर्ने मूल उद्देश्य भएको कम्पनी, बैङ्क वा वतितीय संस्थाबाट ऋण नलएको प्राइभेट कम्पनी, भौतिक पूर्वाधार सुवधि (इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्यासिलिटी) पुर्खाउने उद्देश्य भएको कम्पनी तथा मुख्य कम्पनीले आफ्नो पूर्ण स्वामतिव भएको सहायक कम्पनीमा गरेको लगानी, सो कम्पनीलाई दिएको सापटी र सो कम्पनीले लएको ऋणबापत दिएको जमानत तथा यस ऐन अन्तर्गत जारी भएको हकप्रद शेयरमा गरिएको लगानीको सम्बन्धमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (२) उपदफा (१) को अधीनमा रही कम्पनीले कुनै अन्य कम्पनीलाई दिएको सापटी, त्यस्तो कम्पनीमा गरेको लगानी वा त्यस्तो कम्पनीले लएको ऋण बापत दिएको जमानतको सम्बन्धमा तोकिए बमोजमिको वविरण राख्नु पर्नेछ । १७७. कम्पनी गाभनि सक्ने: (१) एउटा पब्लिक कम्पनी अर्को कम्पनीमा गाभनिको नमितित गाभनि कम्पनीले आफ्नो साधारण सभामा वशिष प्रस्ताव पारति गरी उपदफा (३) को अधीनमा रही अर्को कम्पनीमा गाभनि सक्नेछ । तर प्राइभेट कम्पनीको हकमा आफ्नो प्रबन्धपत्र, नयिमावली वा सर्वसम्मत समझौतामा भएको व्यवस्था बमोजमि हुनेछ । (२) कुनै पब्लिक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा गाभँदा वा प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा गाभँदा पब्लिक कम्पनी कायम रहनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि गाभनि प्रस्ताव पारति भएमा त्यस्तो कम्पनीले देहायका कुराहरूलाई स्वीकृतिको लागि तीस दिनभतिर कार्यालयमा नविदन दनु पर्नेछ:- । (क) पब्लिक कम्पनीको हकमा उपदफा (१) बमोजमिको साधारण सभाको नरिणय र प्राइभेट कम्पनी भए गाभनि अधिकार दनि प्रबन्धपत्र, नयिमावली वा सर्वसम्मत समझौताको तत्सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतलिपि, । (ख) गाभनि कम्पनीको अन्तमि वासलात र लेखापरीक्षकको प्रतविदन, ।

(ग) गाभनि र गाभने कम्पनीका साहूहरूको लखित सहमतपत्रको प्रतलिपि, । (घ) गाभनि कम्पनीको चल अचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ वविरण, । (ङ) गाभनि र गाभने कम्पनीले गाभनि कम्पनीका साहूहरू र कामदार तथा कर्मचारीका सम्बन्धमा कुनै नरिणय गरेको भए त्यस्तो नरिणयको प्रतलिपि, । (च) कम्पनीहरूबीच एक आपसमा गाभनि सम्पन्न भएको सहमतपत्र (स्कीम अफ एरेन्जमेन्ट) । (४) उपदफा (३) बमोजमिको सूचना कार्यालयमा दिएको सो सम्बन्धी अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र कार्यालयले आफ्नो नरिणयको जानकारी दनु पर्नेछ । (५) कार्यालयबाट उपदफा (४) बमोजमि गाभनि सक्ने स्वीकृति प्राप्त भएपछि गाभनि कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरू गाभने कम्पनीमा सरेको मानिन्छ । (६) कार्यालयले कम्पनीको दर्ता लगतमा गाभिएको कम्पनीको बारेमा छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (७) कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत समझौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कम्पनीको एकीकरण गर्ने वा गाभनि वा शेयरको हेरफेर वा हस्तान्तरण वा कम्पनीको सम्पूर्ण जायजथाको बिक्रीमा लखित सहमत निजनाउने शेयरधनीले त्यसरी एकीकृत भई गाभनि वा शेयरको अदलीबदली वा हस्तान्तरण वा जायजथाको बिक्री हुनु अगावै कम्पनीको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गराई आफ्नो शेयर अनुपातको रकम गाभनि कम्पनीबाट फर्ति लानि पाउनेछ । (८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एकाधिकार वा अनुचित व्यापारिक नयिन्त्रण हुने वा सार्वजनिक हतिको विपरीत हुने देखिएमा कार्यालयले कम्पनी गाभनि स्वीकृति दिने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (९) कुनै मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी अर्को त्यस्तै मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीमा गाभिएमा यस दफामा गरिएको व्यवस्था आवश्यक हेरफेर (म्युटाटसि मुटान्डसि) सहित लागू हुने छन् । १७८. नरिदेशन दिने अधिकार: कुनै कम्पनी, त्यसको सञ्चालक वा पदाधिकारी वा अन्य कुनै कर्मचारीले यस ऐन वा प्रबन्धपत्र वा नियमावली वा प्राइभेट कम्पनीको हकमा सर्वसम्मत समझौता बमोजमि गर्नु पर्ने कुनै काम कारबाही नगरेको वा यस ऐन वा कम्पनीको नियमावलीको बर्खलाप कुनै काम कारबाही गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना कार्यालयलाई कुनै कसिमिबाट प्राप्त भएमा कार्यालयले सो कुराको जाँचबुझ गरी वा गर्न लगाई सो बमोजमि गर्नु पर्ने कुनै काम, कुरा गर्न वा गराउन वा नगर्नु पर्ने कुनै काम, कुराबाट रोक्न सम्बन्धित कम्पनी, त्यसको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आवश्यक नरिदेशन दिने सक्नेछ र त्यस्तो नरिदेशनको पालन गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । १७९. बोनस शेयर: (१) कम्पनीले साधारण सभाबाट वशीष प्रस्ताव पारित गरी लाभांश बाँड्न सक्ने रकमबाट आफ्नो शेयरधनीहरूलाई बोनस शेयर जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कम्पनीले बोनस शेयर जारी गर्नु पर्दा त्यस्तो शेयर जारी गर्नु अगावै कार्यालयलाई जानकारी दनु पर्नेछ ।

१८०. यस ऐन वा नियमावलीको बर्खलाप भए गरेका काम कारबाही बदर हुने: यस ऐन, प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक यस ऐन, प्रबन्धपत्र वा नियमावली बमोजमि गर्नु पर्ने कुनै काम, कुरा नगरी वा नगर्नु पर्ने कुनै काम, कुरा गरी कुनै कम्पनीमा वा कुनै कम्पनीका सम्बन्धमा कुनै काम कारबाही भए गरेको रहेछ भने सो काम कारबाही बदर हुनेछ । १८१. कम्पनीको कारोबार सम्बन्धी सूचना: (१) यस ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावली बमोजमि कुनै सूचना दनु पर्ने भएमा र सूचना प्राप्त गर्ने व्यक्तिले उल्लिखित समय अगावै वा पछि सो सूचना आवश्यक नभएको कुरा लखितपुमा ब्यक्त गरेमा सो सूचना प्राप्त गरेसरह मानिन्छ । (२) कुनै सभामा शेयरधनी स्वयं वा प्रतिनिधिमार्फत उपस्थिति भएमा नजिले यस ऐन, प्रबन्धपत्र वा नियमावली बमोजमि नजिले पाउने सूचनाको हक परित्याग गरेको मानिन्छ । १८२. लाभांश: (१) देहायका अवस्थामा बाहेक लाभांश दिने नरिणय भएको पैतालीस दिनभित्र शेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गरी सक्नु पर्नेछ:- । (क) कुनै कानूनले लाभांश वितरण गर्नबाट रोक लगाएको भएमा, । (ख) लाभांश पाउने अधिकार विवादित भएमा, । (ग) कम्पनीको काबुबाहिरको परिस्थितिमा वा कुनै कारणवश सो म्यादभित्र लाभांश वितरण गर्न नसक्ने भएमा । (२) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको कम्पनीले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृत लिएर मात्र लाभांश वितरण गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांश सम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले आवश्यक नरिदेशन दिने सक्नेछ । (३) उपदफा (१) को म्यादभित्र लाभांश वितरण नगरेमा तोकिए बमोजमिको ब्याज थप गरी लाभांश वितरण गर्नु पर्नेछ । (४) लाभांश घोषणा गर्दा जसको नाम शेयरधनीको दर्ता कतिबामा कायम छ सोही व्यक्तिलाई त्यस्तो व्यक्तिको कानून बमोजमिको हकवाला त्यस्तो लाभांशको हकदार हुनेछ । (५) लाभांश वितरण गर्नको लागि छुट्याइएको मुनाफाको रकमबाट बाहेक अन्य कुनै कसिमिबाट कम्पनीले लाभांशको भुक्तानी वा वितरण गर्न सक्ने छैन । (६) कम्पनीले कुनै आर्थिक वर्षमा भएको मुनाफाको रकमबाट लाभांशको भुक्तानी वा वितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्व सञ्चालन खर्च, प्रचलित कानून बमोजमि अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामान अनुसार हरासकट्टी गर्नु पर्ने रकम, प्रचलित कानून बमोजमि मुनाफाबाट भुक्तानी गर्नु पर्ने वा छुट्याउनु पर्ने रकम वा वगितका आर्थिक वर्षहरूमा भएको सञ्चति नोक्सानीको रकम पूर्णरूपमा कट्टा गरिसकेको हुनु पर्नेछ । तर लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चति कोष खडा गर्नु पर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यवस्था पालना गर्नु पर्ने कम्पनीले त्यस्तो जगेडा वा सञ्चति कोष खडा नगरी लाभांश वितरण गर्न सक्ने छैन । (७) यस दफामा गरिएको विभिन्न व्यवस्थाको अधीनमा रही कुनै कम्पनीको सञ्चालक समितिले अधिल्लो आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट देहायको अवस्थामा अन्तरमि लाभांश वितरण गर्न सक्नेछ:- ।

(क) अन्तरमि लाभांश वितरण गर्ने विषयमा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको भए, । (ख) जुन आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट अन्तरमि लाभांश वितरण गर्ने हो सो

आर्थिक वर्षको वार्षिक आर्थिक वविरण लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित भई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको भए । (८) साधारण सभाबाट स्वीकृत लाभांश बाहेक कम्पनीले आफ्नो कोषमा व्ययभार पर्ने गरी शेयरधनीहरूलाई नगद वा जनिस्सीको रुपमा कुनै पनरिकम भुक्तानी गर्न वा वतिरण गर्न सक्ने छैन । (९) लाभांश वतिरण गर्ने वषियमा कम्पनीको साधारण सभाले नरिणय गरेको मतिलि पाँच वर्षको अवधि समाप्त भएपछि पनि कुनै शेयरधनीले बुझ्निलिएको लाभांशको रकम दफा १८३ बमोजमि स्थापना हुने लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (१०) कुनै कम्पनीले उपदफा (९) बमोजमिको रकम दफा १८३ बमोजमिको कोषमा जम्मा गर्दा सो उपदफामा उल्लिखित अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगाडि कम्तीमा एक महनिको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिकि पत्रकिमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (११) यस ऐन अनुसार शेयरधनीहरूलाई बाँड्ने लाभांशको रकम साधारण सभाबाट स्वीकृत भएको मतिलि पैतालीस दिनभित्र कम्पनीले छुट्टै खातामा जम्मा गरी सोही खाताबाट लाभांशको रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो रकम कम्पनीले अन्य कामको लागि प्रयोग गर्न पाउने छैन । १८३. लगानीकर्ता संरक्षण कोष: (१) कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न प्रवाह भएको रकम फर्ति लनि पाँच वर्षभित्र पनिकुनै लगानीकर्ताको दाबी प्रस्तुत हुन नआएमा त्यस्तो रकम जम्मा गर्न एउटा लगानीकर्ता संरक्षण कोष स्थापना गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापना भएको कोषमा रहेको रकम पूँजी बजार, लगानी नीति, कम्पनी कानून वा व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी पेशागत कानूनको सुधार गर्न, कार्यालय वा कम्पनीका कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिन वा कम्पनी प्रशासन सम्बन्धी अन्य कार्यमा खर्च गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि स्थापना भएको कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन रजिष्ट्रार, धतिपत्र बोर्डको अध्यक्ष वा नजिको प्रतनिधिरि धतिपत्र बजार सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुमध्येबाट धतिपत्र बोर्डले नयुक्त गरेको एकजना प्रतनिधिसमेत रहेको समतिलि नरिणय गरे बमोजमि हुनेछ । (४) कार्यालयले उपदफा (१) बमोजमि स्थापित कोषबाट भएको खर्चको अभलिख राख्नु पर्नेछ र लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि स्थापना भएको कोषमा नेपाल सरकार, कुनै दातृ संस्था वा कुनै व्यक्तीवा नकियबाट प्राप्त रकम समेत जम्मा गर्न सकिनेछ । (६) उपदफा (१) बमोजमि कुनै लगानीकर्ताको दाबी प्रस्तुत हुन नआएमा सो रकम लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुभन्दा पहिले त्यस्तो रकम बुझी लनि कम्तीमा एक महनिको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिकिपत्रकिमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । १८४. कम्पनीको कार्यालय: (१) प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो रजिष्टर्ड कार्यालयको बाहिर सबैले देख्ने गरी कम्पनीको नाम, ठेगाना नेपालीमा लेखिएको साइनबोर्ड राख्नु पर्नेछ । (२) कम्पनी संस्थापना भएको तीन महनिभित्र प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो रजिष्टर्ड कार्यालयको ठेगाना कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । (३) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको ।

(३) । (४) कम्पनी दर्ता भएपछि कम्पनीले आफ्नो सम्पर्क ठेगाना जस्तै टेलिफोन, फ्याक्स, इमेल आदिको जानकारी कार्यालयलाई दनु पर्नेछ र त्यस्तो ठेगाना परिवर्तन भएमा परिवर्तित ठेगाना अवलिम्ब कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) कार्यालयले कम्पनीहरूको रजिष्टर्ड कार्यालयको ठेगाना तथा उपदफा (४) बमोजमिको ठेगानाको सूची क्रमकि रुपमा तयार गरी सर्वसाधारणको नरीक्षणको लागि खुला राख्न सक्नेछ । १८५. कम्पनी सचविको नयुक्ति: (१) एक करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीले उपदफा (२) मा उल्लिखित योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकलाई कम्पनी सचविको पदमा नयुक्त गर्नु पर्नेछ । (२) प्रचलित कानून बमोजमि कम्पनी सचवि सम्बन्धी व्यावसायिक प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकारप्राप्त स्वदेशी वा वदेशी नकियबाट कम्पनी सचविको व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त गरी कम्तीमा दुई वर्षसम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको वा कानून, व्यवस्थापन, वाणजिय वा अर्थशास्त्र वषियमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासलि गरी कम्तीमा तीन वर्षसम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा वा कम्पनी व्यवस्थापन क्षेत्रमा काम गरेको नेपाली नागरिक कम्पनी सचवि पदमा नयुक्त हुन सक्नेछ । तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेको कम्पनी सचविको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मतिलि तीन वर्षसम्म यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (३) सम्बन्धित कम्पनीको सञ्चालक त्यस्तो कम्पनीको सचविको रुपमा नयुक्त हुन सक्ने छैन । (४) कुनै पनिव्यक्ती एकैपटक एकभन्दा बढी कम्पनीको कम्पनी सचविको पदमा नयुक्त हुन सक्ने छैन । तर कुनै मुख्य कम्पनीको कम्पनी सचविलाई त्यस्तो कम्पनीको सहायक कम्पनीको कम्पनी सचवि पदमा नयुक्ति गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याउने छैन । (५) यस ऐन, प्रचलित कानून वा नयिमावली बमोजमि कुनै काम कम्पनी सचविले वा नजिद्वारा गरिने भनी व्यवस्था भएकोमा सो कम्पनीमा कम्पनी सचविको पद कुनै कारणले रक्ति रहेमा वा बहालवाला कम्पनी सचविले त्यस्तो नगरेमा वा गर्न असमर्थता देखाएमा सञ्चालन समतिलि त्यस्तो काम गर्न पाउने गरी तोकिएको यस ऐन अनुसार योग्यता पुगेको कम्पनीको कुनै कर्मचारीले कम्पनी सचविको हैसियतमा काम गर्न सक्नेछ । १८६. कम्पनी सचविको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) सञ्चालक समतिरि साधारण सभाद्वारा गरएका नरिणयहरु र कार्यालय वा सम्बन्धित नकियहरुद्वारा नरिदेशित कुराहरु कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु तथा यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजमि कम्पनीले कार्यालय वा अन्य कुनै नकियमा पेश गर्नु पर्ने वविरण, कागजात, नरिणय आदि निरिधारित अवधिभित्रि पेश गर्नु कम्पनी सचविको कर्तव्य हुनेछ । (२) यस ऐन, प्रबन्धपत्र र नयिमावलीको अधीनमा रही कम्पनी सचविले देहायका काम गर्नेछ:- । (क) सञ्चालक समतिको बैठक वा साधारण सभा बोलाउने, । (ख) सञ्चालक समतिको बैठक वा साधारण सभामा छलफल गरिने वषियहरुको सूची तयार गरी सम्बन्धित सञ्चालक वा शेयरधनी कहाँ पठाउने, । (ग) सञ्चालक समतिको बैठक वा साधारण सभाको नरिणयहरुको अभलिख राख्ने, प्रमाणित गर्ने तथा जमिमा लनि, ।

(घ) सञ्चालक समितिको नरिणयानुसार शेयर बाँडफाँडको सूचना तथा कसिता मागको सूचना पठाउने, । (ङ) शेयरधनीहरूको दर्ता कतिबा र शेयरधनी तथा डबिञ्चरवालाहरूको लगत दुरुस्त राख्ने, जमिमा लनि र प्रमाणति गर्ने, । (च) शेयर वा डबिञ्चरको धति बन्धक जनाउने, हस्तान्तरण वा दाखलि खारेज गर्न सञ्चालक समिति वा कार्यकारी प्रमुखसमक्ष पेश गर्ने, । (छ) शेयरधनी वा डबिञ्चरवालाको दाबी, उजुरी, गुनासो, सुझाव, सल्लाह आदिकुनै कुरा लखितिरुपमा पेश हुन आएमा सञ्चालक समिति वा कार्यकारी प्रमुख वा कार्यालय वा अन्य नकियहरु समक्ष पुर्याउने र सो सम्बन्धमा भए गरेको कारबाहीको नतजिा लखितिरुपमा सम्बन्धति शेयरधनी वा डबिञ्चरवालालाई दनि, । (ज) प्रचलति कानून अनुसार कम्पनी सचविले गर्नुपर्ने भनी नरिधारण गरिएको वा तोकिएबमोजमिको अन्य कार्य गर्ने । (३) साधारण सभाको नरिणय बमोजमि बाहेक कम्पनी सचविले कम्पनीबाट वा कम्पनीमार्फत आफूलाई फाइदा हुने कुनै काम गर्नु गराउनु हुँदैन । (४) कम्पनी सचविले तोकिएबमोजमिको आचरण पालन गर्नु पर्नेछ । १८४. शेयरधनीहरूबीच भएको सम्झौताको मान्यता: (१) कम्पनीको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा शेयरधनीहरूलाई प्राप्त मताधिकारको बारेमा कम्पनीका शेयरधनीहरूका बीच भएको सम्झौता नजिहरूबीच बाध्यात्मक रूपमा लागू हुनेछ । तर त्यस्तो सम्झौताको कुनै प्रावधान कम्पनी वा यसका अल्पमत शेयरधनीहरूको हति प्रतिकूल हुने भएमा सो हदसम्म स्वतः नषिक्रयि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि भएको सम्झौताको दुईप्रतित्यस्तो सम्झौता भएको मतिले पन्ध्र दनिभतिर सम्बन्धति शेयरधनीले कम्पनीमा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी शेयरधनीहरूबाट प्राप्त भएको सम्झौताको एकप्रतिकम्पनीले सो प्राप्त गरेको पन्ध्र दनिभतिर कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १८४क. सम्पत्तशुद्धीकरणको नविवरणको लागि आवश्यक कार्य गर्नु पर्ने: कम्पनीले सम्पत्तशुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वत्तितीय लगानी नविवरण गर्ने सम्बन्धमा प्रचलति कानून बमोजमि प्रतबिद्धता व्यक्त गर्नु पर्ने छ । १८८. कम्पनी अध्यादेश, २०६२ नषिक्रयि भएपछित्यसको परणाम: कम्पनी अध्यादेश, २०६२ नषिक्रयि भएपछिअर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो नषिक्रयिताले,- । (क) सो अध्यादेश नषिक्रयि हुँदाका बखत चलती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनजिगाउने छैन, । (ख) सो अध्यादेश बमोजमि चालू भएको कुरा वा सो बमोजमि रीत पुर्याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगसिकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन, । (ग) सो अध्यादेश बमोजमि पाएको, हासलि गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुवधि, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन, । (घ) सो अध्यादेश बमोजमि गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन, । (ङ) माथिलेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुवधि, कर्तव्य, दायित्व, दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र सो अध्यादेश कायम रहेसरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई पनशुरु गर्न, चालू राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ ।